

INFORME ANUAL
2022

.....

Del filo
del abismo
al **abismo**



Flora Meneses

INFORME ANUAL **2022**

.....

Del filo del abismo al **abismo**





En portada: obra de Flora Meneses.

Elaborado por Eduardo Cáceres con la valiosa colaboración de Ricardo Portocarrero Grados, Madeleine Zúñiga, Romy Castillo, Mario Ríos y Pilar Contreras. La sección sobre la agenda de género y los derechos de las mujeres ha sido elaborada por Rocío Silva Santisteban.

Revisión: Jennie Dador Tozzini y Miguel Jugo Viera

Corrección de estilo: Ana Luisa Ríos

©2023 Coordinadora Nacional de Derechos Humanos

Correo: info@derechoshumanos.pe

Web: derechoshumanos.pe

Facebook: /cnddhh

Twitter: /cnddhh

Instagram: /cnddhhperu

Se permite la reproducción total o parcial de este documento, pero con mención de la fuente.

Primera edición, mayo 2023.

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú

N.º 2023-04285

Tabla de contenido

Presentación	7
1. Antecedentes	9
• Primer semestre del 2022: gabinetes, denuncias, vacancia	12
• Más allá de la crisis política: economía y sociedad en el Perú del 2022	17
• Movimientos sociales en un contexto de crisis	18
2. El Congreso, la Constitución y los derechos fundamentales: institucionalidad democrática	24
• La ofensiva «contrarreformista» y antiderechos, en la que han coincidido progobiernistas (Perú Libre y Bancada Magisterial) y opositores.	
Hitos relevantes	25
3. Las elecciones municipales y regionales de octubre de 2022	29
4. Gobierno en crisis y Estado a la deriva	31
5. Contribuciones y logros del movimiento de derechos humanos durante el 2022	41
6. Un nuevo momento en la crisis política: golpe fallido y contragolpe institucional	44
• La respuesta al golpe: movilizaciones sociales y ciudadanas	48
• La respuesta del Gobierno a la movilización popular	49
• La reacción internacional	51
7. Balance a diciembre del 2022: violaciones sistemáticas y nuevas amenazas	53
8. Un balance preliminar y perspectivas	55
9. Anexos	57





Presentación

El 2022 ha sido un año marcado por la inestabilidad e incertidumbre como resultado de las múltiples crisis que afectan a nuestra sociedad y a la humanidad en su conjunto. Más aún, a partir del 7 de diciembre, el Perú ingresó en un período de turbulencia política que supera largamente a cualquier otra crisis política de las últimas décadas. El balance de la situación de los derechos humanos nos deja una agenda cuyo eje articulador es la defensa de conquistas que se consideraban irreversibles. Tuvimos que afrontar procesos de violaciones masivas de los derechos que nos recuerdan los peores años del conflicto armado interno.

Si bien nuestra grave crisis política presenta una historia propia, no podemos dejar de lado los impactos de la crisis climática y sanitaria, tampoco los efectos de la disputa por la hegemonía global, que se pusieron de manifiesto en diversos conflictos regionales, en particular la guerra en Ucrania. Y entre el cambio climático que provoca sequías y la guerra que bloqueó el comercio de cereales y fertilizantes, hemos comenzado a sentir las consecuencias de un proceso inflacionario, que frenó la limitada recuperación económica pospandemia.

Lamentablemente, ha sido una ocasión desperdiciada para pensar y actuar de manera solidaria frente a las graves desigualdades que afectan a un país como el nuestro, donde el 72% considera que la brecha entre ricos y pobres es muy grave, así como la disparidad entre las ciudades y las zonas rurales, que alcanza el 61%, y entre Lima y el resto del país, con un 56% (Enades, 2022).

A contramano de lo que hicieron muchas de nuestras comunidades que resistieron, porque reforzaron sus lazos de solidaridad y apelaron a lo mejor de sus tradiciones, en la sociedad, en su conjunto, la mayoría de ciudadanas y ciudadanos quedaron librados a su suerte y se fortaleció una lógica individualista y competitiva que alienta la fragmentación de los intereses y de los espacios de acción común, y una generalizada desconfianza frente a las demás personas e instituciones. Esto se nota más cuando ellas están capturadas por intereses particulares y, en muchos casos, por prácticas corruptas, conforme lo manifiesta el 66% de la población que cree que el Perú está gobernado por unos cuantos grupos poderosos, quienes buscan su propio beneficio, por lo que los adinerados cuentan con demasiada influencia en las decisiones (68%). Además, el 50% cree que el Perú está gobernado solo por Lima y que no se valora a las demás regiones del país (Enades, 2022).

Diversas manifestaciones de violencia presentes en la vida cotidiana de la sociedad agudizan la sensación de inseguridad y son manipuladas para alentar respuestas represivas y salidas autoritarias. No es casual la alta incidencia de episodios de violencia de género y su tolerancia social. Ciertamente, lo anterior convive con múltiples formas de solidaridad y resistencia, expresiones de pensamiento crítico y cultura de derechos; pero, sin duda, ha crecido la beligerancia y visibilidad de los movimientos antiderechos, racistas, misóginos y lesbotransfóbicos, que apuntan

.....



directamente contra los derechos humanos y las poblaciones más vulnerables en nuestra sociedad.

En este informe, proponemos un análisis de la crisis que apunta a que saquemos a la luz sus condicionantes estructurales. Asimismo, nos concentramos en identificar actores y contenidos de las propuestas antiderechos en función de promover respuestas amplias, creativas e innovadoras desde la sociedad civil diversa. Esperamos que este informe ayude a organizaciones, colectivos y personas involucradas a elaborar un balance de este año, en el que hemos caminado muchas veces en el filo del abismo. Del mismo modo, buscamos renovar el compromiso con la lucha por el respeto de todos los derechos para todas y todos.

1 Antecedentes

Es casi imposible entender el curso de la crisis política durante el año 2022 sin recordar las tendencias que se configuraron en el país a lo largo del 2021 y determinados elementos contextuales, en particular, luego de la segunda vuelta electoral.

Al instalarse el gobierno de Pedro Castillo, el 28 de julio de 2021, el país vivía una profunda polarización política, que incluía el desconocimiento del resultado electoral por parte de la candidata derrotada y la coalición de fuerzas de extrema derecha. Contribuyó a esto la improvisación en el campo del ganador. Tanto el presidente electo como el principal dirigente de Perú Libre han reconocido que no estaba en su previsión la posibilidad de ganar la presidencia de la República.

Al igual que en los procesos electorales del 2011 y el 2016, fue el rechazo ciudadano a la candidatura de Keiko —y lo que ella representaba— lo que definió la balanza a favor de Castillo. En las semanas previas al 28 de julio, la lentitud del cómputo electoral (el resultado final fue proclamado el 19 de julio) y la feroz campaña desestabilizadora de la ultraderecha corrió en paralelo con negociaciones parciales e inorgánicas entre el presidente electo, el partido ganador, partidos y líderes de izquierda y de movimientos sociales y grupos de interés que se acercaron a Castillo Terrones en el curso de la segunda vuelta.

La intensa campaña de «terruqueo»¹ contra Castillo, Perú Libre y sus entornos; las ambigüedades y manejos no muy claros de estos; la lentitud e incoherencias en la conformación del gabinete y el proceso de elección de la mesa directiva del Congreso son factores que dejaron terreno libre y favorecieron que surjan dudas en importantes sectores ciudadanos democráticos que habían dado su voto a Castillo en la segunda vuelta.

Con un gabinete débil, incoherente y que incluía personas con antecedentes cuestionables, Pedro Castillo tuvo que enfrentar desde el primer día a un Congreso hostil, al interior del cual una alianza de fuerzas de ultraderecha ganó la elección de la mesa directiva para, desde allí, desarrollar una estrategia desestabilizadora.

Las bancadas se alinearon en bloques cuyas fronteras fueron fluidas desde un inicio. Un bloque de ultraderecha (Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País) que sumaba 44 votos; un bloque de derecha más pragmática, que incluyó facciones que rápidamente abrieron negociaciones con el gobierno (Acción Popular, Alianza para el Progreso, Podemos), que sumaba 36

1. La palabra, sinónimo de terrorismo, se creó en los años 80, época álgida de Sendero Luminoso. El miedo a la repetición del horror es lo suficientemente poderoso como para manipular la opinión pública y desacreditar las protestas sociales, así como para justificar el uso de formas violentas en el modo de frenarlas. El terruqueo funciona como una posverdad, porque se nutre de la negación de una memoria real y objetiva, y se construye una narrativa con base en estereotipos (ser de izquierda, ser provinciano o ser de 'piel marrón') por conveniencia de particulares grupos de interés.

votos; un bloque de centro «liberal» (Somos Perú, Partido Morado), que acumulaba 8 votos; un bloque supuestamente de izquierdas (Perú Libre, Juntos por el Perú), que alcanzaba los 42 votos. En los meses posteriores, el único bloque que actuó de manera coordinada fue el de la ultraderecha. A lo largo del segundo semestre se produjeron escisiones en Perú Libre y aparecieron tres bancadas.

Desde un inicio, se hizo evidente que el Ejecutivo carecía de una agenda coherente de cambios. Se lanzaron algunas iniciativas que no llegarían a concretarse: reforma tributaria, segunda reforma agraria, fortalecimiento de Petroperú, retorno seguro a clases, etc. Las políticas que avanzaron fueron las que se basaban en procesos previos: el manejo de la emergencia sanitaria (Minsa) y programas relacionados con los derechos de las mujeres y el cuidado (MIMP), algunos programas sociales para atender a las poblaciones más vulnerables (Midis).

A pesar de que la economía estaba en franca recuperación y algunos indicadores sociales mejoraban, el gobierno se dejó encasillar en la imagen de ser un factor de crisis que amenazaba la macroeconomía del país. Más aún, una serie de nombramientos irregulares y decisiones sobre obras públicas y concesiones con indicios de corrupción, detectados por la gran prensa, se convirtieron en armas mediáticas contra el gobierno. A raíz de esas denuncias, personajes de su entorno pasarían a la condición de «colaboradores eficaces» o a la clandestinidad.

La iniciativa social más importante del gobierno en sus tres meses iniciales fueron los encuentros regionales por la segunda reforma agraria, que culminaron el 3 de octubre, en el Cusco, con el lanzamiento de la propuesta por el presidente Castillo, que recogía lo que venía de Conveagro y aliados. El laboral fue otro terreno con avances. El ministro de Trabajo abrió espacios de diálogo con las centrales sindicales, dio algunas medidas a favor de los trabajadores y consensuó la Agenda 19 que no pudo cumplir.

Entre julio y septiembre del 2021, la aprobación presidencial subió del 38% al 42 %. El empleo formal creció en un 6,7% en julio, 6,9% en agosto, 7,4% en septiembre, 6,6% en octubre, comparado con el mismo mes del año anterior². Las declaraciones y medidas del ministro Pedro Francke calmaron al sector empresarial y se reflejaron en el tipo de cambio que volvió a ponerse por debajo de los 4 soles por dólar³.

A pesar de esto, la iniciativa política y mediática estuvo en la oposición de la ultraderecha que conducía el Congreso. Además, los principales cuadros de Perú Libre habían tenido alguna experiencia de gestión en regiones del país, pero con serios cuestionamientos por corrupción y eficacia. La inicial alianza con otros partidos de izquierda, como el Movimiento Nuevo Perú (MNP) y el Frente Amplio (FA), no se consolidó y no duró más de un semestre.

Un factor adicional fueron las tensas relaciones entre el gobierno y el partido de gobierno, liderado por Vladimir Cerrón. Las discrepancias iniciales estaban relacionadas con la presencia de ministros que no eran militantes de Perú Libre, ya que consideraban que los cargos ministeriales les pertenecían por haber ganado las elecciones. La manifestación más clara del distanciamiento fue el voto de 16 congresistas de Perú Libre contra la investidura del segundo gabinete, presidido por Mirtha Vásquez.

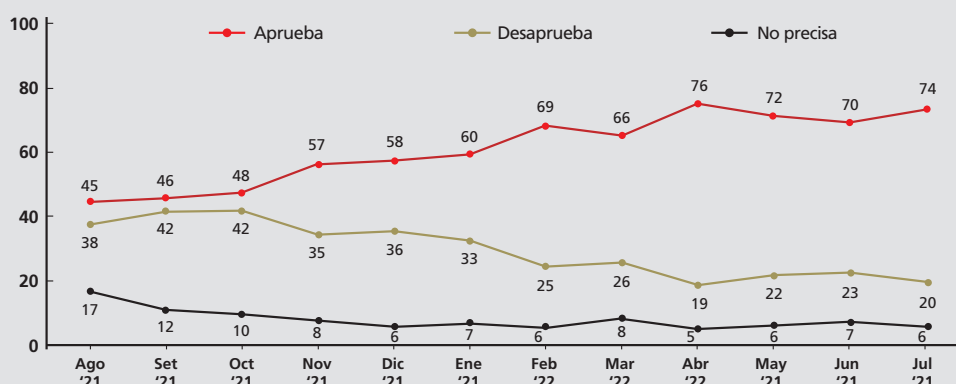
2. Datos del Banco Central de Reserva del Perú, con base en información del Ministerio de Trabajo y la Sunat.

3. También contribuyó a la «pacificación» del frente económico la ratificación de Julio Velarde como presidente del BCRP y el nombramiento, por parte del Ejecutivo, de tres directores del BCRP con alto perfil profesional e identificados con políticas de cambio más bien moderadas.

Durante el primer trimestre del nuevo gobierno, en medio de la desigualdad y el racismo, los movimientos sociales tuvieron una actitud de gran expectativa. Salvo en el corredor minero, no se generaron nuevos conflictos. A pesar de que las capacidades de negociación desde el gobierno eran limitadas, por falta de coordinación interna y la carencia de funcionarios especializados, ningún conflicto se desbordó.

Figura 1*Evaluación de la gestión presidencial*

En general, ¿diría que aprueba o desaprueba la gestión del presidente Pedro Castillo? (%)



Base: Total de entrevistados / Perú, julio del 2022

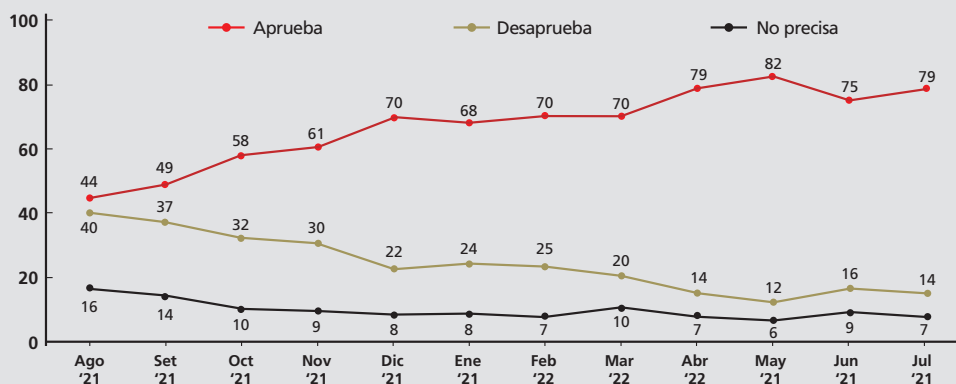
GAME CHANGERS



Cabe notar que la aprobación del Congreso también sufrió una caída sistemática a lo largo del primer año del gobierno. Mes a mes, la desaprobación congresal superó a la presidencial en varios puntos (ver Figura 2):

Figura 2.*Evaluación de los poderes del Estado*

¿Diría que aprueba o desaprueba al Congreso de la República? (%)



Base: Total de entrevistados / Perú, julio del 2022

GAME CHANGERS



Nota: Julio de 2022. Fuente: IPSOS

Las encuestadoras daban cuenta de la fuerte territorialización de los índices de aprobación y desaprobación del presidente. El rechazo se concentraba en Lima y en algunas grandes ciudades. Los niveles de aprobación eran más altos en las zonas rurales, particularmente del centro y sur del país. Por su parte, la desaprobación del Congreso era relativamente homogénea entre las diversas regiones del país.

La estrategia desestabilizadora dio un salto en noviembre del 2021, al plantearse la primera moción de vacancia presidencial. Sin embargo, el 7 de diciembre, el Congreso de la República rechazó continuar con la vacancia. Solo 46 congresistas votaron a favor y se requerían 52 votos. El debate parlamentario estuvo acompañado de movilizaciones callejeras, extremadamente agresivas por parte de las fuerzas de ultraderecha. Se hizo evidente en las calles la existencia de «colectivos» antiderechos y con algunas características de paramilitares, tolerados por las fuerzas policiales.

Primer semestre del 2022: gabinetes, denuncias, vacancia

A pocos días del inicio del año, tuvo lugar una nueva crisis ministerial. Sin mediar mayor explicación, el presidente de la República dio por concluida la gestión de Mirtha Vásquez y su gabinete. Luego nombró como nuevo presidente del Consejo de Ministros a un parlamentario que provenía de las filas de la coalición ultraderechista, Renovación Popular: Héctor Valer, con antecedentes de denuncias por violencia familiar. De esta manera, formaron el nuevo gabinete con miembros de Perú Libre y otros, e incluyeron a un representante del continuismo neoliberal en el Ministerio de Economía y Finanzas.

Diversas organizaciones de la sociedad civil, entre las que se incluye a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), se pronunciaron contra un gabinete que amenazaba con retrocesos en varios campos. El gabinete Valer duró apenas una semana. Lo sucedió el gabinete presidido por Aníbal Torres, que duraría nueve meses. Su composición reflejó la voluntad presidencial de sobrevivir a cualquier costo. Este gabinete hizo evidente la ausencia de una voluntad política de cambio efectivo en áreas claves del Estado. El Congreso le otorgó el voto de confianza al gabinete: 64 votos a favor, 58 votos en contra y 2 abstenciones.

El aparato estatal optó por intentar replicar el modelo de democracia directa, a través de audiencias públicas descentralizadas. La interacción con las poblaciones se agotaba en una lista de pedidos, por un lado, y otra de promesas. En todo caso, en algunas regiones como el sur y el centro del país, estas audiencias permitieron al gobierno recuperar puntos en sus índices de aprobación y frenar su caída. Estas acciones reforzaron la identificación entre las poblaciones convocadas y el presidente. Junto con ello, se incrementó la percepción de que la limitada gestión se debía, principalmente, a que desde el Congreso «no lo dejaban gobernar».

El gabinete Torres duró hasta noviembre del 2022 y fue reemplazado por el último que acompañó a Pedro Castillo, encabezado por Betssy Chávez, militante de Perú Libre, quien había sido censurada previamente por su gestión como ministra de Trabajo. En resumen, a lo largo de 16 meses, el gobierno armó cinco gabinetes.

Estos gabinetes afrontaron nueve procesos de censura contra algunos de sus integrantes, de los cuales se concretaron cinco. Todos ellos fueron solicitados por los partidos de la extrema derecha: Fuerza Popular planteó cuatro procesos y obtuvo dos; Avanza País, y Renovación Popular uno.

.....

Además, sea por la amenaza de interpelaciones y censuras o por denuncias públicas diversas, hubo una alta rotación en prácticamente todos los ministerios, como se detalla a continuación (ver tabla 1):

Tabla 1
Número de ministros durante el gobierno de Pedro Castillo

Ministerio	Nº de ministros
PCM	5
Energía y Minas	5
Interior	4
Desarrollo Agrario y Riego	7
Producción	4
Mujer	4
Cultura	4
RREE	3
Defensa	3
Justicia y DDHH	3
Educación	3
Salud	3
Ambiente	3
Economía	2
Trabajo	2
Transportes	2
Desarrollo e Inclusión Social	2
Comercio Exterior	1
Vivienda	1
Total	61

Fuentes: https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Gabinete_de_Pedro_Castillo

<https://gestion.pe/peru/politica/este-es-el-perfil-de-los-seis-nuevos-integrantes-del-quinto-gabinete-de-pedro-castillo-betssy-chavez-cuestion-de-confianza-anibal-torres-rmmn-noticia/>

El deterioro acelerado de la situación política llevó a que, el 3 de marzo, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos emitiera un comunicado que identificaba los principales componentes de la crisis y proponía abrir un curso alternativo, en el que se reconocía la existencia de graves acusaciones de corrupción que involucrarían al presidente, su entorno y otras altas autoridades, así como las «interpretaciones antojadizas de la Constitución». El comunicado denunciaba, además, que se agravaban las vulneraciones a los derechos fundamentales de las personas y las comunidades: la criminalización de las personas defensoras del derecho a la tierra y territorios, favorecida por leyes que avalan el tráfico de tierras y el despojo de territorios (aprobadas por el Legislativo y el Ejecutivo); la instrumentalización política de la colaboración eficaz y la amenaza de mordaza a la prensa; la legitimación del uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía Nacional; el riesgo de que se agudice la precariedad de la salud al nombrar a personas poco idóneas para la conducción del sector; el generalizado debilitamiento de la institucionalidad democrática y los intentos de copar el

Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo con personajes altamente cuestionados. El comunicado exigía.



ANTE LA CRISIS POLÍTICA EXIGIMOS UNA SALIDA DEMOCRÁTICA Y CONSTITUCIONAL

- El presidente Castillo debe aclarar las acusaciones de corrupción.
- Un gabinete plural y paritario.
- El Congreso debe cesar de vulnerar la institucionalidad democrática.

Frente a las graves acusaciones de corrupción que involucrarían al presidente de la República, a su entorno más cercano, así como a altas autoridades del Ejecutivo y del Legislativo; y, frente a las interpretaciones antojadizas que se hacen de la Constitución vulnerando derechos y profundizando las desigualdades estructurales, denunciemos que:

La situación de criminalización de las personas defensoras del derecho a la tierra y territorios se agrava. En esto, Legislativo y Ejecutivo tienen un pacto de impunidad expresado en leyes que favorecen el tráfico de tierras y el despojo de territorios. Así, la Ley 31056 extendió el plazo para formalizar "propiedades informales" hasta el 2026. Igualmente, el proyecto de ley 1236/2021-CR, afecta zonas arqueológicas o el proyecto de COFOPRI que pretende titular lotes en zonas de riesgo a sola firma del beneficiario y bajo la responsabilidad de la mitigación.

La colaboración eficaz, herramienta para investigar graves crímenes, está amenazada por componendas entre las distintas agrupaciones políticas para debilitar el sistema anticorrupción. Existen iniciativas legislativas que pretenden limitar su eficacia y obstaculizar el periodismo de investigación.

Se intenta implementar una intervención de las fuerzas de seguridad que no responde a los estándares de derechos humanos, es decir, sin respetar la proporcionalidad, legitimidad y necesidad en el uso de la fuerza. Esto se evidencia, en el proyecto de ley 1373, que pretende eludir la responsabilidad penal, al plantear su procesamiento en el fuero militar y no en el fuero civil, pretendiendo el retorno a la impunidad corporativa de los años noventa y al negacionismo de las violaciones de derechos humanos. En plena crisis de inseguridad ciudadana se mantiene en la cabeza del sector a una persona con denuncias por abuso de autoridad y corrupción, dejando de lado el compromiso de reforma institucional adoptada después de la violencia policial del 2020.

La salud pública se encuentra en serio peligro ante el nombramiento de personas poco idóneas para el cargo, que no garantizan la universalidad del derecho a la salud, con regulaciones, intervenciones y prestaciones basadas en el desarrollo científico para todos los niveles de atención. Es indispensable que la autoridad del sector tenga la experiencia y competencias necesarias y una trayectoria libre de corrupción.

Enfrentamos una institucionalidad democrática cada vez más debilitada por las continuas amenazas a su legitimidad y por los intentos de copar el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo con personajes altamente cuestionados. Además, por la conformación de un gabinete, y la alta dirección de los sectores, con criterios cada vez más lejanos a la paridad y a una cultura respetuosa de la igualdad, contraria a la discriminación, al sexismo, al racismo y a la homofobia y transfobia.

Ante lo señalado, demandamos:

- Que, se acuerde una salida democrática constitucional a esta crisis política producida por la inútil disputa en las altas esferas políticas entre el Ejecutivo y el Legislativo, de espaldas a la población y sus necesidades. Alertamos que el desencanto y la indignación ciudadana van en aumento.
- Que, el presidente de la República deslinde inmediatamente de las acusaciones de corrupción directa e indirecta, difundidas por la prensa, producto de las declaraciones de una aspirante a colaboradora eficaz.
- Que, se conforme un gabinete plural y paritario que defienda los derechos humanos, solucione las necesidades de la población, alejado de la corrupción.
- Que, el Congreso desista de debilitar la institucionalidad democrática con interpretaciones antojadizas de las normas constitucionales y propuestas vulneratorias de derechos. Recalcamos que ambos poderes deben respetar el marco institucional de los derechos humanos en su dimensión de universalidad, integralidad y no regresividad.
- Recordamos finalmente, que existe la prohibición de no regresión de los derechos humanos, y si ello ocurriera, acarrearía responsabilidad del Estado peruano ante los tribunales internacionales.



Coordinadora Nacional de Derechos Humanos

Lima, 03 de marzo 2022

«Que se acuerde una salida democrática constitucional a esta crisis política producida por la inútil disputa en las altas esferas políticas entre el Ejecutivo y el Legislativo, de espaldas a la población y sus necesidades. Alertamos que el desencanto y la indignación ciudadana van en aumento».

Mientras el gobierno entraba al modo «supervivencia», el segundo proceso de vacancia continuó su curso. La moción logró llegar a debate. Sin embargo, en la votación final (28 de marzo) no alcanzó el número requerido: 87 votos. Obtuvo apenas 55 votos a favor, 54 en contra y 19 abstenciones. Algunos parlamentarios de Podemos y APP incrementaron los votos a favor, los de AP se abstuvieron. Un nuevo fracaso que llevó a un salto en los índices de desaprobación del Congreso y de su presidenta, pasando de 70 % a 79 % de desaprobación, según la encuesta de Ipsos.

Otra fuente de inestabilidad política es el papel que han jugado otras instituciones del Estado en diversos cuestionamientos al Poder Ejecutivo. Estas instituciones han tenido una actitud de confrontación y celeridad no observada en las últimas décadas. Por ejemplo, Walter Gutiérrez, el defensor del pueblo, en dos ocasiones (9 de febrero y 9 abril del 2022) pidió la renuncia del presidente por su «ineficiencia», por «no respetar los valores democráticos» y por los «actos de corrupción».

En octubre, Patricia Benavides, la actual fiscal de la nación, presentó ante la Sub Comisión de Constitución del Congreso de la República una acusación constitucional contra el presidente Pedro Castillo, a través del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder⁴. La acusación se enfocó en el delito de organización criminal, agravada en su condición de líder de esta. También acusó al presidente de la República de «obstrucción a la justicia» desde una red «enquistada en el gobierno, con la finalidad de copar, controlar y direccionar procesos de contrataciones para obtener ganancias ilícitas»⁵.

Aunque la fiscal Benavides no lo mencionó como uno de los asuntos incluidos en su acusación, trascendió que también investigaba el papel de Castillo en supuestas irregularidades en el ascenso de altos mandos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. La Fiscalía considera que Pedro Castillo, junto con Walter Ayala, exministro de Defensa, y Bruno Pacheco, su secretario personal, habrían solicitado el ascenso de varios oficiales al grado de general y habrían intentado recibir dinero a cambio de esas operaciones.

Finalmente, la salida de Mariano González, como ministro del Interior, también se convirtió en un nuevo expediente judicial contra Castillo, pues declaró que fue cesado en represalia porque asignó a los policías más competentes a la división encargada de localizar a los prófugos como los sobrinos de Castillo. Esta acusación constitucional se presentó en el momento que las investigaciones se encontraban en su fase preliminar. Además, según el artículo 117 de la Constitución, el presidente solo puede ser acusado por «traición a la patria, por impedir la celebración de elecciones, disolver el Congreso indebidamente o impedir que se reúna, así como imposibilitar el funcionamiento de los órganos electorales».

Además de la denuncia constitucional, estuvieron en proceso otras dos promovidas desde el propio Congreso de la República. De prosperar, hubiesen llevado al presidente a ser pasible

4. La fiscal Benavides asumió el cargo en medio de cuestionamientos. De inmediato, despidió a la fiscal Betsabeth Revilla, quien venía investigando a la jueza Emma Benavides, hermana de la fiscal, por sus presuntas conexiones con una organización criminal dedicada al narcotráfico, a cuyos integrantes habría favorecido con sentencias absolutorias.

5. <https://ojo-publico.com/ultimas-noticias/3785/fiscal-la-nacion-presenta-denuncia-constitucional-contracastillo>

de un proceso judicial a cargo de la Corte Suprema. La primera acusación constitucional fue formulada por las declaraciones del presidente a la cadena CNN, en enero de 2022, sobre la posibilidad de una salida soberana al mar para Bolivia, a través de territorio peruano. El 11 de noviembre, la Sub Comisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República aprobó la acusación contra el presidente y propuso inhabilitarlo por cinco años para la función pública. El proceso se vio impedido de continuar, ya que el exmandatario presentó una solicitud de habeas corpus ante el Tribunal Constitucional.

La segunda acusación constitucional, presentada por la Comisión de Fiscalización y Contraloría ante el Pleno del Congreso, se dio porque el presidente «habría liderado una organización criminal conformada por funcionarios públicos y particulares, que estaría enquistada en el Poder Ejecutivo». El informe, aprobado el 15 de julio por 72 votos a favor y con 40 en contra, se basa en los casos Puente Tarata III, injerencias en ascensos en las Fuerzas Armadas y Sunat, así como el hallazgo de 20 000 dólares en las oficinas del despacho presidencial de Palacio de Gobierno, y las reuniones en la casa de Sarratea.

El documento fue remitido a la Fiscalía. Finalmente, el día 28 de noviembre, ante la incertidumbre causada por la solicitud de confianza del presidente Castillo y la renuncia del gabinete Torres, la congresista Patricia Chirinos (Avanza País) presentó una denuncia constitucional contra Pedro Castillo y el gabinete de Aníbal Torres por firmar «el acta sobre la denegación fáctica de la cuestión de confianza», ya que habrían realizado una «interpretación antojadiza» de esa figura, en la intención de cerrar el Congreso. Luego se sumaron otras acusaciones⁶.

A lo anterior se adicionó el uso de otra figura legal para destituir a Pedro Castillo: la suspensión del cargo. Una promovida por Esdras Medina (Exmiembro de Renovación Popular, hoy Somos Perú) y otra por la congresista Rosselli Amuruz (Avanza País). Ambas propuestas tenían como objetivo dejar fuera del cargo al presidente durante 12 meses⁷.

Tras el fracaso de las dos iniciativas de vacancia presentadas previamente, en el segundo semestre del 2022 se puso en marcha una tercera iniciativa, impulsada por el congresista no agrupado Edward Málaga (exmiembro del Partido Morado). Aun cuando había serias dudas acerca de si contaría con la garantía de los votos suficientes, Málaga inició el trámite el 29 de noviembre (DC 4904) debido a la difusión de las Actas del Consejo de Ministros, en las que se registra «que el rechazo de plano de la cuestión de confianza fue entendido como la primera negación de la misma». La moción se basaba en cuatro argumentos principales:

1. *El irresponsable dismantelamiento de la administración pública y el copamiento clientelista de las instituciones del Estado, poniendo en peligro su funcionamiento, la gobernabilidad y el futuro del país.*
2. *Por sus vínculos cada vez más evidentes con graves actos de corrupción, incompatibles con el ejercicio de la Presidencia de la República.*
3. *Por graves faltas éticas que atentan contra la dignidad de la figura presidencial.*

6. También contribuyó a la «pacificación» del frente económico la ratificación de Julio Velarde como presidente del BCRP y el nombramiento, por parte del Ejecutivo, de tres directores del BCRP con alto perfil profesional e identificados con políticas de cambio más bien moderadas.

7. <https://elbuho.pe/2022/11/dos-mociones-de-suspension-contra-pedro-castillo-alistan-congresistas-en-medio-de-crisis-politica/>

4. *Por vulnerar los principios de separación y equilibrio de poderes al corromper al Poder Legislativo.*

Argumentos bastante distantes, por cierto, de las causales de vacancia señaladas por la Constitución, mencionadas previamente. Sin embargo, la moción fue admitida a debate con 73 votos a favor, 32 en contra y 6 abstenciones. La fecha para su debate quedará marcada en la historia del Perú contemporáneo: 7 de diciembre de 2022.

Más allá de la crisis política: economía y sociedad en el Perú del 2022

A diferencia de lo que sucedió en otras crisis políticas de nuestra historia reciente, la asincronía entre el curso de la economía y el de la política ha sido una de las características de este desequilibrio múltiple, al menos hasta inicios del segundo trimestre del año 2022, mientras que en la política se prendían todas las alarmas, los indicadores macroeconómicos se mantenían en alza, tras la regresión que significó la pandemia. Es recién con los impactos que se atribuyen a la guerra en Ucrania que la economía comienza a «enfriarse».

A partir del segundo trimestre del 2022 los principales indicadores económicos comenzaron a declinar. El crecimiento interanual del PBI a mayo del 2022 fue de 2,3%, para el mes de noviembre este indicador estaba en 1,7%. Una de las razones de esta disminución es la caída de las actividades primarias, en particular de la producción minera, aunada a la caída en el precio de los minerales. En las demás ramas de la economía la tendencia reactivadora se mantuvo a lo largo del año. Hasta mayo, el crecimiento interanual del PBI en el sector no primario fue de 4,2%, y se mantuvo la tendencia hasta octubre. Hasta mayo del 2021, el crecimiento interanual de la producción agropecuaria fue de 7,4%. En los meses posteriores, la situación de este sector se deterioró. Por un lado, la sequía que afectó a toda la región andina; por otro, el desabastecimiento de fertilizantes. Será recién en la temporada de cosecha que se podrá calibrar el real impacto de los fenómenos negativos sobre el agro.

Como consecuencia del crecimiento de la mayoría de las ramas de la economía, el empleo formal total en el Perú aumentó 6,9% interanual, hasta mayo, y en 5%, hasta septiembre. Con estos resultados positivos, se registraron 18 meses de crecimiento consecutivo desde el momento más grave de la pandemia. En todos los meses, el empleo en el sector privado creció más que en el sector público (alrededor del 2% más). El aumento de los puestos de trabajo en el sector privado formal se dio principalmente en los sectores de servicios, de comercio y el agropecuario, con tasas de crecimiento interanuales de 11%, 6,8% y 11,5%, respectivamente. El promedio de los salarios seguía por debajo del promedio en los meses previos a la pandemia (S/2600 contra S/2800). Simultáneamente, los créditos de consumo e hipotecarios crecieron en un 21% y 8% interanual, respectivamente.

Las cifras macroeconómicas ocultaban, sin embargo, las endémicas desigualdades estructurales. El hecho de que la masa salarial (total de salarios y sueldos pagados en el país) represente el 20% del PBI, es una manifestación de la extrema concentración del ingreso. Si bien la pobreza había disminuido de manera significativa en los últimos años (del 58,7% en 2004 al 20,2% en 2019), los impactos de la pandemia han llevado a un nuevo crecimiento de la pobreza.

La precariedad económica y la situación de pobreza o vulnerabilidad de la mayoría de la población alientan procesos de movilidad territorial, de explotación marginal de diversos recursos

escasos y, en última instancia, de mayor informalidad. Si bien el campo resistió mejor los impactos de la pandemia (salvo en el terreno educativo), el retorno de poblaciones migrantes y las dificultades para las campañas del año en curso (por la escasez de fertilizantes) han llevado a un incremento de la minería artesanal o informal en varias regiones del país, y a presionar por mejoras en la limitada redistribución del canon minero y los «acuerdos marco» entre empresas mineras y comunidades.

Movimientos sociales en un contexto de crisis

A lo largo del primer semestre del año 2022, los movimientos sociales desarrollaron acciones que dan cuenta de procesos de acumulación «moleculares» en espacios locales o sectoriales. A partir del derrame petrolero en Ventanilla-Callao, ocurrido el 15 de enero, se articularon las asociaciones de pescadores artesanales, comerciantes y las poblaciones afectadas de los distritos de Ventanilla, Ancón, Santa Rosa y Chancay y demandaron indemnización por la afectación a la pesca artesanal, atención inmediata para el restablecimiento de la actividad pesquera y comercial de las playas afectadas y sanción a los responsables del derrame de crudo en el Terminal de la Refinería La Pampilla, propiedad de Repsol Perú. El curso de este conflicto muestra claramente la debilidad y ambigüedades del gobierno, incapaz de enfrentar a la empresa extranjera.

Revisando el detalle, se confirma la tendencia del semestre previo (julio-diciembre 2021): incremento de marchas, plantones e, incluso, paralizaciones (en menor medida) sindicales. Salvo las de algunos sectores de trabajadores estatales (salud y justicia) son acciones a nivel de base, sin articulación regional o nacional. Es también notoria la realización de acciones de protesta, en particular plantones, en torno a casos de violencia contra la mujer, desapariciones y feminicidios. Por último, llama la atención el aumento de conflictos que involucran a sectores sociales enfrentados entre sí: comunidades contra mineros o madereros informales; comunidades enfrentadas por límites territoriales; sindicatos mineros contra comunidades. No son muchos, pero pareciera que hay una inclinación a que se multipliquen.

Entre marzo y abril, se intensificaron las movilizaciones de diverso signo. En marzo se alcanzó el pico en cuanto al número de acciones de protesta: 363. Este alto número se explica principalmente por las acciones desarrolladas por los transportistas en el territorio nacional a partir del 28 de marzo, las cuales dejaron como saldo más de 140 personas lesionadas. Alrededor del 5 de abril se convocó a una huelga nacional de transportistas, que tuvo niveles de acatamiento y que terminó siendo levantada parcialmente a lo largo de la semana. El gobierno respondió de manera desproporcionada y declaró el toque de queda en la ciudad de Lima. Por su parte, la coalición opositora al gobierno convocó a una movilización para el mismo 5 de abril. El unánime rechazo al toque de queda contribuyó, sin duda, a la masividad en la movilización de los opositores.

El 1 de mayo, el presidente Castillo asistió al mitin de la CGTP en Lima. En este marco, y sin mucha convicción, el gobierno envió al Congreso un proyecto de ley con carácter de urgencia para que se convoque a un referéndum en torno a la realización de una asamblea constituyente. El proyecto fue rechazado en la Comisión de Constitución. A mediados de mayo, un evento de organizaciones sociales, populares y de izquierda se reunió para acordar un plan de movilizaciones en junio, demandar una nueva Constitución y medidas de emergencia frente a la crisis.

.....

Tabla 2

Perú: acciones colectivas de protesta, por mes, Diciembre 2021-22
(Número de casos)

Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
250	245	264	363	220	160	230	274	337	351	353	361	704

Fuente: Defensoría del Pueblo-SIMCO.

A lo largo del año, el número de acciones de protesta ha tenido dos momentos de ascenso: marzo-abril y agosto-octubre. El primero se explica por el paro de transportistas; el segundo es más disperso en su composición:

El incremento de las acciones de protesta en el mes de diciembre tiene como componente central las movilizaciones que se desencadenaron tras el fallido autogolpe de Pedro Castillo y su posterior vacancia. Si se analiza en detalle la lista que incluye el Reporte de la Defensoría se verá que las acciones colectivas motivadas por las agendas previas (reivindicativas, sociales, territoriales) prácticamente desaparecieron a partir del 7 de diciembre.

Tabla 3

Perú: heridos en conflictos sociales, Diciembre 2021-22
(Número de casos)

Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2	14	-	146	66	25	26	-	13	3	1	333	360

Fuente: Defensoría del Pueblo-SIMCO.

Tabla 4

Perú: muertos en conflictos sociales, Diciembre 2021-22
(Número de casos)

Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
-	-	-	4	1	7	8	-	1	-	-	8	38

Fuente: Defensoría del Pueblo-SIMCO.

Cabe notar que el carácter más convocante y menos orgánico de las movilizaciones del primer semestre tuvo costos significativos en daño a la integridad de las personas, al menos si se compara las cifras de esos meses con las de años previos. Ciertamente estos daños dan un salto en el marco de la crisis que se abre en diciembre.

Las cifras de la tabla de fallecidos tienen un componente muy grave. Desde el inicio de la pandemia, 28 líderes y lideresas ambientales fueron asesinados o desaparecidos en el contexto de defensa de sus derechos. De ese total, 19 eran indígenas que cuidaban su territorio frente a mafias vinculadas a la minería y tala ilegal, narcotráfico y tráfico de tierras. Los asesinatos de sindicalistas y personas que protestan pacíficamente, así como la criminalización a periodistas, a mujeres que denuncian la violencia de género y a defensoras en el ámbito de influencia de las empresas, continuaron incrementándose.

El contexto descrito líneas arriba conllevó a que el movimiento de derechos humanos haya puesto particular insistencia en la demanda al Estado para implementar medidas concretas de protección. Pese a la creación del Mecanismo Intersectorial para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos, la situación no ha mejorado. La falta de presupuesto y la ausencia de

protocolos sectoriales, el incumplimiento sistemático de los plazos de intervención normados, la falta de atención a temas estructurales que subyacen a la violencia —como el narcotráfico, la ausencia de titulación o la aplicación limitada de medidas de protección— son problemas que deben atenderse de manera urgente para que el Mecanismo realmente funcione. A pesar de las solicitudes reiteradas, la Mesa Intersectorial a cargo del tema se reunió apenas dos veces desde diciembre del 2021.

Como nuestra economía crece, pero no redistribuye y el costo de vida se incrementa, no es extraño que haya una clara tendencia a la reactivación de los movimientos laborales y agrarios, en particular de los primeros. También han contribuido a esto las políticas a favor de las trabajadoras y los trabajadores que, de manera limitada, se han desarrollado desde el Ministerio de trabajo.

La mayoría de los conflictos nuevos, registrados en el primer semestre del año, repetían el patrón de los previos: dos se localizan en el entorno de Las Bambas; otro se relaciona con el derrame de zinc en el río Chillón; y el último se vincula a la renegociación de las condiciones de explotación de la minera San Gabriel. La novedad fue el rechazo de la comunidad nativa Huascayacu a la creación de una base de rondas campesinas en el territorio de su comunidad por parte de arrendatarios del sector Sugkash, a quienes acusan de invadir su territorio. El más violento ha sido este último: el 8 de junio se registró un enfrentamiento entre integrantes de la comunidad nativa y presuntos invasores, quienes se identificaron como parte de las rondas campesinas, lo que dejó el saldo de una persona fallecida y cinco heridas.

Tabla 5

Perú: conflictos sociales registrados, por mes, Diciembre 2021-22
(Número de casos)

Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
202	203	203	208	209	205	207	208	209	211	218	221	221

Fuente: Defensoría del Pueblo-SIMCO.

En los meses posteriores, hasta octubre del 2022, según el Reporte de la Defensoría del Pueblo sobre Conflictos Sociales⁸, el número de problemáticas se mantuvo estable —alrededor de 205— hasta el trimestre último (agosto-octubre), cuando subió a 218.

Tabla 6

Perú: conflictos activos, por mes, Diciembre 2021-22
(Número de casos)

Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
148	157	157	160	160	151	153	152	149	152	159	161	160

Fuente: Defensoría del Pueblo-SIMCO.

El 65% son conflictos socioambientales y el 63% apuntan al Gobierno nacional. De los 141 conflictos socioambientales activos y latentes registrados, el 66,7% (94 casos) corresponde a problemáticas relacionadas con la actividad minera; le siguen causados por actividades hidro-carburíferas, con un 19,1% (27 casos).

8. N.º 224, p. 8.

En octubre, la Defensoría identificó ocho nuevos conflictos: cuatro con empresas mineras en Ayacucho y Cusco. Uno de ellos se refiere al derrame de petróleo en Saramuro; otro a los reclamos de diversos sectores frente a los impactos de la construcción del megapuerto en Chancay; y los dos restantes afectan derechos culturales: es el caso de la población de Kuélap, por la desidia de las autoridades frente al daño sufrido en el sitio arqueológico y el masivo reclamo de los estudiantes de la Universidad San Cristóbal de Huamanga por el deterioro de sus condiciones de estudio.

La lista detallada de casos reitera los temas, los escenarios y los protagonistas de la mayoría de los conflictos en los últimos años: demandas a empresas mineras de comunidades en los distritos de Challhuahuacho (Cotabambas, Apurímac), Espinar y Chumbivilcas, en Chetilla (Cajamarca, Cajamarca); reclamo de pescadores, trabajadores y habitantes en general frente a los daños causados por el derrame petrolero en Ventanilla (Callao) y poblaciones amazónicas con demandas similares frente a derrames petroleros.

Tabla 7
Regiones con mayor número de conflictos en sus territorios

Región	Total	%	Activo	Latente
TOTAL	218	100.0%	159	59
Loreto	30	13.8%	25	5
Cusco	20	9.2%	16	4
Apurímac	17	7.8%	14	3
Áncash	15	6.9%	9	6
Puno	13	6.0%	9	4
Piura	13	6.0%	9	4
Huancavelica	10	4.6%	6	4
Cajamarca	10	4.6%	5	5

No es casual que el primer lugar lo ocupe la región Loreto y que, junto con ella, destaquen las regiones que fueron escenarios de intensas actividades mineras. A continuación, la lista de las 10 regiones con mayor número de conflictos en sus territorios⁹:

Los conflictos que involucran más de una región son pocos y los de alcance nacional apenas cuatro, según el informe. Dos de ellos sindicales (Salud y Justicia) y el conflicto con los transportistas que tuvo su máximo desarrollo entre marzo y abril.

Cabe resaltar la peculiaridad de las demandas en regiones amazónicas. En Loreto, el 6 de junio de 2022, se registró un derrame de hidrocarburos en el km 56+700 del Oleoducto Corrientes-Saramuro, Lote 8, en la cuenca del Chambira. Este derrame afectó a diversas comunidades de la parte baja de la cuenca. Por ello las comunidades perjudicadas iniciaron el 13 de julio acciones de protesta con control territorial y del tránsito fluvial. Se sucedieron negociaciones y treguas, y se reiniciaron las acciones de bloqueo el 9 de septiembre. En el curso de las semanas, se sumaron más comunidades y pueblos indígenas afectados por la contaminación, así como la Federación de Pueblos Cocamas Unidos del Marañón (Fedepcum). En octubre, estaban involucradas en la demanda y en acciones variadas otras tres federaciones: Aidema, Orgamunama y Ordemin.

9 Ibidem, p. 17.

A raíz del fracaso de una reunión con la PCM, el 17 de octubre, anunciaron el inicio del control territorial indefinido a partir del 2 de noviembre. La mayoría repite el patrón identificado para el caso Saramuro: derrame petrolero u otro evento que visibiliza la presencia de actividades extractivas, contaminación ambiental, reclamo de remediación e indemnización a la empresa petrolera y Estado. Sin embargo, hay algunos casos en los que los conflictos levantan propuestas más integrales de desarrollo local/comunal, como en Alto Amazonas, Datem del Marañón y cuenca del Urituyacu.

Otra fuente de conflictos en la Amazonía es la expansión de actividades ilegales, sea narcotráfico, minería o tala de árboles. En San Martín, la Comunidad Nativa Huascayacu rechaza la creación de una base de rondas campesinas en su territorio, mientras los arrendatarios del sector Sugkash señalan que la comunidad nativa incumple con los contratos de arrendamiento y que la creación de la base rondera tiene la finalidad de brindar seguridad en la zona. En asamblea del 17 de octubre, los indígenas acordaron que no acudirán a las mesas de diálogo. Este conflicto tiene al menos 10 años.

El 26 de octubre, el local central de la Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa (Odecofroc), en Mamayaque (Condorcanqui, Amazonas) fue atacado por personas armadas, vinculadas a la minería ilegal, que operan en la zona. Esta acción responde a las iniciativas de la Odecofroc para oponerse a las actividades ilegales: bloqueo del río Cenepa, destrucción de dragas mineras ilegales, denuncias públicas. En todas las declaraciones de las organizaciones amazónicas, amenazadas por estas actividades, se reclama contundentemente ante la ausencia del Estado.

En las regiones andinas o predominantemente andinas, los conflictos socioambientales se vuelven complejos. Junto con reclamos de compensaciones por daños o impactos ambientales, como en Apurímac y Cusco, están las demandas de renegociación o ampliación de la cobertura de los convenios iniciales entre las comunidades y las mineras. El caso más reciente es el de las comunidades campesinas de Chuicuni y Chila (Challhuahuacho, Cotabambas) que, en junio y julio, solicitaron ser consideradas parte del área de influencia del proyecto Las Bambas. Durante el segundo semestre del 2022, se han incrementado los reclamos por los impactos del uso de la carretera como parte del «corredor minero». A partir del 8 de noviembre, las organizaciones sociales y comunales de Challhuahuacho bloquean la vía Challhuahuacho-Grau-Abancay y presentan una plataforma de lucha dirigida al Estado y a la empresa minera.

A lo anterior se suman demandas vinculadas al acceso al agua o a la calidad de esta, como el derrame de 35 toneladas (aproximadamente) de concentrado de zinc al río Chillón. Hasta la fecha, sin respuesta a la demanda de remediación y reparación. En algunos distritos de Áncash hay reclamos y negociaciones en torno al agua entre comunidades, regantes y empresas mineras (en particular, la empresa Barrick). En Arequipa, la movilización en el valle del Tambo se ha reactivado por una Resolución Directoral (N.º 0624-2022-ANA-AAA.CO) que otorga la licencia de uso de agua de ríos a la empresa minera Anglo American Quellaveco. En Ayacucho, comunidades de Páucar del Sara Sara, Parinacochas y Lucanas han planteado demandas por la contaminación del agua en las cabeceras de cuenca. En Sinchao (Hualgayoc, Cajamarca) hay una demanda de tres centros poblados por presunta contaminación de las aguas.

Una de las consecuencias de la crisis política en el país es la pérdida o debilitamiento del orden interno en su sentido más amplio, lo que facilita la expansión de las actividades ilegales. En junio, se produjo un nuevo enfrentamiento en Atico (Caravelí, Arequipa), entre mineros informales y trabajadores de una empresa formal, en el que 14 personas fueron acribilladas. Ya en el 2020, hubo otro conflicto similar que cobró 14 vidas humanas y decenas de heridos. Por su parte, los sindicatos de construcción civil continuaron en las denuncias contra las mafias criminales en el sector, incluso han publicado un pronunciamiento conjunto con la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco).

.....

Algunas organizaciones sindicales nacionales han desarrollado procesos de reclamo. Las más importantes fueron las organizaciones de trabajadores del Estado, que tuvieron como objetivo la abolición del régimen CAS y el restablecimiento de la negociación colectiva en el sector público. Ambas demandas obtuvieron logros importantes. Dos sectores estatales activos han sido Salud, en particular Fenutssa¹⁰, y el Poder Judicial.

Un sector cuyas demandas generaron conflictos y acciones de protesta en momentos específicos del año (particularmente en marzo/abril y en octubre) ha sido Transporte (empresas, propietarios individuales, transportistas individuales informales), con pedidos diferenciados y coincidencias puntuales en acciones de lucha y negociaciones.

Si bien el gobierno ha tratado de atender las demandas laborales del magisterio, en algunos lugares hubo requerimientos puntuales de padres de familia al respecto, pero los conflictos más serios se han desarrollado en las universidades. El más saltante ha sido el caso de la Universidad San Cristóbal de Huamanga que reclamó por la falta de docentes, la deficiente organización de los horarios, la inadecuada distribución de aulas, etc. El conflicto derivó en la toma de los locales universitarios, grandes movilizaciones y una desmedida respuesta represiva.

Por último, cabe mencionar que se han desarrollado unos cuantos movimientos vinculados con temas territoriales urbanos. Es el caso de la movilización en Morococha (Yauli, Junín) por el incumplimiento de la empresa Chinalco con relación a los acuerdos para reubicar a la población. Y el caso de Chancay, que realiza acciones de protesta frente a diversos impactos de la construcción del megapuerto que ha sido anunciado como una obra que modificará los flujos de comercio marítimo en el Pacífico Sur.

En síntesis, se puede afirmar que en la sociedad peruana se ha ampliado la demanda de derechos desde el campo de las organizaciones sociales. A la vez, estas demandas se han vuelto complejas porque incluyen, en algunos casos, actores diversos enfrentados entre sí. La tendencia no ha sido la centralización de las demandas en torno a plataformas comunes. Como máximo, se han producido coincidencias en determinadas coyunturas particularmente críticas. Tal como se ha mencionado, salvo las federaciones de pueblos amazónicos, en la mayoría de casos los conflictos socioambientales son protagonizados por comunidades.

Las relaciones entre el curso de la movilización social y la crisis política han sido ambiguas. La oposición al gobierno ha buscado hacer coincidir sus principales movilizaciones (5 de abril y 5 de noviembre) con momentos de agudo conflicto social. Por su parte, el gobierno ha hecho presencia en algunos eventos y ha atraído a su lado a los dirigentes de las principales organizaciones sociales (ANP, CGTP, grupos agrarios). Estas se han expresado repetidas veces contra el golpismo y han desarrollado algunas acciones públicas. Pero en las luchas sociales propiamente dichas, estas han mantenido un curso autónomo frente al gobierno que, en muchos casos, es el blanco directo de los reclamos. Se puede afirmar que la mayoría de dirigentes de sectores sociales organizados comparten una gran decepción frente al curso del mandato presidencial, mantienen una retórica de exigencia de que cumpla sus promesas iniciales, pero consideran que la amenaza mayor a sus derechos proviene de la ultraderecha en el Congreso, a la que califican de golpista. Ha sido reiterada la demanda de «cierre del Congreso» en comunicados y consignas al interior de las movilizaciones sociales populares, en particular en el segundo semestre del año.

10. Se trata de los trabajadores de la Seguridad Social, bastante activos en el semestre. Además de sus demandas reivindicativas, incluyen en su plataforma el rechazo a la fusión de los diversos componentes del sector Salud.

2 El Congreso, la Constitución y los derechos fundamentales: institucionalidad democrática

La agenda del Congreso no se ha reducido a las maniobras desestabilizadoras. Desde su instalación ha desarrollado una ofensiva «contrarreformista» y «antiderechos» y llegó, incluso, a modificar aspectos sustantivos de la Constitución vigente. Un primer paso fue la delimitación restrictiva de la «cuestión de confianza», a través de la Ley N.º 31335-Ley que desarrolla el ejercicio de la cuestión de confianza regulada en el último párrafo del artículo 132 y en el artículo 133 de la Constitución Política del Perú.

Esta ley señala que la cuestión de confianza «está referida a materias de competencia del Poder Ejecutivo relacionadas directamente con la concreción de su política general de gobierno, no encontrándose, entre ellas, las relativas a la aprobación o no de reformas constitucionales, ni las que afecten los procedimientos y las competencias exclusivas y excluyentes del Congreso de la República o de otros organismos constitucionalmente autónomos»¹¹. Ello contradice una sentencia previa del Tribunal Constitucional que observó un proyecto similar del anterior Congreso (sentencia del Caso 00006-2018-AI).

Un cambio de fondo ha sido la **anulación del derecho ciudadano al referéndum**. En el 2021, se aprobó con 76 votos a favor (Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País, Alianza para el Progreso, Acción Popular y Podemos Perú) y 43 en contra la Ley que condiciona la realización de referéndums de contenido constitucional a su previa aprobación por el Congreso. Con este marco, la presentación del proyecto de ley de referéndum que consulte la convocatoria a una asamblea constituyente para una nueva Constitución, por parte del Ejecutivo (abril de 2022), careció de relevancia.

Simultáneamente, el Congreso avaló la impunidad frente a los crímenes cometidos por el gobierno de Manuel Merino, que dejaron más de 50 heridos y dos muertos, en un vergonzoso acuerdo que involucra a Perú Libre y los partidos opositores al gobierno y ha continuado con el copamiento de instituciones clave del sistema de administración de justicia, y amenazó, además, al poder electoral y a la Defensoría del Pueblo. Si bien los resultados de la comisión que investigó el supuesto fraude electoral no cumplieron las expectativas, los de la comisión sobre los sucesos de noviembre del 2021 son una ofensa a la memoria y a los derechos de las víctimas.

La elección de seis miembros del Tribunal Constitucional en mayo del 2022 fue el resultado de una componenda entre las fuerzas mayoritarias del Congreso y el sector «oficialista» de Perú Libre. Esta componenda llevó a que 10 parlamentarios de Perú Libre renunciaran a ese partido para formar el Bloque Magisterial de Concertación Nacional. Las denuncias públicas y

11 <https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-que-desarrolla-el-ejercicio-de-la-cuestion-de-confianza-ley-n-31355-2003559-1/>

la demanda de amparo del sindicato de trabajadores de la Defensoría, que logró una medida cautelar por carecer de los requisitos de transparencia, meritocracia y participación ciudadana, han impedido la elección del nuevo defensor del pueblo.

Otro mecanismo para boicotear las actividades del gobierno por parte del Congreso ha sido la negativa de autorización para los viajes del presidente al exterior. Esto, durante el 2022, sucedió en el viaje a la ciudad del Vaticano y Bélgica para reunirse con el papa Francisco y la presidenta de Comisión Europea, en octubre; y en el viaje a México para participar en la XVII Cumbre de la Alianza del Pacífico, del 24 al 26 de noviembre de 2022. Como al Perú le correspondía asumir la presidencia del organismo, esto provocó la reacción del presidente de México, Andrés López Obrador, que no solo criticó al Congreso peruano, sino que decidió suspender el evento y proponer que dicha reunión se realizase en el territorio nacional.

El único viaje autorizado fue a Santiago de Chile, entre el 28 y 29 de noviembre, para reunirse con el presidente Gabriel Boric y participar en el IV Gabinete Binacional.

La ofensiva «contrarreformista» y antiderechos, en la que han coincidido progobiernistas (Perú Libre y Bloque Magisterial) y opositores. Hitos relevantes.

Cambio en la composición y funciones de Sunedu

El 4 de mayo de 2022, con 68 votos a favor, 39 en contra y 5 abstenciones, el Pleno del Congreso aprobó el cambio de la composición del Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (Sunedu), medida apoyada por las bancadas de Fuerza Popular y Renovación Popular, y la mayor parte de congresistas de Perú Libre y Acción Popular. Con ello, se redujo el mandato del Consejo Directivo de cinco a tres años y se eliminó la participación de profesionales elegidos por concurso público. Se incluyó a representantes de universidades públicas, privadas y colegios profesionales. Sin embargo, en ninguna parte de la ley se especifica cómo se elegirá a estos miembros del Consejo Directivo. El 30 de mayo, el expresidente Pedro Castillo observó la norma. Asimismo, el Segundo Juzgado Constitucional de Lima declaró fundada la demanda de amparo presentada por la Sunedu. A pesar de ello, el Congreso insistió en la Ley N.º 31520 y la hizo pública el 21 de julio.

Participación de los padres y madres en la elaboración del currículum escolar

El 5 de mayo, el Congreso aprobó una norma que incluye (Ley N.º 31498) a las asociaciones de padres y madres en la elaboración de textos y otros materiales, en particular los de educación sexual y afines. La norma fue aprobada con 88 votos a favor, 17 en contra y 13 abstenciones. A pesar de las críticas de especialistas y líderes de opinión, la ley no fue observada por el Ejecutivo.

Cambio de nombre del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

A propuesta de la bancada de Perú Libre, la Comisión de Descentralización aprobó, con 17 votos a favor, el 5 de julio, modificar el nombre de este ministerio. Pasó a denominarse Ministerio de la Familia y Poblaciones Vulnerables. Esta iniciativa forma parte de la sistemática ofensiva contra los derechos de la mujer y la supuesta «ideología de género». La propuesta ha sido rechazada por movimientos sociales y fuerzas políticas diversas, el actual Ministerio de la Mujer, y por agencias del sistema de Naciones Unidas y la Defensoría del Pueblo.

Ilegalización del aborto terapéutico

El jueves 21 de julio, la Comisión Permanente del Congreso de la República agendó el debate del dictamen del Proyecto de Ley N.º 1520 de la congresista fujimorista Rosangella Barbarán. Dicho dictamen, aprobado en la Comisión de la Mujer con 11 votos de ocho bancadas, busca que niñas y mujeres víctimas de violación sexual no accedan al aborto terapéutico vigente en el Perú desde 1924.

«Advertimos que hoy la Comisión Permanente del Congreso podría aprobar P. L. 1520, que no se encuentra acorde a estándares internacionales a los que el Perú pertenece, y no garantiza acceso integral, universal y oportuno a servicios de salud sexual y reproductiva» (Defensoría del Pueblo).

«El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables manifiesta su profunda preocupación respecto a la aprobación por parte de la Comisión de la Mujer y Familia del Congreso de la República sobre el Pre dictamen del Proyecto de Ley 1520-2021/CR, en tanto pone en riesgo la vida y salud integral de la madre gestante, al limitar el acceso al aborto terapéutico» (Ministerio de la Mujer).

Simultáneamente, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República archivó —con 1 voto a favor, 12 en contra y 4 abstenciones— el Proyecto de Ley 954/2021-CR para despenalizar el aborto en casos de embarazo por violación sexual, de la congresista Ruth Luque Ibarra.

Frente a las amenazas de retrocesos y la imposibilidad de adecuar la legislación nacional a los estándares internacionales de derechos humanos, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) señaló la necesidad de abrir el debate democrático sobre el derecho al aborto, que incluye a la ciudadanía y especialmente a las mujeres, adolescentes y niñas, tal como se aprecia en el comunicado de la página 27.

Organización de grupos de autodefensa bajo control del poder militar y otros

La Ley N.º 31494, del 16 de junio de 2022, subordina al poder militar y policial a los Comités de Autodefensa y Desarrollo Rural (CAD), y los incorpora en el «sistema de seguridad ciudadana». Los autoriza a adquirir, por compra o donación por parte del Estado o de particulares, las armas de uso civil que el Ministerio de Defensa permita. Se trata de un retorno a los Comités de Autodefensa, que jugaron un papel importante en la época del conflicto armado interno, los cuales estaban subordinados a la estrategia contrainsurgente, orientados ahora a la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo y la inseguridad ciudadana. Lo preocupante es que detrás de esta ley existe una voluntad de cooptación de las organizaciones sociales y el peligro de armar a distintos grupos.

Bicameralidad y reelección

Pese al resultado del referéndum de octubre del año 2018, el Congreso aprobó el retorno a la bicameralidad y la reelección de parlamentarios como garantía para preservar sus curules en caso de que se produzca una elección general anticipada como resultado de la actual crisis. Con esta medida, introduce 50 modificaciones en la Constitución. Sin embargo, al no obtener 88 votos, esta reforma requiere ser ratificada por referéndum, sin que el Congreso haya avanzado en viabilizar esta consulta ante el temor de perderla.

.....



DEBATE SOBRE EL DERECHO AL ABORTO DEBE SER DEMOCRÁTICO Y RESPETANDO LOS ESTÁNDARES DE DERECHOS HUMANOS

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), entidad no gubernamental dedicada a la defensa y promoción de los derechos fundamentales de la persona en el Perú, **frente a las recientes expresiones sobre el derecho al aborto demanda colocar en la arena pública el debate sobre el derecho al aborto incluyendo a la ciudadanía y, especialmente, a las mujeres y niñas afectadas por embarazos forzados**, quienes tienen derecho a alzar su voz, participar en el debate y decidir sobre sus vidas.

En este sentido, recordamos:

1. **La Constitución Política de 1993**, establece en su artículo 1° que **la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Las mujeres son personas y solo se es persona desde que se nace, antes hay vida en formación y debe también ser protegida, de manera gradual e incremental.**
2. **La Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José**, suscrito por el Perú, señala que *“Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Ese derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente”*. Lo que la **Corte Interamericana**, en su sentencia *Artavio Murillo vs. Costa Rica* (28 de noviembre de 2012), **concluye que: la protección del derecho a la vida con arreglo a dicha disposición no es absoluta, sino que es gradual e incremental según su desarrollo, debido a que no constituye un deber absoluto e incondicional, sino que implica entender la procedencia de excepciones a la regla general** (párrafo 264).
3. El derecho a la vida abarca el derecho a una vida digna; es decir, no solo comprende el derecho de toda persona de no ser privada de la vida arbitrariamente, sino el derecho a que no se le impida el acceso a las condiciones que le garanticen una existencia digna. En similar sentido, el **Comité de Derechos Humanos** ha señalado que el **derecho a la vida** no se debería interpretar en sentido restrictivo; **es el derecho a no ser objeto de acciones u omisiones que causen o puedan causar una muerte no natural o prematura y a disfrutar de una vida digna** (caso *Guzmán Albarracín vs. Ecuador*).

En ese sentido, **el derecho al aborto debe ser parte de un debate democrático donde se ejerza el derecho a la libertad de expresión sin represión ni censura**. Al respecto, es importante señalar desde qué lugar se está hablando. Podría ser desde el derecho, desde la moral, desde la ética, desde la ciencia, desde la religión católica, evangélica o judía; o desde cualquier otra espiritualidad como el aïwin causay, etc.

Lima, 10 de marzo de 2022

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos



Modificaciones a la Ley que regula la tercerización laboral

El 23 de febrero de 2022, el Poder Ejecutivo aprobó el Decreto Supremo N.º 001-2022-TR, el cual modificó el Decreto Supremo N.º 006-2008-TR. Este último aprobó el Reglamento de la Ley N.º 29245 y el Decreto Legislativo N.º 1038. El mencionado decreto precisa que la tercerización no podrá utilizarse en la actividad principal de la empresa que la identifica en el mercado. Esta seguirá vigente para las actividades secundarias de la empresa, proyectos temporales y obras especializadas. Con esta norma se busca evitar la utilización indiscriminada de la tercerización en lo que es «el núcleo del negocio» de la empresa¹², lo que promueve la vigencia de los derechos laborales. La medida provocó reacciones adversas en muchos gremios empresariales que buscaron modificarla antes del plazo de adecuación a la misma (22 de agosto). Se presentaron propuestas legislativas que a la fecha no han prosperado.

.....
12. El dispositivo identifica «el núcleo del negocio» como: i) el objeto social de la empresa; ii) lo que identifica a la empresa frente a sus clientes finales; iii) el elemento diferenciador de la empresa dentro del mercado; iv) la actividad de la empresa que genera un valor añadido para sus clientes; v) la actividad de la empresa que suele reportarle mayores ingresos.

3 Las elecciones municipales y regionales de octubre de 2022

El domingo 2 de octubre de 2022, se realizaron las Elecciones Regionales y Municipales 2022¹³ en todo el Perú. Fueron elegidos 25 nuevos gobernadores regionales, representantes de 196 alcaldías provinciales y de 1694 alcaldías distritales para el período 2023-2026. La segunda vuelta regional se efectuó el domingo 4 de diciembre en Amazonas, Cajamarca, Callao, Cusco, Lambayeque, Lima provincias, Moquegua, Pasco y Piura, sectores en los que ningún partido político había superado la valla electoral del 30% de los votos exigidos.

El principal rasgo de estas elecciones ha sido la prevalencia de los movimientos independientes de alcance regional. Estas agrupaciones recuperaron, en los tres niveles de gobierno subnacional, parte del terreno cedido a los partidos políticos nacionales en las elecciones regionales y municipales del 2018. En el ámbito provincial, obtuvieron la victoria en todas las circunscripciones de cinco departamentos. Además, superaron el número de alcaldías provinciales y distritales ganadas en 2018. Tras los resultados de la segunda vuelta, 14 regiones serán gobernadas por independientes.

Tabla 8
Elecciones municipales y regionales. Resultados generales en el Perú

Partido Político	Gobiernos Regionales	Alcaldías Provinciales	Alcaldías Distritales
Independientes	14	122	995
Somos Perú	7	28	171
Alianza para el Progreso	2	17	167
Avanza País	1	10	74
Frente de la Esperanza	1	4	35
Juntos por el Perú	-	4	38
Perú Libre	-	3	73
Acción Popular	-	3	60
Podemos Perú	-	3	42
Renovación Popular	-	2	36
Fuerza Popular	-	-	3
Total parcial	16	193	699
Segunda vuelta	10	03	995
Total	26	196	1694

13. Fueron convocadas por el presidente Pedro Castillo mediante el Decreto Supremo N.° 001-2022-PCM (4 de enero de 2022).



Los movimientos independientes suelen ser organizaciones efímeras, armadas en función de cada proceso electoral. Incorporan como candidatos a figuras atractivas para las provincias y distritos, personas sin trayectoria ni pasado político, para así atraer al público que está cansado de lo mismo. Estos movimientos hacen un buen uso de los medios de comunicación y de las redes sociales.

Entre los partidos políticos con inscripción nacional, Somos Perú es el que más votos obtuvo y, por primera vez en su historia, logró abarcar siete gobernaciones. En la primera vuelta, sumó un total de 1 185 417 votos, el 11,30 % del total de emitidos. Por su parte, Acción Popular perdió todas las gobernaciones que ostentaba. Avanza País y el Frente de la Esperanza consiguieron las de Madre de Dios y Apurímac, respectivamente. Mientras que Perú Libre, ganador de las elecciones generales del año anterior, no alcanzó ninguna gobernación. Es de notar, sin embargo, que Perú Libre obtuvo más votos que Fuerza Popular: 268 404 (2,56%) contra 217 519 (2,07%).

En el ámbito municipal, los resultados fueron similares. Somos Perú se convirtió en el partido más votado, lo que le ha permitido quedarse con alcaldías provinciales y distritales. Por otra parte, Perú Libre perdió en todos los comicios provinciales en Junín, su lugar de origen, pero mejoró el número de alcaldías distritales bajo su control; en tanto que Fuerza Popular tuvo el peor resultado de su historia. En este caso, ni siquiera llegó a presentar candidatos en varias zonas del país. Los aspirantes fujimoristas consiguieron puestos como regidores solo en los distritos limeños de San Isidro y San Borja.

En cuanto a Lima, se confirmó que, desde el punto de vista electoral, es una plaza conservadora. Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, y Daniel Urresti, de Podemos Perú, procesado por el asesinato del periodista Hugo Bustíos durante el conflicto armado interno, disputaron el puesto político más importante de esos sufragios. López Aliaga ganó la alcaldía de Lima con la menor votación que ha obtenido un alcalde de la capital desde 1980. En esta plaza, la izquierda más moderada pagó el costo de haber presentado un candidato inmerso en denuncias bastante serias y de no haber tomado distancia frente al gobierno de Pedro Castillo. Por su parte, el centro, representado por el Partido Morado, no pudo presentar un candidato en Lima Metropolitana y, salvo en algunos distritos de clase alta y media, registró un desempeño bastante bajo. Se confirma la crisis de ambos sectores, ya observada en la campaña electoral 2021.

En cuanto al perfil de las y los candidatos, Eduardo Ballón identificó características que merecen ser mencionadas. Por un lado, existe un importante número de candidatos a algún tipo de reelección: 94 exparlamentarios que postularon para alcaldes o gobernadores, la mitad de ellos a través de un partido diferente al de su previa elección; por otro, un alto número de pron-tuariados: 1403 con antecedentes (627 con sentencia penal, 972 con sentencia civil y 196 con ambas).

4 Gobierno en crisis y Estado a la deriva

Es evidente que el gobierno de Pedro Castillo afrontó a lo largo del 2022, según analistas, una crisis terminal. El desenlace de diciembre, si bien tuvo elementos imprevistos, no fue sino la culminación de este proceso. Lo grotesco resultó que el otro protagonista del episodio fue la oposición ultraconservadora atrincherada en el Congreso de la República.

Esta crisis cargó con dos componentes centrales: el abandono de la propuesta de cambio, con la cual ganó las elecciones, lo que lo distanció de las fuerzas políticas y sociales que hubiesen podido contribuir a que sea viable; y el creciente peso, dentro del Gobierno, de personas y grupos que representaban intereses particulares e incurrieron en actos con fuertes indicios de corrupción. En la medida en que estas personas fueron identificadas e investigadas, pasaron a la condición de colaboradores eficaces y apuntaron directamente al presidente y su entorno inmediato. Por una u otra razón, la gestión de Castillo no solo perdió apoyo en fuerzas políticas y sociales —en la ciudadanía en general—, sino que contribuyó a que la campaña de los «vacadores» lograra creciente eco en sectores de la sociedad.

También el Congreso pagó un precio por su política de confrontación sistemática y por la priorización de agendas particulares e intereses ocultos. Los resultados de las encuestas del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) e Ipsos coinciden en esto. Según la encuesta del IEP, la aprobación del Congreso cayó de 24% en enero a 12% en mayo, y se recuperó ligeramente en julio hasta alcanzar el 14%. Ipsos, por su parte, dio cuenta de una aprobación del 29% en enero que cayó a 15% en abril y subió un punto en julio.

Por otro lado, todas las encuestas dan cuenta de que los índices de aprobación/desaprobación variaron fuertemente entre regiones y marcaron cursos diferenciados en algunas de ellas. La aprobación del presidente Castillo en Lima Metropolitana (8%) era ínfima en junio, en tanto bordeó el 25% en las otras macrorregiones: 25% en el norte, 30% en el centro, 26% en el sur y 22% en el oriente¹⁴. En el sur, hubo un ligero repunte en los meses finales del 2021 (lo que se refleja en la mejora del acumulado nacional de 25% a 29%), luego comenzó a declinar a partir de marzo. Las demás zonas han sido constantes, sea en la desaprobación (particularmente Lima Metropolitana) o en la aprobación (como es el caso, sobre todo, del oriente, alrededor del 22%).

Como es de suponer, la aprobación en el área urbana era significativamente inferior (23%) a la aprobación en el área rural (30%); también era fuerte la diferencia en la aprobación entre hombres (24%) y mujeres (14%). La aprobación entre los más jóvenes (18 a 24 años) era del

14. Estos son los resultados desagregados de IEP, los de Ipsos tienen algunas diferencias significativas: Lima (9 %), Norte (17%), Centro (29%), Sur (37%), Oriente (26%). Y también en cuanto al apoyo en Urbano/Rural, sin Lima Metropolitana: Urbano (22%), Rural (35%).

16%; en adultos menores de 40, 18%, y 21% entre los mayores de 40 años. En los estratos A/B, el índice de aprobación era de 11%; en el C alcanzaba el 16% y un 25% en los estratos D/E.

En síntesis, la mayoría de las personas que apoyaban al presidente Castillo en los días previos a la vacancia viven en el centro y sur del país, principalmente en zonas rurales, pertenecen a los estratos D y E, son hombres y tienen más de 40 años. Sin duda, tras los sucesos de diciembre, ese núcleo duro se ha mantenido y, dada su clara territorialización, se ha expresado en movilizaciones y acciones radicales. El informe de octubre del IEP menciona: «Quienes aprueban al presidente (...) creen que uno de los problemas es el Congreso y el hecho de que no lo deje gobernar (...). En la medida en que algunos de los argumentos que sostienen a este grupo son más ideológicos (creen que el problema del país son los monopolios, el modelo económico, la Constitución), su posición difícilmente cambiará».

A diferencia de lo que sucede con la desaprobación presidencial, la del Congreso es bastante homogénea, pues oscilaba entre el 9% en el sur y el 17% en el oriente, de 10% para Lima, 12% para el norte y 16% para el centro del país. Es «paritaria» en cuanto a hombres y mujeres: 12%. No muy diferente entre urbano (12%) y rural (15%). La mayoría de quienes podrían respaldar una decisión de vacancia presidencial sumarían a esta la demanda de cese inmediato del Congreso, tal como de hecho ha sucedido a partir del 7 de diciembre. Según la encuesta del IEP, si bien el 66% consideraba que el presidente era deshonesto, el 78% señalaba que el Congreso es la institución con mayor corrupción en el país.

Sin embargo, en contraste a lo sucedido en episodios previos de crisis política, el rechazo no generó movilizaciones masivas en las semanas previas al 7 de diciembre. Esto se puso de manifiesto en las dos convocatorias para noviembre. La marcha del 5 de noviembre liderada por la oposición de derecha no tuvo mayor acogida que la del 5 de abril de 2022. Por otra parte, la marcha de las organizaciones sindicales y populares opuestas al golpismo y que anunciaban la «toma de Lima», el 10 de noviembre, estuvo lejos de alcanzar el nivel de participación de la reunión democrática de noviembre del 2020.

Este malestar generalizado y la ausencia de un horizonte de salida viable y movilizador le dio margen de maniobra a las lógicas de supervivencia del gobierno y del Congreso. Hasta noviembre, como bien había apuntado Patricia Zárate, directora del IEP: «...dos tercios de la ciudadanía desaprueban al presidente, pero también al Congreso, su principal opositor. Es decir, en ese otro lado no hay un liderazgo sólido... Mientras la situación se mantenga de esta manera, difícilmente se podrá encontrar un consenso, no solo para sacar al presidente, sino para definir qué se haría después»¹⁵.

Adicionalmente, en este marco, el peligro mayor que implicaba la continuidad de la crisis institucional era el incremento del rol de los poderes fácticos en diversas instancias y niveles de la vida nacional. Aquí se toman en cuenta los poderes fácticos formales que controlan la economía y los medios de comunicación, o los poderes fácticos emergentes que disputan y ganan territorio y poblaciones para actividades informales, muchas veces ilegales e incluso criminales.

El año 2022 también puede caracterizarse como una etapa en la cual el aparato estatal estuvo a la deriva, lo que implica que en varios casos ha funcionado en 'piloto automático'. De hecho, hubo intentos y gestos reformistas durante los primeros seis meses del gobierno (agosto 2021-febrero

.....
¹⁵ Patricia Zárate, La República, 22 de octubre.

2022), pero dada la complejidad del aparato estatal y la permanente hostilidad del Parlamento y los poderes fácticos, estos no llegaron muy lejos. En varios casos, los ministros optaron por hacer alianzas pragmáticas con los funcionarios que encontraron en su sector. Estas alianzas permitieron avanzar parcialmente durante el primer semestre del gobierno (como en el caso de Economía, Salud, Educación, Mujer, Trabajo). En otros, las burocracias existentes bloquearon la posibilidad de cambios o los mediatizaron (Relaciones Exteriores, Interior, Defensa, Agricultura, Ambiente, Energía y Minas). También se han presentado casos en los cuales quienes ingresaron buscaban producir cambios en función de cuotas partidarias y un manejo poco transparente del sector respectivo (los más importantes han sido Transporte y Vivienda).

Economía

En páginas previas de este documento, se ha hecho referencia al paradójico desencuentro que se da entre la política (en aguda crisis) y la economía (en recuperación, al menos hasta el primer trimestre del 2022). Si bien hay factores externos que contribuyeron a la expansión económica del 2021, nadie puede negar que hubo aciertos centrales en el período de gestión de Pedro Francke, que sirvieron para disipar los temores de los mercados, según su propio balance¹⁶.

El gran pendiente, señalado por el exministro Francke, fue —y es— la reforma tributaria. Es imposible enfrentar seriamente los déficits sociales y en infraestructura —para no mencionar otros temas— con una presión tributaria del 15% o 16% del PBI, seis puntos debajo del promedio latinoamericano y casi 20 menos del que tiene la OCDE. Ninguno de los dos ministros de Economía que sucedieron a Francke lo siguieron abordando.

El otro tema de fondo pendiente, con relación al Estado, es el de la reforma del servicio público. La que se intentó con Servir solo ha alcanzado al 1% de trabajadores públicos en una década. El desorden en los niveles de sueldos y conceptos remunerativos en el sector público y una multiplicidad de regímenes (D. L. 276, D. L. 728, CAS, contratos por servicios, regímenes especiales, etc.) son terreno fértil para la corrupción y las prácticas clientelares. Una contribución a la reforma del servicio público fue el reconocimiento del derecho de los trabajadores del Estado a la negociación colectiva. En la Ley de Presupuesto 2022 se incluyó un artículo que abrió las puertas a este derecho laboral. Posteriormente, se aprobó un reglamento con los mecanismos para esta negociación, pero los trabajadores obtuvieron logros parciales.

Agricultura

Durante los 17 meses de gobierno de Pedro Castillo, hubo siete ministros de Agricultura, solo dos de ellos tenían alguna vinculación con movimientos o propuestas de cambio para el sector. El de mayor duración fue Víctor Maita, dirigente de la CNA y la FARTAC. En su periodo de gestión se manifestaron algunos avances para darle contenido a la «segunda reforma agraria», y se colocó como eje de la política en el sector a la agricultura familiar. Los avances concretos fueron limitados. En opinión de exfuncionarios y de dirigentes agrarios, el cambio más importante fue la relación directa entre el ministro y organizaciones agrarias.

16. Ver la entrada del 26 de febrero de 2022 en la página personal de Pedro Francke: <https://www.bing.com/ck/a?!&p=334a2a0faec531f1JmItldHM9MTY1OTE1MTA3NSZpZ3VpZD1iNzM3M2QxZi00NmE4LTQ5NWVtYmI0NS05YzAzNDFiYWE2ZDkmaW5zaWQ9NTE3MQ&pt=n=3&hsh=3&fclid=3429d1f4-0fb6-11ed-a7dc-8b9b7799271e&u=a1aHR0cDovL3BIZHJvZnJhbmNrZS5jb20v&ntb=1>

Para ello, se creó tanto el gabinete agrario (que incluía a 10 ministros) como el consejo agrario (que incluyó autoridades, funcionarios y dirigentes de los principales gremios del sector). Hubo un impulso inicial favorable a mercados para la agricultura familiar y otras medidas con beneficios para el sector (franja de precios, compras públicas). A esto, se sumó la elaboración de un fondo para la mujer rural, con el presupuesto 2023, y una propuesta de Secigra agrario que está como proyecto de ley en el Congreso. Una iniciativa que no ha prosperado es la de descentralizar los servicios rurales básicos que actualmente pasan por las agencias del Minagri o Agro Rural. En general, la reestructuración de aquel ministerio sigue pendiente.

A la situación de abandono histórico del campo, se sumó el impacto de la crisis internacional. Ya desde fines del año 2021 se sintió el incremento del precio de diversos insumos, como es el caso de los fertilizantes, agudizado por la invasión de Rusia a Ucrania, lo que afectó gravemente a los productores nacionales. La improvisación en la conducción del Ministerio de Agricultura, tras la salida del ministro Maita, ha llevado a que el tema no solo no se resuelva, sino que motive denuncias por corrupción. La otra gestión que despertó cierta expectativa fue la del ministro Andrés Alencastre (junio-septiembre 2022). Sin embargo, no logró revertir la parálisis del sector y, tras ser cuestionado por un grupo de las organizaciones agrarias, fue reemplazado.

La falta de rumbo en el sector Agricultura es particularmente grave, dada la sequía que está afectando la sierra sur y centro del país. Un 11 % de la superficie se ha dejado de sembrar en este periodo, lo que se debe también al menor uso de fertilizantes por su alto costo.

Educación

No solo no se han producido cambios significativos para fortalecer el derecho a la educación en sus diversas facetas, sino que se generó un retroceso en ese sector, a través de algunas iniciativas. Para esto, los grupos antiderechos se respaldaron de las distintas bancadas del Congreso, con acciones dirigidas a suprimir del currículo educativo el enfoque de género y la educación sexual, o a desarrollar la enseñanza de «la historia del terrorismo». Del mismo modo, se resalta la cerrada defensa hacia los intereses de universidades privadas de baja calidad, con una lógica reivindicativa y economicista del sector del magisterio que apoyó a Pedro Castillo.

Aparte, se aprobaron una serie de dispositivos que afectaban la educación intercultural bilingüe, recientemente revertidos. Según el mismo ministerio, como resultado de los impactos de la pandemia, el 23% de niñas, niños y adolescentes habría abandonado las aulas durante el año en curso (también los que no se matricularon). Esta grave situación no ha sido tomada en cuenta ni por la cartera correspondiente ni por el mandato en su conjunto.

Salud

Tras un primer semestre en el que se logró mantener el ritmo de los programas de vacunación y se continuó con el desarrollo de las iniciativas para ampliación de la cobertura del sector, hubo nombramientos que han debilitado la gobernabilidad de la cartera. La salud sigue en emergencia estructural, pues se encuentra permanentemente al borde del colapso. Si bien se ha ampliado la cobertura del SIS, que hoy alcanza a 18 millones de personas, la cual incluye un millón de venezolanas y venezolanos, el presupuesto asignado sigue siendo el mismo de años previos a la pandemia. Con la agudización del problema (sin olvidar la salud mental) y la recurrencia de dificultades que fueron desatendidas durante la crisis, se suma la amenaza de nuevas

.....

epidemias. Se tomaron decisiones basadas en criterios partidistas y el manejo de los recursos mediante prebendas.

Trabajo

En este sector se produjeron cambios significativos como resultado de la movilización e incidencia de los trabajadores organizados (CGTP, CUT, estatales, etc.), especialmente a partir de las acciones gremiales de la agroindustria en el 2020. El ministerio ha cumplido un rol en este proceso a través del fortalecimiento de las inspectorías laborales (Sunafil) y algunos dispositivos legales. Ya se mencionó el reconocimiento del derecho a la negociación colectiva en el sector público. Se adiciona la derogatoria de la «suspensión perfecta de labores» y la regulación de la tercerización, excluida de la actividad principal de la empresa; además del inicio del proceso de la elaboración de un nuevo Código del Trabajo.

Justicia

En este sector, a su turno, han asumido el cargo tres ministros. El de mayor permanencia fue Aníbal Torres. Este ingresó al ministerio con algunas propuestas punitivas de impacto: enviar a Fujimori y Montesinos a prisiones comunes, y disminuir la edad de imputabilidad criminal de 18 a 16 años. El ministerio ha dado parcial continuidad a procesos previos: la discusión de una política nacional de derechos humanos, la identificación y devolución de restos de víctimas del CAI y la discusión e implementación de los protocolos sobre defensores de empresas y derechos humanos. La poca efectividad de sus intervenciones se puede medir por el incremento del número de defensores de derechos asesinados.

Más allá de la justicia como sector del Ejecutivo, la población percibe que en este sector existe la mayor desigualdad. Según datos de la Enades 2022, el 83% de la población encuestada considera que, en el Perú, el acceso a la justicia es muy desigual. A pesar de ello, Aprodeh logró que tres miembros del comando paramilitar, autodenominado Rodrigo Franco, fueran condenados a 15 años de prisión por el crimen del abogado Manuel Febres Flores¹⁷, cometido el 28 de julio de 1988, y el asesinato del dirigente minero Saúl Cantoral Huamaní, ocurrido el 13 de febrero de 1989. De manera similar, el Instituto de Defensa Legal (IDL) alcanzó sentencia condenatoria para el caso de San Pedro de Hualla¹⁸, en el que los militares detuvieron y desaparecieron a miembros de esa comunidad. Desde esa fecha han negado a los familiares todo tipo de información sobre su paradero, y solo dieron respuestas evasivas: «Se llevaron a los agraviados en helicópteros»; o respuestas sardónicas como señalar que «los agraviados estaban con San Pedro». Es decir, 34 y 38 años después, fuera de todo plazo razonable, lo que, por sí mismo, puede constituir una violación adicional.

Género, derechos de las mujeres y políticas públicas¹⁹

Durante la campaña electoral y a lo largo de su ejercicio como presidente, Pedro Castillo no usó lenguaje inclusivo, por el contrario, siempre utilizó el plural masculino que subsume a las

17. <https://lpderecho.pe/lea-sentencia-caso-comando-rodrigo-franco-expediente-935-2007-0-5001-jr-pe-04/>

18. <https://www.idl.org.pe/condenan-a-20-anos-de-prision-a-capitan-julio-farfan-araujo-por-la-desaparicion-forzada-de-17-comuneros-de-cayara-chincheros-y-san-pedro-de-hualla/>

19. Sección elaborada por Rocío Silva Santisteban.

mujeres en una neutralidad inexistente. Esto, sin duda, denotó su poco interés en los derechos de las mujeres, su resistencia al enfoque de género y la invisibilización de la población LGTBIQ. Más bien, el candidato declaró a favor de la familia heteronormativa tradicional: «Hay que defender a la familia en la escuela. Pensar en otra cosa es quebrar a la familia. Como maestros, respetamos los valores de la familia y hay que profundizarlos». Esto contestó ante una pregunta sobre el enfoque de género en el currículo escolar²⁰. Esta respuesta anticipó una situación que, durante el mes de junio de 2022, se concretó cuando el Ejecutivo no observó la Ley 31498, Ley que impulsa la calidad de los materiales educativos en el Perú, publicada el 24 de junio de 2022. Esta ley, en realidad, regula la participación de los padres de familia en el material vinculado a la educación sexual y sanciona drásticamente a maestros y gestores educativos que propongan visiones pluralistas al respecto. Eso conforma, en la práctica, un retroceso en torno al enfoque de género en la educación peruana. Algunas fuentes señalan que el mismo Pedro Castillo fue el que pidió expresamente que no sea observada la ley²¹.

Esto deja en claro lo que Jeannette Llaja, consultora y especialista en género, ha denominado como la poca resistencia del Poder Ejecutivo frente a las arremetidas ultraconservadoras del Poder Legislativo, debilidad a la que se agrega el poco interés en fortalecer las políticas de empoderamiento de las mujeres y de lucha contra la violencia de género. A pesar de que, en el país, con relación a la desigualdad entre hombres y mujeres, el 34% de la población la percibe como muy grave. En Lima Metropolitana, el 42% de la población de 18 a 24 años considera muy grave la desigualdad entre mujeres y hombres, personas LGTBIQ y personas blancas y no blancas. Así también, el 47% de peruanos opina que la desigualdad es inaceptable, versus un 29% que la considera aceptable (Enades 2022).

Este escenario grafica el retroceso en temas de género. La situación se vislumbró desde el primer gabinete con la presencia de solo dos mujeres. El Perú pasó a ser el antepenúltimo país latinoamericano en términos de paridad en el Poder Ejecutivo. Con la salida del gabinete Bellido y la entrada como primera ministra de Mirtha Vásquez, el número de mujeres en el gabinete aumentó ligeramente. En los gabinetes posteriores el porcentaje de mujeres ministras no ha superado el 30%. Esta situación es elocuente, pues deja de manifiesto que la urgencia por pensar en políticas públicas paritarias y con enfoque de género quedó en una buena intención que no pasa a la acción concreta, ni siquiera en los discursos públicos del presidente.

Retroceso en presupuesto del MIMP

A pesar de que podría pensarse que la pandemia debía obligar a ampliar las políticas en protección de las mujeres, Jeannette Llaja sostiene que el presupuesto del año 2022 dedicado a erradicar la violencia de género disminuyó: «En los últimos años, venían corrientes conservadoras desde el Poder Legislativo. Salvo la gestión del primer ministro Villanueva con Vizcarra, el Ejecutivo tenía una defensa del enfoque de género, aunque limitada. Desde mi punto de vista, esto se perdió con Pedro Castillo desde el primer día: el MIMP se aisló, hizo reconocimientos y condecoraciones, pero con capacidad de incidencia baja y retroceso en términos presupuestales».

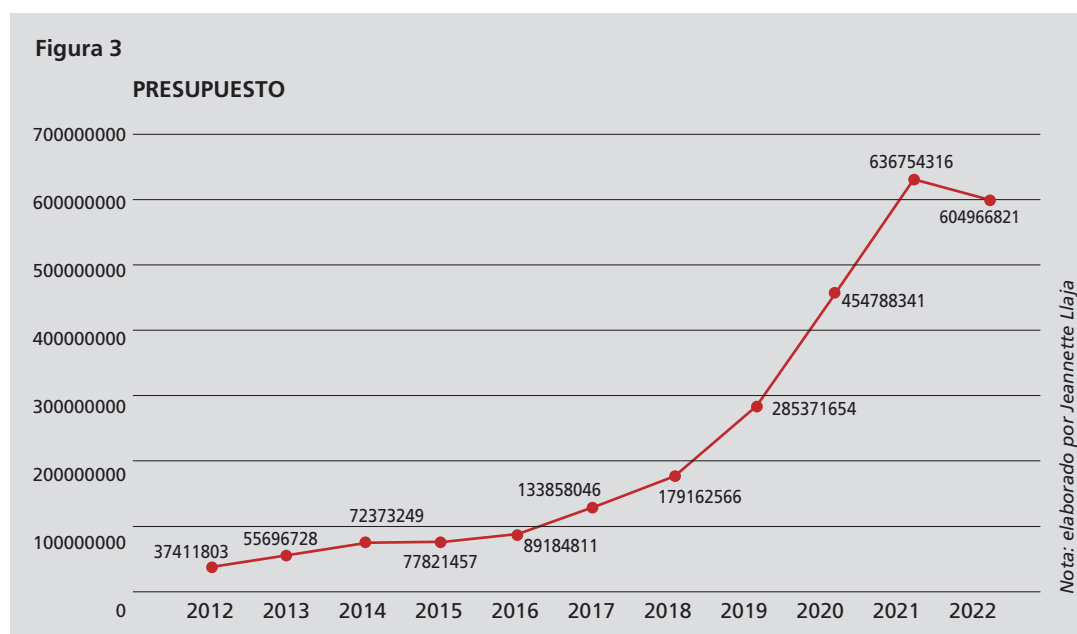
20 Fuente: Otras Latitudes <https://distintaslatitudes.net/explicadores/que-prometio-pedro-castillo> revisado el 27 de julio de 2022.

21 Con información de una fuente reservada al interior de la PCM.

Tabla 9*Presupuesto asignado en la lucha contra la violencia de género*

Programas presupuestales relacionados a la Violencia contra la Mujer						
Programa presupuestal	PPR 080		PPoR RVcM		Total	
	PIA	PIM	PIA	PIM	PIA	PIM
2012	37,162,170	37,411,803	0	0	37,162,170	37,411,803
2013	48,631,112	55,696,728	0	0	48,631,112	55,696,728
2014	71,867,949	72,373,249	0	0	71,867,949	72,373,249
2015	81,076,992	77,821,467	0	0	81,076,992	77,821,467
2016	83,927,426	89,184,811	0	0	83,927,426	89,184,811
2017	141,505,358	133,858,046	0	0	141,505,358	133,858,046
2018	162,749,705	179,162,566	0	0	162,749,705	179,162,566
2019	433,612,264	285,371,654	0	0	433,612,264	285,371,654
2020	571,818,205	454,788,341	0	0	571,818,205	454,788,341
2021	294,284,032	282,199,547	382,859,910	354,554,769	677,143,942	636,754,316
2022	277,690,535	287,498,959	254,691,670	317,467,862	532,382,205	604,966,821

En el 2020, el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) asignado al Programa de Lucha contra la Violencia Familiar aumentó en un 72% respecto al 2019, y llegó a 573 millones de soles (actividades y proyectos). Sin embargo, en el año 2021, el PIM disminuyó en 43% y fue de 294 millones (con una ejecución de 96%). Durante el 2022, decayó aún más, con 279 millones presupuestados²². En la figura 5, se puede observar el frenazo en torno al presupuesto para el ministerio:



22. Comunicación personal de Alexandra Ames, directora del Observatorio de Políticas Públicas de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico.

A pesar de esto, en julio de 2021, cuando ingresó la nueva administración, también hubo problemas de ejecución, particularmente en Inabif y el Programa Aurora. Esto se trató de revertir con estrategias. «Por eso, el MEF nos quiso reducir el presupuesto en 2022, aunque, finalmente, no se redujo el presupuesto del sector, pero sí del Sistema Especializado de Justicia (SNEJ)», sostiene la fuente del MIMP.

En noviembre del 2021, Anahí Durand, la primera ministra de la Mujer del gobierno de Pedro Castillo, dio una entrevista al diario *El País* e hizo un balance de los primeros 100 días de su gestión²³. Sostuvo que encontró un Estado «bastante replegado en su rol rector, protector, promotor, impulsor y garante de derechos». «Tenemos una normativa interesante, hemos desarrollado políticas muy importantes y las estadísticas de violencia no bajan: vamos a establecer los pasos que se tengan que dar. Estamos viendo cómo reformulamos la parte preventiva y cómo involucramos a la población», agregó. A un año de distancia, el diagnóstico del sector no revela modificaciones sustantivas. Como se menciona en otra sección de este informe, el ministerio ha tenido que afrontar sucesivas iniciativas hostiles de parte del Congreso de la República.

Otro de los problemas del MIMP ha sido el exceso de burocracia. Con la Ley N.º 31131, que eliminaba el régimen CAS (posteriormente declarada inconstitucional por una sentencia del Tribunal Constitucional), el ministerio tuvo que gestionar a 4500 empleados y empleadas que pasaron a tener estabilidad laboral directa. Según la fuente del MIMP, muchos de estos trabajadores fueron cuestionados por maltrato, manejo inadecuado de situaciones de emergencia, poca empatía y machismo o, incluso, por no hablar la lengua de la región en la que trabajan: «El problema del CAS fue uno que tuvimos que enfrentar, personas con muchos años en el ministerio, y mucha rotación de cargos. Hubo una manera de hacer las cosas demasiado legalista, burocrática, poco cercana, conformista, y escuchábamos siempre excusas como «eso no está en mis competencias», «no tenemos los recursos». Esta situación impidió un recambio generacional en el ministerio, al margen que las profesionales jóvenes que podían entrar a trabajar no tenían la experiencia laboral de los exigentes requerimientos del Estado peruano.

Como lo sostiene la fuente anónima del MIMP, otras de las dificultades fueron las diferencias entre los dos viceministerios y la urgencia de cambiar a funcionarios que, contrario a las necesidades de las mujeres, no empataban con las modificaciones que se requerían para modernizar a la entidad.

Coordinaciones entre el gobierno central y los gobiernos regionales y municipales

Tanto Alexandra Ames como la fuente del MIMP coinciden en sostener que uno de los logros del gobierno de Pedro Castillo en temas de género y mujeres fue la mejora en las coordinaciones institucionalizadas entre el gobierno central y las mujeres de los gobiernos regionales y municipales²⁴. En el último año, frente a las elecciones regionales y municipales de octubre 2022, se han impulsado programas de capacitación y empoderamiento a mujeres líderes de la sociedad civil y a autoridades locales como alcaldesas y regidoras. La fuente del MIMP afirma que este programa forma parte de Gobernando Juntas, que tiene dos componentes: articula-

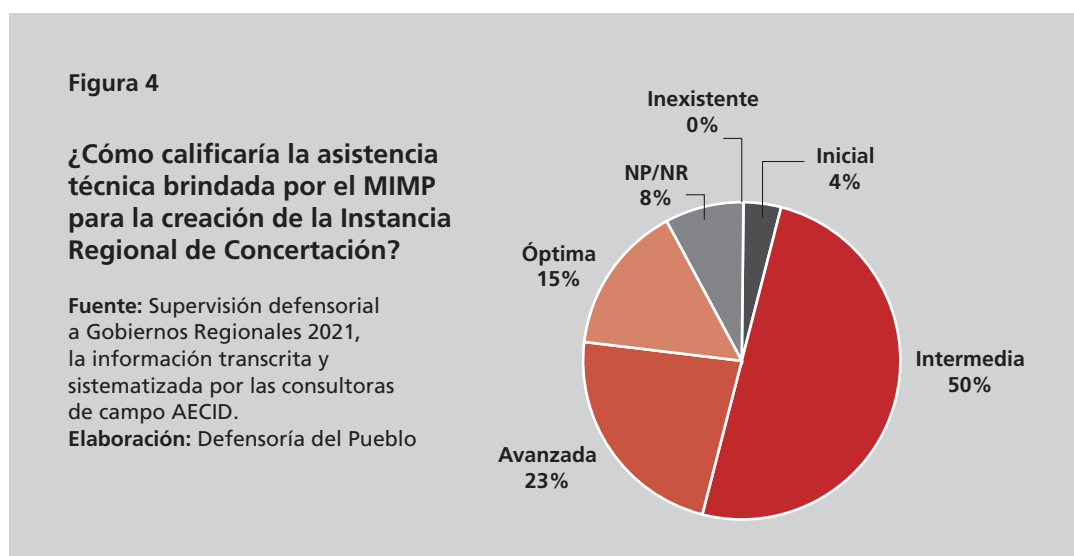
23. Entrevista a Anahí Durand por Jacqueline Fowks, diario *El País*, 17 de noviembre de 2021 <https://elpais.com/sociedad/2021-11-17/la-ministra-que-trabaja-para-acercar-el-feminismo-al-gobierno-de-pedro-castillo.html> visitada el 25 de julio de 2022.

24. Comunicación personal de Alexandra Ames.

ción con las organizaciones sociales y con las mujeres autoridades para facilitar los planes, y proyectos de inversión de alcaldesas.

Si bien la transferencia de responsabilidades del MIMP a los gobiernos regionales ha avanzado —se incluye la entrega de recursos—, no se constata un paso generalizado en relación con la sensibilización de las y los servidores públicos de gobiernos intermedios para incluir el enfoque de género en las prácticas cotidianas de atención de todas estas instancias. Como sostiene Ames: «para tener sociedades libres de machismo, primero se debe erradicar el machismo en los tomadores de decisión de todos los niveles de gobierno. Por lo tanto, la descentralización de estas funciones sigue siendo una tarea pendiente».

Hoy existen espacios formales como las Instancias Regionales y Locales²⁵ del Sistema Nacional para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, promovidas por la Ley N.º 30364, que están operativas en cada región, provincia y distrito del Perú. Estas instancias coordinan, articulan y evalúan las políticas públicas regionales y locales para la erradicación de la violencia. Según un Informe de la Defensoría del Pueblo, solo 14 de 26 instancias regionales se encuentran en una etapa avanzada de implementación y 9 de 26 desarrollan campañas y actividades en el marco de la Ley N.º 30364 y en articulación con la Comisión de Alto Nivel de Lucha Contra la Violencia a las mujeres, presidida por el MIMP (ver figura 4).



Sistema Nacional de Cuidados

Una de las propuestas innovadoras de políticas feministas del MIMP ha sido el Sistema Nacional de Cuidados, planteado por Anahí Durand durante su gestión y anunciado en agosto de 2021, por el entonces primer ministro Guido Bellido ante el Congreso.

Si bien los cuidados son un derecho, una necesidad y un trabajo, en la actualidad, se resuelven desreguladamente de manera individual, comunitaria o familiar, de acuerdo a las posibilidades

25. Mapeo de las Instancias Regionales y Locales de Concertación <https://observatorioviolencia.pe/wp-content/uploads/2021/04/matriz-de-instancias-distritales-de-concertacion-idc.pdf> visitada el 25 de julio de 2022.

económicas de cada núcleo y principalmente recae sobre las mujeres. Así se evidencia en la encuesta realizada por Flora Tristán y el Instituto de Estudios Peruanos (IEP, 2021), donde al igual que en los datos de la Encuesta Nacional del Uso del Tiempo (ENUT, 2010), las mujeres peruanas dedican 17,8 horas por la semana a las labores del hogar y 14,2 horas a cuidar a otra persona del hogar (79% niñas, niños, adolescentes; 22 % a alguien con enfermedad, 8 % a personas con discapacidad). Ello permite entender la necesidad urgente de establecer un Sistema Nacional de Cuidados que pueda tener una implementación nacional y que sea responsable en lo social y en términos de género.

En mayo de 2022, el MIMP, a través de la Resolución Ministerial N.º 114-2022-MIMP, creó el grupo de trabajo sectorial con una naturaleza temporal de seis meses para establecer una propuesta concreta. El 28 de julio de 2022, en su mensaje a la nación, el expresidente Pedro Castillo señaló que se envió al Congreso la propuesta de ley del sistema nacional de cuidados.

Sin embargo, hasta la fecha, más allá de la presentación del Proyecto de Ley N.º 2735/2022-PE, los avances han sido mínimos. Jeannette Llaja dice: «Tengo la impresión de que el MIMP tiene capacidad mínima de incidir para que este se viabilice. Este planteamiento implica un nivel de inversión importante». Al respecto, Mirtha Vásquez indica que el Sistema Nacional de Cuidados fue declarado inviable por el MEF durante su gestión. El pretexto fue que no se negoció en su momento para incluirlo en el presupuesto público. Según Vásquez, el MEF exigía al MIMP, para la aprobación del Sistema de cuidados, un plan desagregado a fin de asignar presupuesto y, lamentablemente, eso nunca se desarrolló desde el ente rector. El sistema se presentaba como algo genérico y no aterrizaba en propuestas concretas. Vásquez agrega que, en su momento, Anahí Durand pudo insistir porque algo se pudo haber logrado con Pedro Francke en el ministerio. Pero tampoco lo hicieron.

Enfoque de género en el Poder Judicial

Desde que la jueza suprema Elvia Barrios se convirtió en la primera presidenta de la Corte Suprema en toda la historia del Perú, se colocó como una prioridad el tema de género y de violencia de género al interior del Estado. Para la implementación de este enfoque, el Poder Judicial se articuló con el MIMP, dado que este es el ente rector en todas las políticas de igualdad de género.

Lamentablemente, los servicios que brinda el Poder Judicial en temas de violencia de género se han visto afectados por limitaciones presupuestales. No se ha logrado, por ejemplo, sumar más distritos judiciales. En general, la implementación del Sistema Nacional Especializado de Justicia (SNEJ) se ha visto afectada por la reducción definida por el MEF a partir de evaluar que durante el año previo hubo subejecución de lo asignado.

En noviembre del 2022, se aprobó el «Protocolo de Administración de Justicia con Enfoque de Género del Poder Judicial»²⁶; sin embargo, el proceso de implementación aún no muestra sus frutos y todavía continúan los casos de discriminación de género en las actuaciones judiciales.

26. Resolución Administrativa N.º 114-2022-P-CE-PJ, 14 de noviembre de 2022. En: <https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/27e8a9804946b9eb81daf59026c349a4/RESOLUCION+ADMINISTRATIVA-000114-2022-P-CE.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=27e8a9804946b9eb81daf59026c349a4>

5 Contribuciones y logros del movimiento de Derechos Humanos durante el 2022

En medio de esta compleja e inestable situación, el movimiento de derechos humanos ha tratado de mantenerse fiel a su misión de promover, proteger y defender todos los derechos para todas y todos. Mantuvo, igualmente, su compromiso con ciudadanas y ciudadanos, comunidades, organizaciones sociales y con colectivos afectados directamente por violaciones a sus derechos. Ha alertado acerca de la peligrosa deriva antidemocrática de la actual crisis.

Tal como lo expresó el comunicado de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y sus aliados del 13 de octubre:

URGENTES REFORMAS POLÍTICAS PARA MEJORAR LA REPRESENTACIÓN Y ESTABLECER BARRERAS EFICACES CONTRA LA CORRUPCIÓN

La larga y desgastante crisis que estamos viviendo en el país tiene un carácter sistémico y pone en cuestión el futuro de la democracia. Superarla exige construir acuerdos mayoritarios básicos que demandan articular una gran voluntad sustentada en la necesidad de recuperar la política para las ciudadanas y ciudadanos, capaz de asegurar el compromiso claro de quienes son elegidos como nuestras autoridades. En un escenario en el que el comportamiento y los intereses del Ejecutivo y el Congreso marchan en dirección contraria, es nuestra obligación y derecho pronunciarnos.

1. La degradación democrática del país se expresa en el preocupante desconocimiento de derechos fundamentales ganados por la ciudadanía –como la igualdad de género y la no discriminación–, promovidos, lamentablemente, por varias bancadas del Congreso. Se expresa también en el debilitamiento de las instituciones por la designación a importantes cargos públicos de personas no idóneas y frecuentemente vinculadas a actividades criminales. La crisis de gobernabilidad, la inestabilidad y la alta rotación en el ejercicio de los cargos de los ministros condiciona la falta de políticas públicas y la ineficiencia en la gestión. Este escenario deteriorado y de severa crisis política y moral puede profundizarse con los resultados de las elecciones municipales y regionales, en la que participaron cientos de candidatos acusados de actos de corrupción y de otros hechos que evidencian su falta de idoneidad.

2. La creciente judicialización de la política dio ayer un paso más con la denuncia constitucional de la Fiscal de la Nación contra el presidente como presunto autor de distintos delitos, pidiéndole al Congreso acusarlo ante el Poder Judicial, invocando la suscrita Convención de la ONU contra la corrupción. Distintos sectores, incapaces de encontrar una salida política a la situación que han creado, han convertido esta decisión en parte de su estrategia para mantenerse en las posiciones de poder que ocupan tanto en el Legislativo como en el Ejecutivo.



3. Suma a nuestra preocupación y protesta el hecho irregular e injustificado del seguimiento de aparatos de inteligencia del Ejército Peruano a distintas organizaciones sociales, políticos de izquierda, autoridades civiles y organismos de derechos humanos. Ello evidencia un condenable y peligroso comportamiento ilegal motivado por razones ideológicas, lo que nos recuerda al régimen fujimorista. Expresamos nuestra solidaridad y respaldo a la labor que realizan las distintas instituciones afectadas por este reglaje inaceptable. Nuestra preocupación es mayor por el silencio de los poderes del Estado, las instituciones públicas y los medios de comunicación sobre estas acciones que desconocen el rol que la Constitución establece para las FFAA.

4. Frente a la estéril confrontación entre poderes del Estado, que defienden sus intereses inmediatos, urge una salida democrática que supere la severa crisis de gobernabilidad. El primer paso es la adopción de reformas políticas que generen condiciones para mejorar la representación y establezcan barreras eficaces contra la corrupción. Abrir un período de transición, más allá de lo político e institucional, requiere atender las urgencias económicas, sociales y de servicios de la sociedad, en particular de las mayorías que viven en la marginalidad y la precariedad. Ello supone avanzar respuestas y propuestas frente a un modelo que evidencia su agotamiento.

5. Con este marco de reformas cobra sentido el adelanto de elecciones como camino de salida a la crisis que atravesamos. En un contexto incierto y polarizado, de desconfianza y desaliento, no hay ruta perfecta para consensuar las reformas y fijar plazo razonable para el adelanto de elecciones generales. La fragmentación política y social, agudizada por las prácticas populistas del Ejecutivo y el Legislativo y los mezquinos intereses políticos y económicos en juego, imposibilitan un consenso. Lo realista será construir acuerdos plurales y mayoritarios que se reflejen en fuerzas políticas y sociales que actúen como garantía de la democracia y del compromiso ético para los cambios impostergables que requerimos. Quienes estamos comprometidos con un desarrollo real y con la vigencia y fortalecimiento de la ciudadanía y la democracia, demandamos a los poderes del Estado, que garanticen la institucionalidad democrática y los derechos humanos.

6. Invitamos a las organizaciones e instituciones de la sociedad civil y la ciudadanía a la vigilancia, a la movilización activa y a la participación decidida en la construcción de un camino democrático de salida de la crisis, lo cual exige reformas básicas que nos permitan el adelanto de elecciones y la elección de autoridades electas idóneas.

Lima, 13 de octubre de 2022.

Instituciones que suscriben:

- Coordinadora Nacional de Derechos Humanos – CNDDHH
- Grupo Propuesta Ciudadana – GPC
- Asociación Arariwa
- Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos – PROMSEX
- Centro de Estudios para el Desarrollo Regional – CEDER
- Movimiento Manuela Ramos
- Centro de Estudios Regionales Andinos Bartolomé de las Casas – CBC
- Centro de Estudios para el Desarrollo y la Participación -CEDEP
- Centro Ecuménico de Promoción y Acción Social Norte – CEDEPAS Norte
- Centro de Investigación Social y Educación Popular – Alternativa
- Centro Peruano de Estudios Social – CEPES
- Centro de Investigación y Promoción del Campesinado – CIPCA
- Centro de Estudios y promoción del Desarrollo – DESCO

Hasta los días previos al 7 de diciembre, si bien se vivía una ofensiva sistemática contra aspectos sustantivos de la normativa y de la institucionalidad protectora de los derechos humanos, es factible identificar logros significativos de los movimientos, así como de las y los ciudadanos. Los más destacados:

- *Avances en procesos judiciales relacionados con el conflicto armado interno. Diversos casos pasaron a la fase de juicio oral y se lograron sentencias favorables a las víctimas en casos emblemáticos.*
- *Caso de esterilizaciones forzadas. Luego de una larga audiencia de presentación de cargos que se realizó en 47 sesiones (de marzo del 2021 a diciembre del 2021), el juez abrió proceso penal contra Fujimori, sus exministros y funcionarios de salud.*
- *Absoluciones de líderes criminalizados por razón de la lucha social. Destacan los casos de Cotabambas y Espinar.*
- *Avances en casos ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La demanda por la contaminación en La Oroya, entre otras.*
- *El inicio de la implementación del Plan Nacional de Exhumaciones.*
- *Reinicio de la búsqueda de restos de víctimas del caso Cantuta y hallazgos de restos.*
- *La visibilización de demandas de comunidades afectadas en sus derechos territoriales y ambientales.*
- *Avances en la construcción de la Política Nacional de Derechos Humanos y en la creación, en particular, del Protocolo sobre Empresas y Derechos Humanos.*

Estos logros son el resultado del activismo y la solidaridad entre movimientos y ciudadanía en general, a pesar de la crisis que nos acompañó a lo largo del año, de la vigencia de una precaria institucionalidad democrática que reconoce el derecho al reclamo. Sin duda, con la nueva fase de la crisis a la que ingresó el país después del 7 de diciembre, se ha puesto en duda el derecho a la protesta.

6 Un nuevo momento en la crisis política: golpe fallido y contragolpe institucional

Como antecedente inmediato de los sucesos del 7 de diciembre, cabe mencionar la presentación de una nueva moción de vacancia impulsada por el congresista no agrupado Edward Málaga (exmiembro del Partido Morado).

Málaga había iniciado el trámite de la moción el 29 de noviembre. Esta se basaba en cuatro argumentos principales:

- *El irresponsable desmantelamiento de la administración pública y el copamiento clientelista de las instituciones del Estado.*
- *Vínculos cada vez más evidentes con graves actos de corrupción, incompatibles con el ejercicio de la presidencia de la República.*
- *Graves faltas éticas que atentan contra la dignidad de la figura presidencial.*
- *Vulneración de los principios de separación y equilibrio de poderes al corromper al Poder Legislativo.*

La moción fue rápidamente admitida a debate con 73 votos a favor, 32 en contra y 6 abstenciones. Era parte de la agenda del pleno del 7 de diciembre. Hasta la noche del 6 de diciembre, diversas fuentes —incluso personas vinculadas con los «vacadores»— afirmaban que la nueva moción tampoco alcanzaría los votos necesarios. Por su parte, en el entorno presidencial se trabajaba en los argumentos de defensa del presidente frente a la mencionada moción. Por cierto, en días previos, circularon rumores de golpe de Estado y se ordenaron al menos dos cambios en el comando del Ejército.

Sin embargo, poco antes del mediodía del 7 de diciembre, el presidente Pedro Castillo anunció, en un mensaje a la nación a través del canal del Estado, un conjunto de medidas para enfrentar «la nefasta labor obstruccionista de la mayoría de congresistas»:

- *Disolución «temporal» del Congreso de la República.*
- *Instauración de un «gobierno de emergencia» excepcional que «gobernará mediante decretos ley».*
- *Convocatoria a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para que «elabore una nueva Constitución en un plazo no mayor de nueve meses».*
- *Toque de queda a nivel nacional entre las 10:00 p. m. y las 4:00 a. m.*

- *«Reorganización» del sistema de justicia: el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia y el Tribunal Constitucional.*
- *Comunicar a la OEA «la decisión tomada».*
- *Respetar «escrupulosamente» el modelo económico basado en una economía social de mercado.*

Este anuncio se propaló pocos momentos después de que Salatiel Marrufo, exjefe del gabinete de Asesores del Ministerio de Vivienda, aceptara ante la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República haber recibido cuatro millones de soles en coimas de parte de la empresaria de construcción Sada Goray, dinero que habría llegado al presidente Pedro Castillo a través de Geiner Alvarado (ministro de Vivienda), congresistas y periodistas.

Existen diversas «narrativas» en torno a los hechos que llevaron a Pedro Castillo a decidir el sorpresivo anuncio del 7 de diciembre a las 11:00 a. m. Todas coinciden en que no lo había coordinado ni con sus asesores más inmediatos ni con el Consejo de Ministros ni con los partidos que lo respaldaban hasta ese momento. Se afirma que Castillo llegó a la conclusión de que lo vacarían en la tarde y que le correspondía tomar la iniciativa, aprovechando el gran desprestigio del Congreso y la capacidad de movilización de quienes reclamaban su cierre. Algunas fuentes indican que contaba con el apoyo del Ejército para un plan de cierre. Las versiones difieren en torno a quiénes y con qué intención lo alentaron a lanzar su discurso. Se mencionan reuniones, entre la noche previa y la madrugada, con algunos voceros de las posiciones más extremas del espectro «castillista»; así como una planificada labor de contrainteligencia orientada a provocar esa decisión para facilitar la vacancia. Queda por dilucidar el rol que jugó el efímero ministro de Defensa Emilio Bobbio Rosas, un militar en retiro que había ejercido como jefe del Gabinete de Asesores de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), quien cumplió un rol en las campañas de la ultraderecha contra Castillo en meses previos y, a la vez, presumía de una amistad con Antauro Humala.

Tras el anuncio presidencial se encadenaron las renuncias de todos los ministros, así como las condenas o tomas de distancia de sus asesores inmediatos y todos los partidos con representación congresal. Se consideró a los que apoyaban a Castillo. Inmediatamente, el presidente del Congreso, el exmilitar José Williams Zapata, adelantó la reunión del Pleno para las 12:30 p.m. Entre las múltiples expresiones de rechazo al conato de golpe de Estado destacó la de Dina Boluarte. La declaración del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, por un lado, y la de la Embajada de los Estados Unidos, por otro, cerraron el cerco institucional en torno a Pedro Castillo. (ver comunicado en página 46)

A la 1:10 p. m., se inició el Pleno del Congreso para debatir y votar la vacancia del presidente Castillo, esta vez acusado de impulsar un golpe de Estado. No hubo necesidad de debate. Se pasó inmediatamente a una votación abierta y en orden alfabético. En 30 minutos, la vacancia de Pedro Castillo fue aprobada con 101 votos a favor, 6 en contra y 10 abstenciones. Integrantes de todas las bancadas votaron por la vacancia, las excepciones fueron individuales. Tras la votación, la Mesa Directiva del Congreso citó para las 3:00 p. m. a la vicepresidenta Dina Boluarte para que asumiese la presidencia de la República. Rumbo a la embajada de México, Pedro Castillo fue detenido y llevado a una dependencia policial, donde la fiscal de la nación ordenó su detención preventiva para iniciar un proceso preliminar por los delitos de rebelión y conspiración, según el artículo 346 del Código Penal.



RECHAZAMOS GOLPE DE ESTADO

Rechazamos el intento de quebrantamiento del orden constitucional, producto de la profunda crisis estructural, agudizada por el entrampamiento político entre los distintos poderes del Estado.

Hacemos un llamado al restablecimiento pacífico de la democracia, pasa por atender las demandas urgentes de la población de los distintos territorios del país, reformas políticas y el llamado a elecciones generales.

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos

Lima, 07 de diciembre de 2022

Dina Boluarte ingresó a la sede del Congreso de la República a las 3:30 p. m. a fin de jurar como presidenta de la República. Minutos después, también ingresaron los altos mandos de las Fuerzas Armadas y Policiales. Casi al dar las 4 de la tarde, Boluarte se puso la banda de presidenta de la República y agregó a la fórmula protocolar que asumía el cargo «desde este momento hasta el 28 de julio de 2026». Este anuncio le abrió diversos flancos al nuevo Gobierno. Por un lado, para los sectores que seguían apoyando a Castillo (31% de la opinión pública nacional, según la encuesta más reciente, más del 40% en regiones del sur y centro del país), se consolidó la imagen de Boluarte como traidora. Meses atrás había señalado que, si vacaban a Castillo, ella renunciaría. Para la opinión pública más amplia, contradecía el reclamo generalizado de «que se vayan todos», dado que el desprestigio del Congreso era largamente superior al de Castillo. En su posterior discurso, que duró menos de 10 minutos, Dina Boluarte anunció:

- *Convocar a un proceso de diálogo entre todas las fuerzas políticas representadas o no en el Congreso.*
- *Retomar la reforma política.*

- *Solicitar una tregua política para instalar un gobierno de unidad nacional.*
- *Solicitar un plazo para «rescatar a nuestro país de la corrupción y el desgobierno».*
- *Solicitar a la Fiscalía de la Nación y la Procuraduría Pública acciones inmediatas contra la corrupción.*

Ni ella ni los partidos en el Congreso asumieron que se trataba de un Gobierno de transición. El nuevo Gobierno aspiraba a ser el implementador de un proyecto de mediano plazo que, rápidamente, se decantaría como autoritario, represivo y «restaurador» del poder tradicional en todos los terrenos: desde el económico hasta el ideológico-cultural. El discurso estaba dirigido a congraciarse con las bancadas del Congreso, especialmente de la extrema derecha, y con los poderes fácticos promotores de la vacancia desde el día que se instaló el periodo de Pedro Castillo.

Con lentitud, según informes confiables, debido a la renuencia de diversas personas a sumarse al nuevo Gobierno, se fue configurando un gabinete caracterizado por la mediocridad, la falta de experiencia política y, en algunos casos, oscuros antecedentes de corrupción. Inicialmente, el gabinete fue encabezado por Pedro Ángulo, exdecano del Colegio de Abogados de Lima y otrora fiscal superior en el Ministerio Público, además de excandidato presidencial de los remanentes del partido de Kuczynski. El gabinete demoró en completarse y en que les tomen juramento. En menos de 10 días tuvo que afrontar dos renunciaciones (Educación y Cultura) y el cambio de su presidente: salió Angulo e ingresó Alberto Otárola, ministro de Defensa en el gabinete Angulo, abogado personal de Dina Boluarte.

Lo que llevó de un gabinete a otro fue el despliegue de una inédita movilización social popular, particularmente fuerte en las regiones del sur y centro del país, que rechazaba el golpe institucional y exigía «que se vayan todos». Las marchas fueron violentamente reprimidas y acumularon 21 muertos, entre el 11 y el 16 de diciembre. En respuesta a estas, cuyo detalle se presenta más adelante, se produjo el cambio en la conducción del gabinete y, a la vez, se anunció la propuesta de adelanto de las elecciones generales para abril del 2024. Le dieron así 18 meses de vida —hasta julio del 2024— tanto al Congreso como al nuevo Gobierno.

Que el ministro de Defensa del primer gabinete pasase a ser presidente del Consejo de Ministros en la segunda oportunidad fue clara expresión de la voluntad de conservar y endurecer la respuesta a la protesta popular. El plazo de más de un año para las elecciones apuntaba a crear el escenario propicio con el fin de sacar adelante las «reformas políticas» planteadas por las bancadas de derecha (reelección, bicameralidad, diversos mecanismos de veto a partidos y candidatos considerados «antisistema»), hasta la remoción de las autoridades de los organismos electorales. El 20 de diciembre, tras una negociación a puerta cerrada, el Congreso aprobó la propuesta del congresista fujimorista Hernando Guerra García para realizar las elecciones en abril del 2024. Además, se rechazó la propuesta de incluir una consulta ciudadana en torno a la convocatoria o no a una asamblea constituyente.

La respuesta al golpe: movilizaciones sociales y ciudadanas

El mismo día 7 de diciembre se iniciaron las protestas en todo el país. En Lima se convocó a una marcha de apoyo a Pedro Castillo ante la eventualidad de una vacancia. La movilización se desarrolló en el nuevo contexto y se produjeron enfrentamientos con la policía, los que

culminaron con la toma de la plaza San Martín. Simultáneamente, se desarrollaban asambleas autoconvocadas, en particular en las principales ciudades del sur y del centro del país: Arequipa, Puno, Cusco, Abancay, Andahuaylas, Huancavelica y Huancayo. También se registraron acciones en diversas provincias de Cajamarca. A partir del día siguiente se originaron tomas y bloqueos de carreteras en la Panamericana Sur y tramos de la Panamericana Norte. Destacó la participación de los trabajadores de la agroindustria, así como de mineros informales en Atico y Nazca, en el sur, y en el valle de Virú, en el norte.

En algunas regiones, el conflicto escaló y alcanzó altos niveles de violencia. La primera región que ganó notoriedad fue Apurímac. Andahuaylas, a partir del 9 de diciembre, fue escenario de masivas movilizaciones y choques contra la Policía Nacional. El impacto de la violencia represiva —21 heridos en dos días— contribuyó a la expansión del movimiento. El día 11 de diciembre, el Comité de Lucha de Apurímac se declaró en insurgencia popular y convocó a un paro indefinido a partir del día siguiente. En el marco del paro, se produjo la toma y saqueo del aeropuerto en Andahuaylas y la quema de la comisaría de Huancabamba. Como consecuencia de los enfrentamientos se lamentaron dos muertos y 30 heridos. En días posteriores el número de víctimas mortales se elevó a seis. Ante esto, el gobernador regional de Apurímac solicitó a la presidenta Dina Boluarte que adelante las elecciones generales, cierre el Congreso y dé curso a un proceso constituyente.

Otra región que fue escenario de masivas movilizaciones, acciones violentas y una dura represión fue Ayacucho. Para el 15 de diciembre, el Frente de Defensa (probablemente el más organizado del país) convocó a una junta ciudadana. Tras su desarrollo multitudinario y ordenado, se desprendieron contingentes que intentaron tomar el aeropuerto, pero fueron violentamente reprimidos, con un saldo de ocho muertos, la mayoría por heridas de bala y algunos de ellos a varios kilómetros de distancia del aeropuerto. También hubo 52 heridos, según la Dirección Regional de Salud de Ayacucho. La población respondió a la violenta represión con la toma y quema de diversos locales públicos. Dos manifestantes heridos murieron después (los días 16 y 21, respectivamente).

En Cusco se produjeron movilizaciones y enfrentamientos, tanto en la capital regional como en diversas provincias. El 14 de diciembre, un intento de toma del aeropuerto Velasco Astete fue duramente reprimido con un saldo de dos personas fallecidas. Ese mismo día, en Espinar, fue atacado el local de la municipalidad provincial. A partir de esa fecha quedó cerrado el aeropuerto y suspendido el servicio de trenes a Machu Picchu. En La Convención, comunidades indígenas se apoderaron de la planta de bombeo de gas natural, ubicada en la localidad de Kepashiato.

En Arequipa se efectuaron movilizaciones con diversas convocatorias, particularmente en las extensas zonas periféricas de la ciudad. El 12 de diciembre, alrededor de 400 manifestantes invadieron la pista de aterrizaje del aeropuerto. Como resultado del enfrentamiento con la policía, falleció Miguel Arcana y se reportaron 21 heridos. Ese mismo día se produjo un ataque contra la planta lechera de la empresa Gloria. En la misma región se originaron bloqueos y desmanes en la Panamericana Sur. El 19 de diciembre, en la zona de Chala, distrito de Caravelí, falleció Xavier Candamo Dasilva, un minero artesanal, producto del impacto de perdigones. En Puno, en sus tres principales ciudades —Puno, Juliaca e Ilave—, hubo grandes marchas desde el día siguiente a la vacancia de Castillo. Como consecuencia de las movilizaciones, y sin víctimas mortales de por medio, se produjeron el cierre del aeropuerto de Juliaca y el bloqueo de la carretera que conecta con Bolivia vía Desaguadero.

.....

El día 14 de diciembre, tres personas murieron durante el cierre de carreteras en La Libertad. La primera víctima falleció a causa de un golpe con una piedra; las otras dos, en accidentes de tránsito. Dos días después, en el distrito de Pichanaki, Chanchamayo, en la región Junín, la Dirección Regional de Salud (Diresa) reportó tres víctimas mortales y 52 heridos (43 civiles, 9 policías) en los enfrentamientos registrados desde la madrugada en el puente que une el distrito Pichanaki y el anexo de Sangani. Uno de los fallecidos, un joven de 18 años, recibió un disparo en la cabeza, mientras se encontraba en la puerta de su casa. Otro, un menor de 17 años, perdió la vida de un disparo de bala en el abdomen, cuando estaba con su enamorada y no participaba en la manifestación, según relató su madre.

Las tomas de vías de comunicación son un tipo de acciones que se han generalizado, en años recientes, en el marco de los conflictos sociales. Habitualmente, se producen cuando se entran las negociaciones entre organizaciones sociales, empresas y Estado, como ha sucedido en el llamado corredor minero (Apurímac-Cusco) o en la Amazonía, en el entorno de los ríos que comunican a la región. En este caso, se emprendieron desde el primer día con particular violencia alrededor de los aeropuertos. Alentó este rápido incremento tanto la gravedad del hecho y la radicalidad de la demanda (renuncia de Dina Boluarte, cierre del Congreso) como la percepción de que estaba en curso la implementación de un dispositivo nacional de seguridad en los días previos a Navidad. Cinco aeropuertos fueron cerrados o suspendieron sus operaciones: el aeropuerto de Andahuaylas (11 diciembre); el aeropuerto Alfredo Rodríguez Ballón, de Arequipa; el aeropuerto Teniente Alejandro Velasco Astete, de Cusco (12 diciembre); el aeropuerto de Juliaca (14 diciembre) y el Alfredo Mendiivil Duarte de Ayacucho (15 diciembre).

A partir de la segunda quincena de diciembre comenzaron a trasladarse delegaciones desde los distritos y provincias a las capitales de las regiones y desde las regiones, en particular del sur, a la ciudad de Lima. Fueron múltiples las muestras de solidaridad de las comunidades por las cuales pasaron los representantes, así como en las ciudades de destino. Se organizaron albergues con medios precarios, ollas comunes, atención médica y acompañamiento legal ante la amenaza de represión —tal como, de hecho, sucedió en el local de la Confederación Campesina del Perú (CCP), en las plazas San Martín y Manco Cápac—. En las principales universidades públicas de Lima se observaron dos actitudes opuestas en relación con la posibilidad de acoger a los marchantes. Mientras que en la Universidad Nacional de Ingeniería se abrieron las puertas para estudiantes universitarios del interior del país por decisión de su rector, Alfonso López Chau, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos la acogida promovida por los estudiantes fue abiertamente confrontada por la rectora, quien a inicios del año 2023 autorizaría el violento allanamiento del campus.

La respuesta del Gobierno a la movilización popular

Como respuesta a la movilización social, el 14 de diciembre, el Gobierno declaró el estado de emergencia (DS 143-2022-PCM) en todo el territorio nacional por 30 días calendario, «con el fin de garantizar el control del orden interno y la tranquilidad de la población tras las manifestaciones que se vienen suscitando en distintas regiones». Al día siguiente, se decretó la «inmovilidad social obligatoria» (DS 144-2022-PCM) por cinco días en 15 provincias del país: Arequipa (Arequipa); Virú (La Libertad); Ica y Pisco (Ica); Andahuaylas y Chincheros (Apurímac); Cusco, La Convención, Chumbivilcas y Espinar (Cusco); Carabaya y San Román (Puno); Tayacaja y Angaraes (Huancaavelica); y Cangallo (Ayacucho). El mapa que dibuja este Decreto Supremo ha sido homologado con el mapa de los resultados electorales en abril

del 2021: se trata de provincias donde el triunfo de Pedro Castillo fue abrumador. También podría homologarse con el mapa de los conflictos sociales recientes más relevantes: ahí están las provincias del corredor minero (Apurímac y Cusco), las de la agroexportación (La Libertad e Ica) y las de mayor movilización en el paro agrario del 2019 (Apurímac y Huancavelica).

Desde el primer momento, la respuesta del Gobierno fue brutalmente represiva. Dos días después de la vacancia, el 9 de diciembre, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos emitió un pronunciamiento que identifica las vulneraciones más graves a los derechos, que estaban ocurriendo en la represión a las movilizaciones:

- *Uso de perdigones de calibre 00 y canicas.*
- *Disparo de gases lacrimógenos directamente al rostro de los manifestantes.*
- *Infiltración de efectivos encubiertos en las movilizaciones.*
- *Falta de identificación visible de los policías uniformados.*
- *Control de identidad indiscriminado en las vías públicas para intimidar.*
- *Sembrado de pruebas incriminatorias a personas detenidas.*
- *Detenciones arbitrarias de personas por participar en las movilizaciones.*
- *Restricciones a la defensa de detenidos y presiones a estos para que firmen documentos incriminatorios o en blanco.*
- *No entrega de información sobre identidad y ubicación de las personas detenidas.*

A pesar de esta alerta, en los días siguientes se sumó el uso de armas de guerra. Los militares dispararon directamente a los manifestantes, e hicieron uso de la fuerza de manera desproporcionada, con el saldo de víctimas que se reseña más adelante.

El 15 de diciembre, la Fiscalía de la Nación decidió iniciar las diligencias sobre los hechos ocurridos durante las protestas, como si fueran organizaciones criminales. Mediante Resolución 2673-2022-MP-FN, la fiscal de la nación, Liz Patricia Benavides Vargas, dispuso que las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada realicen investigaciones inmediatas y diligencias urgentes por delitos que pudieran cometerse en el marco de las manifestaciones que se llevaron a cabo en el país. A las investigaciones y denuncias por criminalidad organizada se sumó una intensa campaña de persecución, que acusó a los líderes y dirigentes de las movilizaciones de organizaciones terroristas, en concreto a Sendero Luminoso y su «brazo político», el Movadef. Esta campaña alcanzó portadas y titulares en los principales medios de comunicación que dieron amplia cobertura a las declaraciones del jefe de la Dirección contra el Terrorismo (Dircote), el general Óscar Arriola.

Un hecho que se ubicó en el centro de esta campaña fue el allanamiento del local de la Confederación Campesina del Perú (CCP), en la plaza Bolognesi de Lima, el 17 de diciembre, el cual se impulsó sin la presencia del Ministerio Público. Como resultado de esa acción, la policía retuvo a 26 personas durante todo el día y las acusó de organizar y promover actividades terroristas. Los familiares de los retenidos informaron que ellos llegaron a Lima para participar en las movilizaciones y se alojaban en dicho local. La policía, aparentemente,

.....

sembró pruebas: machetes, hondas, piedras, clavos, pasamontañas y otros objetos» que fueron presentados en los medios de comunicación como «armas». Hasta se habló de la existencia de «dinamita y otros explosivos». Además, se presentó a dos de los retenidos como vinculados al denominado «Andahuaylazo» de 2005, sin precisar su participación, pero se dio a entender que se trataba de asesinatos de policías. Finalmente, las personas retenidas fueron liberadas en la misma noche. Luego se desarrollaron otros operativos de intervención en espacios públicos ocupados por las y los manifestantes. Entre el 15 y 22 de diciembre, la Policía y el Ejército ocuparon la plaza San Martín en Lima y se anunció el desalojo de la plaza Manco Cápac —para el 2 de enero—, que estaba ocupada por personas que habían llegado a Lima para protestar.

La brutalidad de la respuesta represiva, que alcanzaría niveles aún mayores en los primeros meses del año 2023, estuvo acompañada desde un inicio por una clara voluntad de garantizar impunidad. En ese sentido, se pronunciaron los voceros parlamentarios de los partidos promotores de la vacancia y los más radicales voceros de la ultraderecha en diversos medios de comunicación. Incluso, la presidenta Dina Boluarte, en declaraciones a un programa televisivo el 18 de diciembre, no solo atribuyó la responsabilidad principal de las muertes a las y los manifestantes, sino que propuso que estas debían ser investigadas en el fuero militar y en el Ministerio Público. No solo reaccionaron las organizaciones de derechos humanos y la Defensoría del Pueblo, también lo hizo el Fuero Militar Policial, que el día 20 de diciembre emitió un comunicado con el que aclaró que «no juzga delitos comunes ni a civiles». Ante ello, en una nueva entrevista el día 23 de diciembre, cuando ya había 27 muertos, la presidenta tuvo que retractarse (ver comunicado página 52).

La reacción internacional

La crisis abierta el 7 de diciembre rápidamente acaparó las primeras páginas y titulares de los principales medios de comunicación del mundo. Gobiernos y organismos supranacionales se pronunciaron y coincidieron en la necesidad de encontrar una salida que respetase los derechos humanos y la Constitución peruana. Conforme los hechos de violencia se transformaron en noticia, fueron evidentes las diferencias en el terreno internacional. El Gobierno de México, por ejemplo, al aceptar recibir como asilados a la esposa e hijos de Pedro Castillo, se ganó la animadversión del Congreso y del Gobierno de Dina Boluarte. Lo mismo sucedió en los días siguientes con los líderes de Honduras, Bolivia y Colombia.

Dada la situación que atravesaba el país, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó un comunicado el 17 de diciembre. Expresó su preocupación por la violencia en las protestas, en particular por parte de las fuerzas del Estado, e hizo un llamado a solucionar este inconveniente por canales democráticos y con pleno respeto a los derechos humanos. Tanto desde el gobierno de facto como desde la oposición se solicitó la presencia de una comisión de la CIDH. Esta estuvo en el país entre los días 19 y 22 de diciembre, encabezada por Tania Reneaum Panszi (México), secretaria ejecutiva de la CIDH. En esta primera visita —la segunda se suscitaba en enero de 2023—, se reunieron con la presidenta de la sucesión y con el expresidente, representantes del Poder Legislativo, autoridades judiciales, líderes regionales y familiares de víctimas de los enfrentamientos en varias regiones del país. A partir de ese momento, la CIDH ha demostrado una particular atención y preocupación frente a las vulneraciones a los derechos humanos en el país (ver comunicado página 52).



NO HAY EXCUSAS PARA ELIMINAR LAS GARANTÍAS DEMOCRÁTICAS Y LOS DERECHOS HUMANOS

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y sus 78 organismos a nivel nacional, frente al proceder violento y vulneratorio de los derechos humanos por parte de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, y el discurso de las más altas autoridades civiles y militares, manifestamos lo siguiente:

1. El Estado está obligado a garantizar los derechos de todas y todos los peruanos. No se puede regresionar en la aplicación de derechos, ni justificar su no implementación.
2. Rechazamos el intento de equiparar a manifestantes con grupos violentistas, para justificar la pérdida, hasta ahora, de 23 vidas humanas; así como el uso de argumentos seudo estadísticos basados en el número de manifestantes.
3. Deploramos que hasta ahora el Estado peruano no haya dado una explicación sobre la investigación de las muertes de manifestantes, causadas por las fuerzas del orden, por lo que demandamos el levantamiento del Estado de Emergencia y la plena restitución de las garantías individuales. No se puede retornar a la metodología autoritaria de la violación sistemática de los derechos humanos.
4. Rechazamos el allanamiento a locales gremiales y partidarios, la ciudadanía tiene toda la libertad democrática de organizarse, representarse, y no ser estigmatizada ni criminalizada por sus ideas, ni violentada en sus derechos.
5. Es momento en que el Congreso deje las triquiñuelas y acuerde el adelanto de elecciones generales para el año 2023. Como demanda más del 86 % de nuestros y nuestras compatriotas.

RECHAZAMOS LA MILITARIZACIÓN DE LA PROTESTA Y EL CRECIENTE AUTORITARISMO

19 Diciembre 2022



7 Balance a diciembre del 2022: violaciones sistemáticas y nuevas amenazas

El balance inicial de las movilizaciones de diciembre, lamentablemente, no puede comenzar sin mencionar a las 27 personas fallecidas como resultado de la violenta represión del Gobierno:

Tabla 10
Personas fallecidas como consecuencia de la represión estatal

Nº	Nombre	Región	Edad	Fecha	Motivo
1	Quispe Garfias, Beckhan Romario	Apurímac	18	11/12/22	PAF*
2	A.Q.D.		15	11/12/22	
3	R.P.M.L.		16	12/12/22	
4	Enciso Arias, Jhon Erik		18	12/12/22	
5	Lizarme Barbosa, Wilfredo		18	12/12/22	
6	Arcana, Miguel	Arequipa	23	12/12/22	
7	Huamán Cabrera, Carlos	La Libertad	26	13/12/22	
8	Rojas Vásquez, Cristhian Álex	Apurímac	19	14/12/22	
9	Quispe Callo, Lucio	Cusco	35	14/12/22	---
10	Cruz Cabrera, Efrén		45	14/12/22	---
11	E.N.V. A.	La Libertad	17	14/12/22	---
12	Aguilar Yucra, José Luis	Ayacucho	20	15/12/22	PAF
13	Mendoza Huarancca, Jhon		34	15/12/22	
14	Prado Arango, Edgar		52	15/12/22	
15	Rojas García, Clemer Fabricio		22	15/12/22	
16	Sañudo Quispe, José		31	15/12/22	
17	Urbano Sacsara, Luis Miguel		20	15/12/22	
18	García Gallo, Raúl		35	15/12/22	
19	C.M.R.A.		15	15/12/22	
20	Cárdenas Escobal, Yoni Rosalino	La Libertad	51	15/12/22	---
21	Hanco Chaka, Leonardo David	Ayacucho	27	16/12/22	PAF
22	Paucar Sapillado, Isabel	Cusco	89	16/12/22	---
23	T.C.J	Junín	17	16/12/22	PAF
24	Galindo Vizacrra, Diego		45	16/12/22	
25	Barra Leiva, Ronaldo Fernando	Junín	22	16/12/22	
26	Da Silva Candamo, Javier	Arequipa	30	19/12/22	
27	Alarcón Galindo, Jhonatan	Ayacucho	19	21/12/22	

* PAF: Proyectil de arma de fuego / Fuente: CNDDHH y Defensoría del pueblo.



Tras la oleada de movilizaciones y bloqueos de carreteras, pronunciamientos de organizaciones sociales y políticas que demandaban la renuncia de Dina Boluarte y elecciones inmediatas, la proximidad de las celebraciones de fin de año planteó varias interrogantes en relación con el curso de la crisis política y sus salidas. La hipótesis del Gobierno era que, con el desgaste de los movimientos, por la contundencia de la represión y la distensión que generan las fiestas, la tendencia sería que en las primeras semanas del 2023 todo se estabilizaría.

En efecto, en la mayoría de las regiones, las organizaciones involucradas en la protesta decretaron una «pausa» (no una tregua) para permitir el reabastecimiento, movilidad interna en función de las celebraciones, así como la preparación de nuevas jornadas de lucha. El 28 de diciembre, alrededor de 70 dirigentes sociales, representantes de la denominada Macro Regional del Sur, que incluye siete regiones (Ayacucho, Apurímac, Arequipa, Cusco, Puno, Moquegua y Madre de Dios), acordaron preparar una nueva Marcha de los Cuatro Suyos hacia la capital para los primeros días de enero. De igual manera, la Macro Región Oriente, conformada por las regiones de Amazonas, Ucayali, Loreto y San Martín, anunció una huelga indefinida a partir del 4 de enero y exigió las mismas demandas. Reuniones similares en otras regiones del país (Ica, Junín, Huancavelica) y en Lima (a través de la Asamblea de los Pueblos cuyo eje articulador es la CGTP) también acordaron retomar las acciones de lucha en la primera semana del 2023.

8 Un balance preliminar y perspectivas

Desde la óptica de los derechos humanos, el proceso en su conjunto ha significado una sucesión de violaciones. Para comenzar por lo más inmediato, tanto la acción de Pedro Castillo como el contragolpe congresal representan una clara violación de los derechos políticos, en particular del derecho a elegir y ser elegido. La lógica cancelatoria que se ha instalado en la política, promovida principalmente por la derecha desde las maniobras destinadas a desconocer el resultado electoral, ha llevado a una grotesca distorsión de los mecanismos constitucionales y la división de poderes: ‘no me gusta, lo vaco; me quiere vacar, lo cierro’. Las autoridades y representantes electos el 2021 fueron el resultado de una decisión libre de las y los ciudadanos. Sus defectos y limitaciones eran conocidos o previsibles al momento del voto y, una vez producido este, tenían la obligación de construir condiciones de gobernabilidad. Al no hacerlo se suicidaron, de ahí lo masivo de la demanda «que se vayan todos».

La profundización de la crisis política a lo largo del año también se ha llevado de encuentro otros derechos políticos consignados en la Constitución vigente, por ejemplo, el derecho al referéndum. Ahora ese derecho pasa a ser administrado por el Congreso. En las semanas posteriores al 7 de diciembre, ni siquiera se ha aceptado la posibilidad de consultar a la ciudadanía si desea o no una nueva constitución. Hay otras amenazas latentes en iniciativas congresales pendientes, principalmente orientadas a excluir de la legalidad a partidos «antisistema» y a proscribir, sin que medie sentencia judicial de por medio, a potenciales candidatos. Las reminiscencias de la Constitución de 1933 y de la expulsión del Congreso de la bancada aprista, el año previo, saltan a la vista.

A lo anterior se suma la amenaza de intervenir los órganos electorales para someter su evaluación al Congreso. Aquí también se hace patente el paralelo con el sistema electoral de la república aristocrática, donde era el Congreso saliente el que aprobaba o no las actas de elección de los integrantes del Parlamento entrante. A lo largo del año, las fuerzas mayoritarias en el Congreso han implementado, a veces sin éxito, un plan para copar instituciones —como la Defensoría del Pueblo— e instrumentalizarlas en función de su proyecto político autoritario.

Para ejecutar este proyecto, un requisito básico es derrotar a los movimientos sociales y ciudadanos que exigen la renuncia de Dina Boluarte, el cierre del Congreso, elecciones inmediatas y la consulta en torno a si se necesita una nueva Constitución. El nuevo Gobierno ha asumido un claro perfil cívico-militar. Su principal herramienta para la gobernabilidad es el estado de emergencia y la represión, masiva o selectiva, según los casos. La escenificación más clara del carácter cívico-militar del Gobierno la ofreció el sábado 17 de diciembre la misma presidenta Boluarte. En la mañana dio una conferencia de prensa en la que, tras hablar no más de 15 minutos, pasó el micro a los altos mandos militares para que expliquen las estrategias de represión en curso. Simultáneamente, esa misma mañana, procedieron a allanar una de las principales organizaciones campesinas del país, la Confederación Campesina del Perú (CCP). Fueron intervenidas 26



personas y les abrió investigación por supuesto delito de «terrorismo». Tal como se mencionó, todas esas personas fueron puestas en libertad en la noche.

Más allá de la precariedad e impericia de la presidenta y de su gabinete, la permanencia de este Gobierno dependerá en lo fundamental de la solidez de la coalición de poderes fácticos. Esta es su diferencia decisiva con el efímero gobierno de Merino el año 2020. Y, por otro lado, depende también de la posibilidad de que se articule un nivel de conducción y representación coordinada de los movimientos opositores. Los primeros meses del año 2023 demuestran que estos movimientos mantienen su voluntad de lucha y que una inmensa mayoría de la opinión pública comparte sus demandas.

Para la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, esta nueva coyuntura ha significado un enorme desafío. El inmediato pronunciamiento ha ido de la mano con acciones de acompañamiento a los movimientos, defensa de las personas afectadas gravemente en sus derechos por la represión indiscriminada, denuncia de la política represiva del Gobierno de Dina Boluarte y del proyecto autoritario en curso. A la base de estas decididas acciones está no solo el compromiso principista con los derechos humanos, sino también la valoración de que, si esta sistemática violación de los derechos políticos y del derecho a la vida prospera, están en riesgo los derechos para todas y todos.

Pronunciamientos

No hay excusas para eliminar las garantías democráticas y los derechos humanos

Diciembre 19/2022

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y sus 78 organismos a nivel nacional, frente al proceder violento y vulneratorio de los derechos humanos por parte de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, y el discurso de las más altas autoridades civiles y militares, manifestamos lo siguiente:

1. El Estado está obligado a garantizar los derechos de todas y todos los peruanos. No se puede regresar en la aplicación de derechos, ni justificar su no implementación.
2. Rechazamos el intento de equiparar a manifestantes con grupos violentistas, para justificar la pérdida, hasta ahora, de 23 vidas humanas; así como el uso de argumentos pseudo estadísticos basados en el número de manifestantes.
3. Deploramos que hasta ahora el Estado peruano no haya dado una explicación sobre la investigación de las muertes de manifestantes, causadas por las fuerzas del orden, por lo que demandamos el levantamiento del Estado de Emergencia y la plena restitución de las garantías individuales. No se puede retornar a la metodología autoritaria de la violación sistemática de los derechos humanos.
4. Rechazamos el allanamiento a locales gremiales y partidarios, la ciudadanía tiene toda la libertad democrática de organizarse, representarse, y no ser estigmatizada ni criminalizada por sus ideas, ni violentada en sus derechos.
5. Es momento en que el Congreso deje las triquiñuelas y acuerde el adelanto de elecciones generales para el año 2023. Como demanda más del 86 % de nuestros y nuestras compatriotas.

RECHAZAMOS LA MILITARIZACIÓN DE LA PROTESTA Y EL CRECIENTE AUTORITARISMO

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos

<https://derechoshumanos.pe/2022/12/no-hay-excusas-para-eliminar-las-garantias-democraticas-y-los-derechos-humanos/>



Pronunciamiento frente a la creciente protesta social en el país

Diciembre 12/2022

¡ELECCIONES GENERALES INMEDIATAS!

¡RESPECTO DEL DERECHO A LA PROTESTA!

¡NI UN MUERTO MÁS!

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, frente a la protesta social creciente, expresa lo siguiente:

1. Demandamos la inmediata convocatoria a elecciones generales por parte de la presidenta Dina Boluarte, en coordinación con el Congreso de la República, con carácter excepcional. Adelanto reclamado por la población.
2. Exigimos el respeto irrestricto del derecho a la protesta y a la movilización social, parte del ordenamiento legal y constitucional de toda sociedad democrática. No se pueden tolerar los anuncios y pedidos de represión violenta a las y los manifestantes, como lo hacen algunos miembros del Poder Legislativo y Ejecutivo. El accionar represivo de las fuerzas policiales ha dado como resultado, hasta el momento, la muerte de 7 personas, 3 de ellas adolescentes, decenas de heridos y detenidos, muchos de los cuales vienen siendo tratados sin observar las reglas mínimas de respeto a la dignidad humana.
3. Exigimos la prohibición inmediata del uso de armas letales y proyectiles que puedan dañar la integridad y la salud de las personas, aun cuando las formas de protesta se tornen violentas. De hecho, condenamos toda acción violenta, venga de donde venga. Censuramos la agresión a periodistas o la destrucción de la propiedad pública o privada; la protesta tiene que ser pacífica. Sin embargo, eso no legitima que los organismos policiales o militares disparen a la muchedumbre o al cuerpo de las personas, cuando ellos tienen precisamente la función de protección. Los responsables directos y autores intelectuales de las 7 muertes deben ser investigados y sancionados con todo el rigor de la ley.
4. Relievamos que la investigación en curso contra el expresidente Pedro Castillo debe estar ceñida al debido proceso, con el respeto a la dignidad, según estándares internacionales, más allá de que se establezca, posteriormente, si su detención fue irregular o no.

Lima, 12 de diciembre de 2022

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos

<https://derechoshumanos.pe/2022/12/pronunciamiento-frente-a-la-protesta-social-en-el-pais/>

Rechazamos golpe de Estado

07/12/2022



RECHAZAMOS GOLPE DE ESTADO

Rechazamos el intento de quebrantamiento del orden constitucional, producto de la profunda crisis estructural, agudizada por el entrampamiento político entre los distintos poderes del Estado.

Hacemos un llamado al restablecimiento pacífico de la democracia, pasa por atender las demandas urgentes de la población de los distintos territorios del país, reformas políticas y el llamado a elecciones generales.

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos

Lima, 07 de diciembre de 2022

<https://derechoshumanos.pe/2022/12/rechamos-golpe-de-estado/>

Exigimos intervención sostenida y protección a defensores indígenas en el Cenepa

Noviembre 2/2022

PRONUNCIAMIENTO

Ante el ataque de mineros ilegales armados al local de la Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa (ODECOFROC) como represalia por la defensa ambiental que realiza la organización en los ríos del territorio ancestral del pueblo Awajún:

- Expresamos nuestra solidaridad con el pueblo Awajún y nuestra indignación por la inacción del Ministerio del Interior ante un ataque que fue advertido con anticipación, y que afecta a personas defensoras con medidas de protección vigentes. Al incumplir su obligación de protección el Estado es corresponsable de las agresiones sufridas por los defensores ambientales del pueblo Awajún.
- Exigimos un plan de protección articulado con la organización indígena. Este debe ser sostenible y debe incluir recursos humanos, financieros y logísticos frente a la minería ilegal. El plan debe implementarse con el pleno respeto a los derechos humanos. Además, urge dar protección permanente a las instalaciones de ODECOFROC.
- Advertimos que la inacción del Estado sigue poniendo en riesgo la vida e integridad física, mental y sexual de las y los defensores ambientales del pueblo Awajún. Por este motivo, exigimos, una vez más, que las medidas de protección sean efectivas pues, de sucederles algo, será mayor la responsabilidad del Estado.

Basta de palabras, las y los defensores awajún y su territorio ancestral están en riesgo crítico.

Lima, 2 de noviembre del 2022

<https://derechoshumanos.pe/2022/11/exigimos-intervencion-sostenida-y-proteccion-a-defensores-indigenas-en-el-cenepa/>

Saludamos diálogo con participación de la OEA para resolver crisis política

Octubre 21/2022

PRONUNCIAMIENTO

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, frente a la decisión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) de activar la Carta Democrática Interamericana y enviar al Perú una Delegación de Alto Nivel para que desarrolle, in situ, un análisis y el informe respectivo sobre la situación política nacional, con el fin de que adopte las medidas necesarias para preservar la democracia en nuestro país; expresa a la opinión pública del país y del extranjero, lo siguiente:

1. Que, ante la crisis política tan grave que tenemos los peruanos y peruanas, saludamos la decisión del Comité Permanente de la OEA, de aceptar la invitación de los representantes del Estado peruano a visitar nuestro país y promover el diálogo entre los diversos sectores políticos.
2. Que, como lo hemos venido señalando, este diálogo debe conducir a comenzar a resolver la crisis política, que no es necesariamente una negociación entre el Ejecutivo y Legislativo, sino un diálogo de cara al país y con una importante participación de la sociedad civil y sus diferentes actores.
3. Que estas acciones no deben conducir a la impunidad de los actos de corrupción ni a la instauración de un gobierno que no ha ganado las elecciones y que desea copar el poder para imponer acciones anti derechos.
4. Pedimos a la opinión pública estar atentos y respaldar esta posibilidad de una salida democrática promovida por la OEA.
5. Alertamos a todas las instituciones de la sociedad civil y a todos los peruanos para que se mantengan vigilantes frente a las amenazas de ciertos sectores políticos en el Congreso, de no respetar esta propuesta y ensayar salidas antidemocráticas, ajenas a nuestra institucionalidad democrática.
6. Censuramos toda manipulación, desde cualquiera de los Poderes del Estado para forzar «interpretaciones» tendenciosas de la Constitución Política del Perú o implementar nuevos cambios anticonstitucionales en nuestra vigente Carta Magna.

Todo proceso de investigación fiscal, judicial o congresal debe seguir el debido proceso y estar de acuerdo al estándar internacional.

Lima, 21 de octubre de 2022

Comité Directivo Nacional de la CNDDHH

<https://derechoshumanos.pe/2022/10/saludamos-dialogo-con-participacion-de-la-oea-para-resolver-crisis-politica/>

Designación de Grados Bailetti: una afrenta a las víctimas y familiares de la matanza de Putis

Octubre 5/2022

La designación de Luis Óscar Grados Bailetti, como jefe de la Oficina de Prevención y Seguridad del Congreso de la República, es una afrenta a las víctimas y familiares de uno de los más graves actos de barbarie ocurridos en nuestro país: la matanza de Putis.

Para el Ministerio Público, Grados Bailetti es uno de los principales responsables del homicidio calificado en la modalidad de alevosía perpetrado contra 123 campesinos en diciembre de 1984, razón por la cual está siendo sometido a juicio oral, habiéndose solicitado una condena de 25 años de pena privativa de la libertad.

El presidente del Congreso, José Williams Zapata, debe dar explicaciones respecto a esta lamentable decisión, y revocarla, pues de persistir en la misma constituiría un respaldo a quien el Estado mismo, a través del organismo constitucional autónomo que previene y persigue el delito, considera un criminal.

05 de octubre 2022

Asociación Paz y Esperanza

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos

<https://derechoshumanos.pe/2022/10/designacion-de-grados-bailetti-una-afrenta-a-las-victimas-y-familiares-de-la-matanza-de-putis/>

Exigimos respeto e investigación

Julio 8/2022

Ante los últimos acontecimientos, sucedidos en la región de Cajamarca entre periodistas del programa televisivo «Cuarto Poder» y las rondas campesinas, exhortamos respeto a la institucionalidad jurídica de las rondas, cuya organización frenó el avance del terrorismo y resuelve los problemas de inseguridad ciudadana en la región. Además, instamos a no usar políticamente a las rondas campesinas e informarse sobre la administración de justicia que realizan, la que está amparada por la Constitución.

También, exigimos investigación y esclarecimiento de los hechos sucedidos para garantizar el derecho consuetudinario, la libertad de expresión, el derecho a la información, el Estado de Derecho y la paz en el país.

Lima, 08 de julio de 2022

<https://derechoshumanos.pe/2022/07/exigimos-respeto-e-investigacion/>

Presidente Pedro Castillo Governe. Estado de Emergencia es desproporcionado y viola derechos

Abril 5/2022

PRONUNCIAMIENTO

Frente a la crisis de gobernabilidad y los conflictos sociales que se vienen expresando en las distintas regiones del país, el gobierno en lugar de atender los problemas de fondo viabilizando soluciones y garantizando derechos civiles, económicos y sociales a la población, acrecienta las vulneraciones con medidas desproporcionadas.

La inmovilidad dispuesta en Lima Metropolitana y Callao afecta innecesaria e indiscriminadamente los derechos de la población, incluyendo niñas, niños y adolescentes que nuevamente deben aislarse en sus domicilios, así como las economías familiares ya duramente golpeadas por la pandemia y el alza de precios. El gobierno debe garantizar la seguridad a través de medidas menos restrictivas, como acciones de inteligencia y un despliegue policial en zonas estratégicas.

La Policía Nacional continúa haciendo uso desproporcionado de la fuerza contra las y los manifestantes. A la fecha, se conoce la muerte de 4 personas ante la incapacidad del Estado para garantizar la seguridad, incluyendo el establecimiento de corredores humanitarios para quienes sufren emergencias médicas. Asimismo, 28 personas heridas durante las protestas en Huancayo, dos de ellas de gravedad. Preocupa sobremanera que, de los 28 heridos, 12 hayan recibido impactos de proyectil de arma de fuego en la cabeza, lo cual pudo tener resultados fatales.

Ante ello, demandamos al presidente Pedro Castillo que conduzca el gobierno con un gabinete calificado que implemente medidas concretas para garantizar los derechos civiles, sociales y económicos de la ciudadanía, la suspensión de la inmovilidad, y un despliegue policial que bajo el estricto respeto de los derechos humanos proteja a la población.

Presidente Castillo, GOBIERNE o RENUNCIE.

<https://derechoshumanos.pe/2022/04/presidente-pedro-castillo-gobierne-estado-de-emergencia-es-desproporcionado-y-viola-derechos/>

Debate sobre el derecho al aborto debe ser democrático y respetando los estándares de derechos humanos

Marzo 10/2022

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), entidad no gubernamental dedicada a la defensa y promoción de los derechos fundamentales de la persona en el Perú, frente a las recientes expresiones sobre el derecho al aborto demanda colocar en la arena pública el debate sobre el derecho al aborto incluyendo a la ciudadanía y, especialmente, a las mujeres y niñas afectadas por embarazos forzados, quienes tienen derecho a alzar su voz, participar en el debate y decidir sobre sus vidas.

En este sentido, recordamos:

1. La Constitución Política de 1993, establece en su artículo 1° que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Las mujeres son personas y solo se es persona desde que se nace, antes hay vida en formación y debe también ser protegida, de manera gradual e incremental.
2. La Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, suscrito por el Perú, señala que: «Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Ese derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente». Lo que la Corte Interamericana, en su sentencia Artavio Murillo vs. Costa Rica (28 de noviembre de 2012), concluye que: la protección del derecho a la vida con arreglo a dicha disposición no es absoluta, sino que es gradual e incremental según su desarrollo, debido a que no constituye un deber absoluto e incondicional, sino que implica entender la procedencia de excepciones a la regla general (párrafo 264).
3. El derecho a la vida abarca el derecho a una vida digna; es decir, no solo comprende el derecho de toda persona de no ser privada de la vida arbitrariamente, sino el derecho a que no se le impida el acceso a las condiciones que le garanticen una existencia digna. En similar sentido, el Comité de Derechos Humanos ha señalado que el derecho a la vida no se debería interpretar en sentido restrictivo; es el derecho a no ser objeto de acciones u omisiones que causen o puedan causar una muerte no natural o prematura y a disfrutar de una vida digna (caso Guzmán Albarracín vs. Ecuador).

En ese sentido, el derecho al aborto debe ser parte de un debate democrático donde se ejerza el derecho a la libertad de expresión sin represión ni censura. Al respecto, es importante señalar desde qué lugar se está hablando. Podría ser desde el derecho, desde la moral, desde la ética, desde la ciencia, desde la religión católica, evangélica o judía; o desde cualquier otra espiritualidad como el aiwin causay, etc.

Lima, 10 de marzo de 2022.

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos

<https://derechoshumanos.pe/2022/03/debate-sobre-el-derecho-al-aborto-debe-ser-democratico-y-respetando-los-estandares-de-derechos-humanos/>

Ante la crisis política exigimos una salida democrática y constitucional

Marzo 3/2022

- El presidente Castillo debe aclarar las acusaciones de corrupción.
- Un gabinete plural y paritario.
- El Congreso debe cesar de vulnerar la institucionalidad democrática.

Frente a las graves acusaciones de corrupción que involucrarían al presidente de la República, a su entorno más cercano, así como a altas autoridades del Ejecutivo y del Legislativo; y, frente a las interpretaciones antojadizas que se hacen de la Constitución vulnerando derechos y profundizando las desigualdades estructurales, denunciamos que:

- La situación de criminalización de las personas defensoras del derecho a la tierra y territorios se agrava. En esto, Legislativo y Ejecutivo tienen un pacto de impunidad expresado en leyes que favorecen el tráfico de tierras y el despojo de territorios. Así, la Ley 31056 extendió el plazo para formalizar «propiedades informales» hasta el 2026. Igualmente, el proyecto de ley 1236/2021-CR, afecta zonas arqueológicas o el proyecto de COFOPRI que pretende titular lotes en zonas de riesgo a sola firma del beneficiario y bajo la responsabilidad de la mitigación.
- La colaboración eficaz, herramienta para investigar graves crímenes, está amenazada por componendas entre las distintas agrupaciones políticas para debilitar el sistema anticorrupción. Existen iniciativas legislativas que pretenden limitar su eficacia y obstaculizar el periodismo de investigación.
- Se intenta implementar una intervención de las fuerzas de seguridad que no responde a los estándares de derechos humanos, es decir, sin respetar la proporcionalidad, legitimidad y necesidad en el uso de la fuerza. Esto se evidencia en el proyecto de ley 1373, que pretende eludir la responsabilidad penal, al plantear su procesamiento en el fuero militar y no en el fuero civil, pretendiendo el retorno a la impunidad corporativa de los años noventa y al negacionismo de las violaciones de derechos humanos. En plena crisis de inseguridad ciudadana se mantiene en la cabeza del sector a una persona con denuncias por abuso de autoridad y corrupción, dejando de lado el compromiso de reforma institucional adoptado después de la violencia policial del 2020.
- La salud pública se encuentra en serio peligro ante el nombramiento de personas poco idóneas para el cargo, que no garantizan la universalidad del derecho a la salud, con regulaciones, intervenciones y prestaciones basadas en el desarrollo científico para todos los niveles de atención. Es indispensable que la autoridad del sector tenga la experiencia y competencias necesarias y una trayectoria libre de corrupción.
- Enfrentamos una institucionalidad democrática cada vez más debilitada por las continuas amenazas a su legitimidad y por los intentos de copar el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo con personajes altamente cuestionados. Además, por la conformación de un gabinete y la alta dirección de los sectores, con criterios cada vez más lejanos a la paridad y a una cultura

respetuosa de la igualdad, contraria a la discriminación, al sexismo, al racismo y a la homolesbotransfobia.

Ante lo señalado, demandamos:

Que, se acuerde una salida democrática constitucional a esta crisis política producida por la inútil disputa en las altas esferas políticas entre el Ejecutivo y el Legislativo, de espaldas a la población y sus necesidades. Alertamos que el desencanto y la indignación ciudadana van en aumento.

Que, el presidente de la República deslinde inmediatamente de las acusaciones de corrupción directa e indirecta, difundidas por la prensa, producto de las declaraciones de una aspirante a colaboradora eficaz.

Que, se conforme un gabinete plural y paritario que defienda los derechos humanos, solucione las necesidades de la población, alejado de la corrupción.

Que, el Congreso desista de debilitar la institucionalidad democrática con interpretaciones antojadizas de las normas constitucionales y propuestas vulneratorias de derechos. Recalamos que ambos poderes deben respetar el marco institucional de los derechos humanos en su dimensión de universalidad, integralidad y no regresividad.

Recordamos finalmente, que existe la prohibición de no regresión de los derechos humanos y, si ello ocurriera, acarrearía responsabilidad del Estado peruano ante los tribunales internacionales.

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos

<https://derechoshumanos.pe/2022/03/ante-la-crisis-politica-exigimos-una-salida-democratica-y-constitucional/>

Gabinete no garantiza derechos, lucha contra la corrupción, ni salida a la crisis

Febrero 9/2022

Hace unos días nos pronunciamos con profunda preocupación ante la crisis de gobernabilidad y la designación de un gabinete con acusaciones de corrupción, de despojo de territorios a comunidades y pueblos indígenas, de desconocer técnicamente las carteras a su cargo y de expresar un machismo estructural que cada dos días toma la vida de una mujer peruana.

Hoy, ante el cuarto gabinete en seis meses, decimos que no hay una repuesta seria a la crisis porque este gabinete:

- Cobija bajo la impunidad a ministros involucrados en denuncias de violencia de género contra las mujeres, bajo el supuesto de «asuntos privados».
- Se aleja cada vez más de un gobierno con representación paritaria de hombres y mujeres en los cargos de decisión.
- No garantiza la universalidad del derecho a la salud ni las intervenciones basadas en el progreso y desarrollo científico.
- Expresa vinculaciones con personajes comprometidos con mafias y redes de corrupción.
- Desde la cartera de economía no da seguridad de atender a las demandas sociales.
- Refuerza en la policía, respuestas e intervenciones ante las protestas con el uso excesivo de la fuerza, como ocurrió con Inti Sotelo y Bryan Pintado

Ante ello, exigimos el retiro de personajes ligados a la corrupción, el terruqueo y a la violencia contra las mujeres. Así como el retiro de los investigados por el uso excesivo de la fuerza policial.

Nos mantendremos vigilantes y utilizaremos todos los recursos que la institucionalidad democrática nos faculta para evitar el retroceso de los derechos humanos en el país.

Lima, 09 de febrero de 2022

<https://derechoshumanos.pe/2022/02/gabinete-no-garantiza-derechos-lucha-contra-la-corrupcion-ni-salida-a-la-crisis/>

Exigimos Nuevo Gabinete

**Por democracia, derechos de las mujeres, lucha contra la corrupción
y las demandas de cambio**

Febrero 3 2022

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos rechaza la conformación del nuevo gabinete encabezado por el señor Héctor Valer. Este gabinete no garantiza la lucha contra la corrupción ni la defensa de la institucionalidad democrática, es un atentado contra los derechos de las mujeres, genera una fuerte preocupación frente a los derechos de los pueblos indígenas y de las víctimas del conflicto armado interno. Además, ha dejado de lado las demandas de cambio social, a las que se comprometió.

El nuevo premier ha recibido graves denuncias de violencia contra la mujer, lo que es una afrenta y una amenaza latente a sus derechos y lo descalifican para el cargo. Situación agravada por una ministra de la Mujer que reniega del derecho a la igualdad entre niñas y niños. De igual manera, otros de sus ministros, entre ellos el ministro del Interior y de Cultura, son seriamente cuestionados por sus antecedentes, expresiones y/o denuncias que los vinculan con un machismo que vulnera derechos, una violencia política expresada en el terruqueo y a una red de corrupción que atentan contra la institucionalidad democrática.

Tener este gabinete al frente del gobierno, sobre todo en una situación de Estado de Emergencia, donde los derechos humanos deben estar garantizados, es muy peligroso. En ese sentido, advertimos también que la suspensión de los derechos solo opera en relación con el tráfico de drogas y la delincuencia. Por todo esto, demandamos la conformación de un nuevo gabinete ministerial.

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos

Lima, 03 de febrero de 2022

<https://derechoshumanos.pe/2022/02/exigimos-nuevo-gabinete/>

Sin lucha real contra la corrupción no hay cambios a favor de la democracia

Enero 31/2022

Nuevas designaciones en todos los cargos estatales deben garantizar políticas públicas contra la corrupción estructural

Ante la renuncia de la premier Mirtha Vásquez y el ministro del interior, Avelino Guillén, expresamos nuestra preocupación por la apatía que el presidente de la República, Pedro Castillo, demuestra frente a la corrupción y a la defensa de la institucionalidad. Esta situación generó una nueva crisis política, lo que es un peligro para el futuro con cambios que prometió al pueblo, el fortalecimiento de la democracia y la justicia social.

La ausencia de medidas de cambio concretas a favor de los derechos humanos, respetando las normas democráticas y en los diferentes niveles de gobierno; las decisiones gubernamentales en torno a la Policía Nacional, debilitando su institucionalidad y favoreciendo a personajes y grupos comprometidos con la corrupción; entre otras acciones, requieren con urgencia de un gobierno abierto que promueva el diálogo democrático y sea respetuoso del control ciudadano para consensuar acciones que fortalezcan la institucionalidad democrática, la lucha contra la corrupción y la plena vigencia de los derechos humanos de todas y todos.

Rechazamos la intromisión y el aprovechamiento de grupos de poder fácticos, muchos de ellos vinculados a mafias y redes de corrupción, en la gestión gubernamental. El Estado, a través de las diferentes instancias, debe proteger a la ciudadanía, y enfrentar con decisión el crimen organizado dentro y fuera de la institución policial, así como en todas las estructuras del poder político y económico.

Expresamos nuestra solidaridad con la Policía Nacional del Perú, autoridades y oficiales que salvaguardan la misión institucional y apuestan por su fortalecimiento en la lucha contra el crimen y la impunidad. Asimismo, exigimos para todas las designaciones a cargos estatales, personas idóneas, comprometidas con la lucha contra la corrupción estructural que socava la democracia y condena a amplios sectores de la ciudadanía a vivir en la indignidad de la pobreza y sin condiciones para el ejercicio de sus derechos fundamentales.

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos

31 de enero 2022

<https://derechoshumanos.pe/2022/01/sin-lucha-real-contr-la-corrupcion-no-hay-cambios-a-favor-de-la-democracia/>

La criminalización del periodismo en el Perú pone en riesgo la libertad de expresión y la democracia

Enero 11/2022

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos expresa su preocupación por la situación del derecho a la libertad de expresión en el Perú y considera que su plena vigencia está en peligro. En los últimos años, diversos periodistas vienen sufriendo la criminalización de su labor periodística, ante la cual los operadores de justicia no están garantizando un debido proceso, lo que constituye un grave riesgo para el periodismo y la democracia.

En los últimos años, hemos identificado el uso abusivo de la «difamación agravada», argumentando una supuesta afectación del derecho al «honor» y otras figuras penales contra el periodismo de investigación, a través de largos procesos judiciales y condenas injustas.

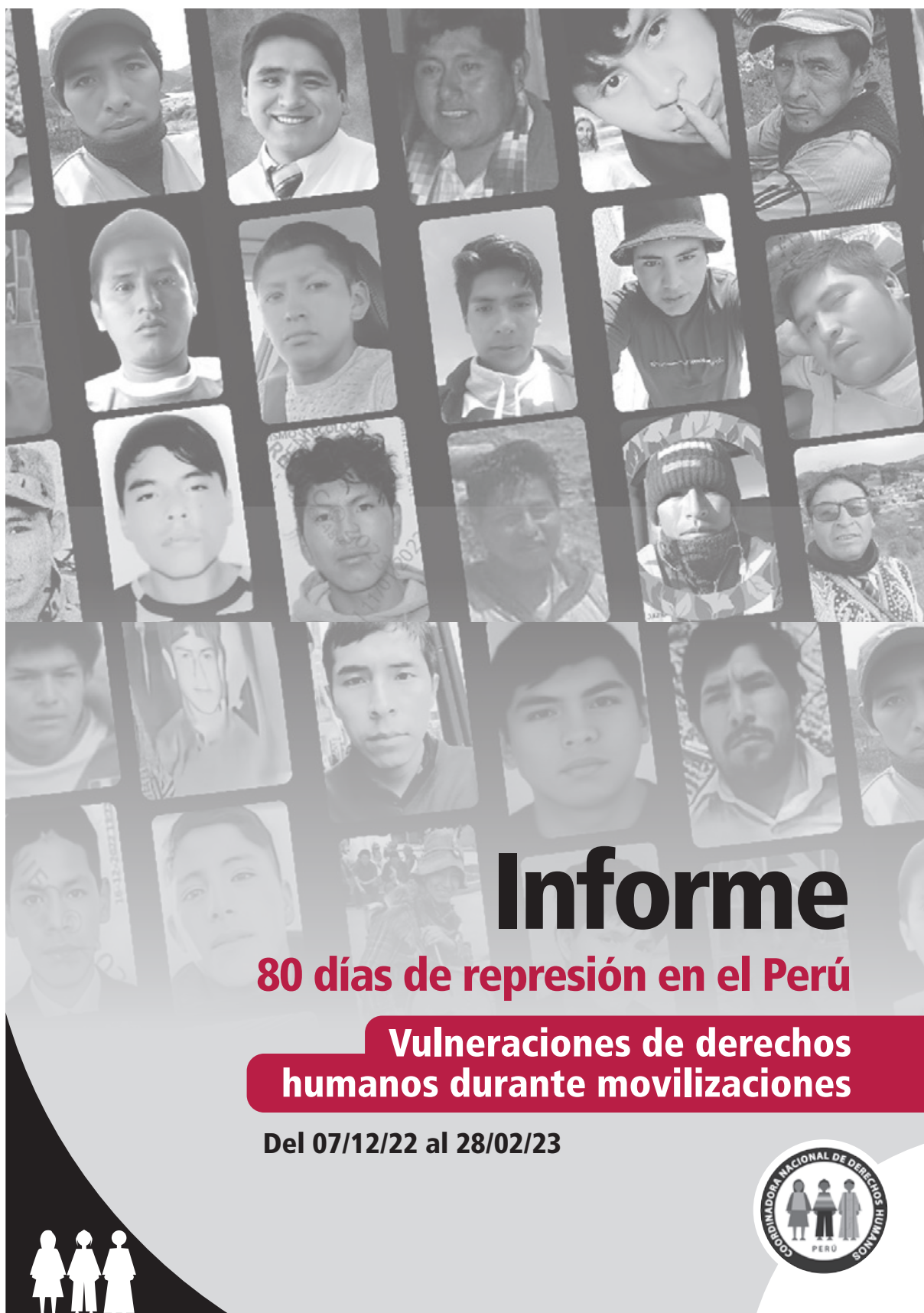
Se observa el desconocimiento de la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, como la doctrina del «reporte fiel», según la cual, el periodista que se limita a difundir información de otras fuentes plenamente identificadas, no puede ser responsable por dichos contenidos, siempre que no agregue nada que distorsione la información difundida por la fuente; o el rechazo a las sanciones económicas exorbitantes que operan como una mordaza, entre otros. A estos hechos, se suma la presentación de un proyecto de ley por el congresista Luna Gálvez, que propone sancionar con cárcel efectiva la «difamación agravada» (oficio 036-2021-2022).

Como muestra, los casos de los periodistas Christopher Acosta, condenado a 2 años de pena privativa suspendida y al pago de 400 mil soles. Acosta realizó la publicación periodística *Plata como cancha* haciendo referencia al origen de la fortuna del ex candidato a la presidencia César Acuña. También están los casos de los periodistas Daniel Yovera, Pedro Salinas y Paola Ugaz, denunciados, en el mismo sentido, por personajes vinculados al Sodalicio de Vida Cristiana y por el arzobispo de Piura, José Eguren. Los periodistas realizaron investigaciones periodísticas sobre los abusos sexuales cometidos en el Sodalicio y sus millonarios negocios.

Ante lo sucedido, recordamos a los órganos de justicia del país que su labor es un servicio público a la ciudadanía y deben garantizar el derecho a la libertad de expresión y acceso a la información, respetando la jurisprudencia en materia de derechos humanos y evitando el uso político del sistema de justicia para criminalizar el periodismo de investigación.

Lima, 11 de enero de 2022

<https://derechoshumanos.pe/2022/01/la-criminalizacion-del-periodismo-en-el-peru-pone-en-riesgo-la-libertad-de-expresion-y-la-democracia/>



Informe

80 días de represión en el Perú

Vulneraciones de derechos humanos durante movilizaciones

Del 07/12/22 al 28/02/23



INFORME CNDDHH

80 DÍAS DE REPRESIÓN EN PERÚ

Elaboración: Mar Pérez Aguilera

Actualización: Miluska Buendía Muñoz

REPRESIÓN EN EL PERÚ: VULNERACIONES DE DERECHOS HUMANOS DURANTE MOVILIZACIONES

Del 7 de diciembre al 28 de febrero de 2023

En el territorio nacional, se multiplican las movilizaciones y acciones de protesta con el adelanto de elecciones generales como principal demanda, junto con la renuncia de la presidenta Dina Boluarte. Después de un periodo de movilizaciones a nivel nacional, pero con limitada presencia en Lima, las organizaciones sociales declararon una pausa durante las festividades navideñas. Pero a partir del 4 de enero se retoman las movilizaciones, con especial fuerza en la sierra sur del país, ya con presencia en el escenario nacional y cada vez mayor contundencia en Lima.

La respuesta del Estado peruano frente a las movilizaciones ha sido de una brutalidad sin precedentes en la historia de la democracia en el país, en el presente siglo. Masacres perpetradas en tres ciudades, junto con ejecuciones extrajudiciales más acotadas en otros lugares.

Según el reporte de la Defensoría del Pueblo¹, el número de fallecidos asciende a un total de 60 personas en el contexto de protestas; entre ellas, 48 civiles, 11 por hechos vinculados a la protesta y 1 agente policial asesinado. Respecto a la cifra de los heridos, del 1 de enero hasta el 17 de febrero de 2023, se registran 908 casos, y del 7 al 31 de diciembre de 2022, 393², que suman 1301 personas (entre civiles y policías) con afectaciones de distinta intensidad (pérdida de órganos y otras situaciones).

Lejos de tomar medidas para poner fin a la violencia y separar a los autores materiales, los altos funcionarios del Gobierno de Dina Boluarte avalan y promueven la actuación de las fuerzas del orden, también ofrecían bonos dinerarios para premiarlos, a través de los medios de comunicación³, lo que evidencia que nos encontramos ante lineamientos de una política de Estado violadora de derechos humanos.

¹ Defensoría del Pueblo (2023, 25 enero). Reporte Crisis Política y Protesta Social. Disponible en:

https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2023/02/ReporteDiario2522023_17horas.pdf

² Según el Ministerio de Salud, de las 908 personas heridas, 285 corresponderían a la PNP y cuatro a las FF. AA. Asimismo, de las 393 personas heridas en el 2022, 44 correspondería a la PNP y dos a las FF. AA.

³ Ver <https://panamericana.pe/politica/367307-pedro-angulo-movadef-actividad-incesante-marchas>, <https://twitter.com/RadioNacionalFM/status/1602759301117927424?s=20&t=BnADHI69qTVDASaQkZ4-Cw> Ver posición de Otárola después de la masacre de Juliaca, responsabilizando a las víctimas y anunciando más mano dura <https://youtu.be/YnNviGe6ZVU>; <https://elcomercio.pe/lima/bono-para-la->

Como principales prácticas vulneradoras hemos identificado las siguientes:

1. Uso arbitrario de la fuerza, resultando en 48 ejecuciones extrajudiciales y 912 civiles heridos.

- El uso de munición prohibida para el control de multitudes, como perdigones de metal (algunos de calibre 00⁴), canicas de vidrio⁵ y balas. Especial preocupación genera el uso de fusiles automáticos, que incluye especialmente fusiles AKM en el caso de la Policía Nacional Perú (PNP)⁶ y fusiles Galil en el caso del Ejército⁷.
- Uso de bombas lacrimógenas lanzadas directamente al cuerpo de manifestantes⁸, práctica que vulnera el procedimiento reglamentario que consiste en disparar parabólicamente, nunca directamente al cuerpo. Especial indignación generó el hostigamiento y la represión contra el cortejo fúnebre de dos de los jóvenes asesinados en la región de Andahuaylas el 12/12/22⁹. Los participantes recibieron ataques con gases lacrimógenos, pese al carácter pacífico de la reunión y la masiva presencia de menores de edad, compañeros de los jóvenes fallecidos. Así también, se ha registrado el lanzamiento de bombas lacrimógenas desde helicópteros en Ayacucho el 15/12/22¹⁰ y en Juliaca el 09/01/23, lo que potencia su letalidad y los impactos indiscriminados sobre la población.

[policia-nacional-alberto-otarola-anuncio-que-solicitara-credito-suplementario-para-otorgar-beneficio-a-agentes-del-orden-congreso-jose-williams-protestas-en-lima-noticia/](#)

⁴ Ver <https://twitter.com/WaykaPeru/status/1601423373942259715?t=TIUrz-UpcUSpswYiAhfWhQ&s=19>

⁵ <https://drive.google.com/file/d/1lxCjMcBHRwWcjxGNPzxjxO1FWoM2UVTx/view?usp=sharing> , https://drive.google.com/file/d/1euzsdplvc2cAO-mFK99123i3UuUDkOKR/view?usp=share_link

⁶ <https://actualidadgubernamental.pe/noticia/juliaca-hallan-restos-de-proyectiles-en-9-cuerpos-de-fallecidos-en-las-protestas/0269a6f9-6c1a-4779-8532-7717378f05eb/1> Los resultados de las necropsias de los jóvenes asesinados en Andahuaylas.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02ivykstbv94uNTtxjqbzYhGWqL2JBqB1tfjSqq7K2j7jadGKe3nPE7Ng7AJpaE1YI&id=100087952622588&mibextid=Nif5oz

⁷

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid035G1ddtinpM6GenDvv9QwQD5NwtD9tzNGRvESPYMotCFKgJrovsSgfeChLQpYik83I&id=1697377487233757&mibextid=Nif5oz, https://fb.watch/iH79C_FPGt/

⁸Ver disparo que dejó a manifestante en cuidados intensivos:

https://twitter.com/Epicentro_TV/status/1601382296623276033?t=6CaijmcMz3HIL6-OPokUw&s=08 , <https://drive.google.com/file/d/1FIK3Xvr8vTFWTbroBwJrQR0XQJi5RuL/view?usp=sharing> , <https://drive.google.com/file/d/13bz9KaAdcd3eNCUM5xYkOhMEErUUHsLB/view?usp=sharing> ,

⁹ <https://drive.google.com/file/d/1KM5eAzP9gJDRNH8m5IJCoXPgAE8Y8yF/view?usp=sharing>

¹⁰ El 15 de diciembre de 2022 en Ayacucho https://fb.watch/i9a_UB15uO/

Juliaca 7 de enero 2023 https://fb.watch/i9bz_NKcvv/

Huancabamba, Andahuaylas el 11 de diciembre de 2022.

<https://www.facebook.com/daysi.paz.946/videos/1510960349407478/?mibextid=Nif5oz>

- El uso indiscriminado de la fuerza afectó no solo a personas que se manifestaban de manera pacífica, sino también a transeúntes¹¹, profesionales que prestaban ayuda médica¹² y a periodistas que cubrían los hechos¹³.
- Cabe señalar lo referido por la antropóloga forense Carmen Rosa Cardoza, quien señala que hubo un uso de armas a voluntad: se apuntaba a un blanco y se disparaba de manera premeditada, con intención. El patrón ha sido cabeza, cuello, tórax/abdomen (75% de las víctimas). La situación es distinta cuando se trata de enfrentamientos, pues el patrón de las lesiones se concentra en las extremidades¹⁴.
- **Protesta social en Juliaca-Puno.** Según la Dirección del Hospital Carlos Monge Medrano de Juliaca, en el marco de la protesta social, desde 6 al 13 de enero se registraron 18 fallecidos, entre ellos un efectivo policial. Así también, se registró un total de 204 personas heridas¹⁵. Posteriormente, se tomó conocimiento del deceso de un adolescente escolar de solo 15 años quien, según refieren sus padres, no participaba en las protestas, sino que al salir de una cabina de Internet fue alcanzado por una bala (falleció tres días después)¹⁶. Con este suceso se sumó un total de 19 fallecidos.
- Asimismo, según el oficio emitido por la Unidad Médico Legal I San Román- Juliaca-Distrito Judicial de Puno, el Ministerio Público remitió 10 informes periciales de necropsias realizadas en el Hospital Carlos Monge Medrano. En dichos informes periciales, nueve (09) fallecidos tuvieron como causa básica de sus muertes heridas contuso penetrantes por proyectil de arma de fuego (PAF)¹⁷.

2. Torturas y tratos inhumanos y degradantes por parte de la PNP. Ocho personas detenidas en Andahuaylas el 12/12/22 fueron brutalmente golpeadas

¹¹ Por ejemplo el 24/01/22 un bus repleto de pasajeros fue gaseado.

<https://cdn.jwplayer.com/previews/tXY3U2Cp>, mujer y su hijo menor de edad fueron golpeados por PNP https://drive.google.com/file/d/1W5ly6ICTgqHVW6GFOdzadtB1cTbyBd6n/view?usp=share_link. PNP dispara contra transeúnte por la espalda en Cusco.

https://drive.google.com/file/d/1t289Y1dRCNAn274hEcGVC9bbR_Srsol/view?usp=share_link.

¹² En Puno, un internista recibió dos impactos de bala <https://fb.watch/ihatLMEN0q/>.

¹³ <https://www.infobae.com/america/peru/2023/01/08/el-testimonio-del-fotografo-herido-con-un-perdigon-por-la-policia-en-las-protestas-en-puno/>

<https://drive.google.com/file/d/1dJMYv2AMVG2qLeWNZRZg8g0b38CJHQv4/view?usp=sharing>

¹⁴ <https://larepublica.pe/politica/actualidad/2023/01/17/protestas-en-peru-ayacucho-si-hubo-un-patron-les-dispararon-a-matar-pnp-ejercito-peruano-aprodeh-marchas-en-peru>

¹⁵ Hospital Carlos Monge Medrano- Juliaca. Oficio N° 35-23-DIRESA-PUNO-RED-SSR/D-HCMM (19 de enero del 2023).

¹⁶ Infobae (2023, 10 febrero). A un mes de la masacre en Juliaca, que dejó 19 muertes, aún no identifican a los responsables. Disponible en: <https://www.infobae.com/peru/2023/02/10/a-un-mes-de-la-masacre-en-juliaca-que-dejo-19-muertes-aun-no-identifican-a-responsables/>

¹⁷ Ministerio Público-Distrito Fiscal de Puno. Unidad Médico Legal I San Román- Juliaca. Oficio N° 0070-2023-MP-DML-I-SR-J.

durante su reclusión. También se les expuso a frío extremo sin abrigo y se les privó de alimentos¹⁸. En Lima se han documentado agresiones a manifestantes, tanto al momento de la intervención policial como posteriormente durante el traslado a las comisarías¹⁹. Del mismo modo, las condiciones de detención en las dependencias policiales son, en muchos casos, incompatibles con la dignidad humana. Sin adecuada ventilación, alimentación ni infraestructura que les permita tener algunas horas de sueño mientras aguardan la decisión de la Fiscalía. Especialmente dificultosas son las condiciones para las personas investigadas por la presunta comisión del delito de terrorismo, quienes son confinadas en celdas de 1,5 x 2 m, sin acceso a un patio donde puedan recibir la luz solar y sin iluminación artificial, por lo que quedaban a oscuras desde las 6:00 p. m.

3. Violencia sexual. Se ha documentado un caso de agresión sexual múltiple al interior de una dependencia policial contra una ciudadana detenida en el contexto de las protestas. Asimismo, durante las revisiones médico legales son recurrentes las prácticas de desnudamiento integral e injustificado, por no existir lesiones bajo la ropa; se ha recibido el reporte de revisiones íntimas y tocamientos indebidos a las mujeres manifestantes y estudiantes detenidas durante la invasión a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

4. Militarización. La habilitación a las Fuerzas Armadas, para intervenir en el control del orden interno y de la sociedad, incrementa el riesgo de vulneraciones de derechos humanos. El Ejército ha sido el responsable de la masacre perpetrada en Ayacucho el 15 de diciembre de 2022²⁰. También se ha documentado el despliegue militar en otros lugares del país²¹, como la capital²².

Mediante Decreto Supremo N.º 018-2023-PCM, del 5 de febrero del 2023²³, se declara en emergencia los departamentos de Madre de Dios, Cusco, Puno, Apurímac, Arequipa, Moquegua y Tacna. En su artículo 1, se señala que en el caso de Puno, el control se encuentra a cargo de las Fuerzas Armadas. Esta situación generó que al día siguiente se envíen 500 soldados y luego esa cifra

¹⁸

<https://www.facebook.com/178333576154352/posts/pfbid0y5Luv6AjzEQwgQHex8sZSYd1ix2SrgdYXSs6ddrmsg8MsCmqamuPNa1ChsvpUXbGI/?mibextid=Nif5oz>

¹⁹ <https://twitter.com/laantigona/status/1603571987116224512>

²⁰ <https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/declaran-el-estado-de-emergencia-en-los-departamentos-de-mad-decreto-supremo-n-018-2023-pcm-2149044-1/>

<https://larepublica.pe/politica/actualidad/2022/12/19/protestas-en-peru-las-nueve-victimas-de-la-represion-militar-en-ayacucho-dina-boluarde-ejercito-peruano-fuerzas-armadas-pnp>

²¹ Ver desplazamiento masivo de tropas en Puno <https://www.youtube.com/watch?v=ldA8m-1ljZ0>

²² <https://drive.google.com/file/d/14NZCbFZelm0nID-VFcWJdNuB4U1S4YpN/view?usp=sharing>

²³

se incrementa, con el grave riesgo de producir hechos como los ocurridos en Ayacucho.

- 5. Estados de emergencia y allanamientos sin presencia fiscal.** Se viene constatando la suspensión de derechos a través de la declaratoria de estado de emergencia, nivel nacional, lo que viola el principio de proporcionalidad²⁴. Estas medidas agravan el riesgo de vulneraciones de derechos humanos por la aplicación extensiva que hace la Policía respecto a personas que no realizan acciones violentas. Además, se han registrado allanamientos de viviendas y locales de organizaciones sin presencia fiscal y sin mediar una flagrancia delictiva que lo justificara. Un caso especialmente grave fue el allanamiento de una vivienda en Andahuaylas para usarla como plataforma de tiro, que puso en peligro a sus ocupantes, quienes tuvieron que huir de la ciudad por temor a represalias de la población. En Lima se han producido allanamientos en el local de la Confederación Campesina del Perú y en la ciudad universitaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). También en Lima, el 18/01/23, la Policía forzó la puerta de un bus de transporte que circulaba en Miraflores para detener a varios jóvenes.²⁵

Cabe señalar que, el 15 de enero, el régimen de Dina Boluarte, mediante el Decreto Supremo N.º 009-2023-PCM, decretó estado de emergencia en las regiones de Puno, Cusco, Lima y el Callao por un plazo de 30 días calendario, medida que suspendió varios derechos constitucionales y autorizó al Ejército a intervenir en dichas regiones.

El 17 de febrero, el Gobierno de Dina Boluarte presentó al Congreso de la República el Proyecto de Ley N.º 4271/2022-PE, el cual busca modificar el Código Penal y el Nuevo Código Procesal Penal, a fin de agravar las penas de delitos cometidos durante el estado de emergencia²⁶. Actualmente, el proyecto se encuentra en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso. En caso de aprobarse el texto, se aumentarían las penas de los siguientes delitos:

²⁴Mediante Decreto Supremo N.º 139-2022-PCM en provincias de Apurímac, mediante Decreto Supremo N.º 142-2022-PCM a nivel nacional, y mediante Decreto Supremo N.º 009-2023-PCM publicado el 25 de enero del 2023 en 3 departamentos, 5 provincias y toda la red vial nacional.

²⁵https://drive.google.com/file/d/1bnSrlWwVsvfpMq1-SmaJlo4olz7_3rJ4/view?usp=share_link

²⁶ Infobae (2023, 22 febrero). Gobierno de Dina Boluarte presentó polémico proyecto para endurecer las penas de delitos cometidos durante las protestas. Disponible en: <https://www.infobae.com/peru/2023/02/22/gobierno-de-dina-boluarte-presenta-polemico-proyecto-para-endurecer-las-penas-a-delitos-cometidos-durante-las-protestas/>

INFORME CNDDHH**80 DÍAS DE REPRESIÓN EN PERÚ**

Delitos	Código penal actual	Propuesta de ley
Lesiones leves	2 a 5 años	8 a 14 años
Formas agravadas de daño de bienes:	1 a 6 años	4 a 8 años
Atentado contra medios de transporte	3 a 6 años	8 a 20 años
Entorpecimiento al funcionamiento de Servicios Públicos	6 a 8 años	8 a 10 años
Disturbios:	6 a 8 años	No menor de 15 años ²⁷

Fuente: Proyecto de ley 4271/2022.

- 6. Restricción al derecho a la reunión pacífica.** El 15 de febrero, en el contexto de las protestas, la Municipalidad de Lima, por medio del Acuerdo N.º 026²⁸, emitido por el Concejo Metropolitano, declaró como intangible el Centro Histórico de Lima al ser catalogado como Patrimonio Cultural de la Humanidad reconocido por la Unesco.

Esta medida se tomó a fin de que se prohíban las concentraciones públicas, desarrollo de marchas y movilizaciones en dicha zona y un posible enfrentamiento entre la PNP y los manifestantes; no obstante, la misma busca limitar el derecho a la libertad de reunión, contraviniendo claramente la Constitución. Todos tienen el derecho a manifestarse en espacios públicos de manera pacífica y respetando el orden, sin poner en peligro la integridad de terceros o vulnerar la propiedad pública o privada.

Es importante señalar que, en el 2005, la sentencia del Tribunal Constitucional, recaída en el Expediente N.º 04677-2004-PA/TC, resolvió una demanda de amparo interpuesta por la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), quien solicitó la inaplicación de un decreto de alcaldía que declaró el

²⁷ RCCTACNA (2023, 22 febrero). Presentan proyecto de ley para aumentar las penas contra los responsables de atentar contra las personas y locales durante manifestaciones. Disponible en: <https://www.rcctacna.com/noticias/presentan-proyecto-de-ley-para-aumentar-las-penas-contra-los-responsables-de-atentar-contra-las-personas-y-locales-durante-manifestaciones-23918>

²⁸ Acuerdo de Concejo N.º 026. Declaran que el Centro Histórico de Lima es Zona Intangible para el desarrollo de marchas, manifestaciones y concertaciones públicas y políticas que pongan en riesgo la seguridad y/o salud pública (10 de febrero de 2023). Disponible en: <https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/declaran-que-el-centro-historico-de-lima-es-zona-intangible-acuerdo-n-026-2151829-1/>

Centro de Lima como zona rígida para cualquier tipo de concentración pública^{29 30}.

Al respecto, la sentencia señaló que los «motivos probados» o los alcances específicos de lo que deba entenderse por «seguridad pública» o «sanidad pública» deberán ser evaluados a la luz de cada «caso concreto» (f. j. 16). De igual forma, indica que se deben probar los motivos por los que se prohíba o restrinja este derecho con base en «razones objetivas, suficientes y debidamente fundadas» (f. j. 18)³¹.

De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, la cual es un precedente vinculante, las limitaciones al derecho fundamental a la protesta (vinculadas al derecho de reunión) deben ser analizadas caso por caso³². En este sentido, si bien el Acuerdo de Concejo forma parte del ordenamiento jurídico municipal —art. 38 de la Ley Orgánica de Municipalidades—, este no constituye una ley en sentido formal ni una norma que satisfaga la reserva de acto legislativo. Consideraciones por las cuales y aplicando el mismo criterio jurídico, este Acuerdo N.º 026, es inconstitucional.

- 7. La infiltración en las movilizaciones con efectivos de las fuerzas del orden encubiertos, que instigan a los manifestantes a cometer disturbios y realizan detenciones arbitrarias³³.** También se ha detectado infiltración e instigación a través de grupos de WhatsApp y afines. Asimismo, constituye un problema la falta de identificación visible del personal policial y militar uniformado, pues el anonimato incrementa el riesgo de que los efectivos violen derechos humanos y favorece la impunidad.

²⁹ La Ley (2023, 16 febrero). ¿Es inconstitucional declarar zona intangible el centro de Lima «para erradicar marchas y proteger nuestro patrimonio»? Disponible en: <https://laley.pe/art/14312/es-inconstitucional-declarar-zona-intangible-el-centro-de-lima-para-erradicar-marchas-y-proteger-nuestro-patrimonio>

³⁰ La República (2023, 18 febrero). Municipalidad de Lima declara como zona intangible el Centro Histórico: ¿es inconstitucional o no?. Disponible en: <https://larepublica.pe/sociedad/2023/02/15/municipalidad-de-lima-declara-como-zona-intangible-el-centro-historico-es-inconstitucional-o-no-rafael-lopez-aliaga-concejo-metropolitano-marchas-en-lima-742350>

³¹ Tribunal Constitucional (2004). Sentencia recaída en el Exp. N.º 4677-2004-PA/TC. Confederación General de Trabajadores del Perú contra Municipalidad Metropolitana de Lima. Disponible en: <https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2005/04677-2004-AA.pdf>

³² ONU: Comité de Derechos Humanos (CCPR). Observación General N.º 37: Artículo 21 (Derecho de reunión pacífica), 17 de setiembre de 2020, CCPR/C/GC/37. Disponible en: <https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhsrdB0H1I5979OVGGB%2BWPAXj3%2Bho0P51AAHSqSubYW2%2FRWvqeXcmwcJPClnvmaZpSIEbfB4flbHl%2FZJNeiAUlys1WX8gRUG7qPxbYwn%2B1weWE#:~:text=El+derecho+de+reunión+pacífica+no+exime+a+los+participantes,+a+las+que+se+opongan.>

³³ <https://youtu.be/pgBa6j2F7x4>

8. Sembrado de pruebas incriminatorias. Según pudo documentar la propia Fiscalía, en Pichanaki (Chanchamayo, Junín) un activista fue detenido por la policía al terminar una movilización y trasladado a la comisaría donde, para incriminarlo, le sembraron droga y lo denunciaron por tráfico de estupefacientes³⁴. En Lima, la Policía trató de sembrar machetes nuevos, que aún presentaban las etiquetas del supermercado de origen³⁵, como pruebas contra campesinos que estaban alojados en el local de la Confederación Campesina del Perú (CCP).

9. Desconcentración injustificada de manifestantes y asambleístas. Una herramienta empleada de manera recurrente para dispersar las asambleas y movilizaciones es el uso arbitrario de los procedimientos de control de identidad. El 16/01/23, la Policía, con el apoyo de la Fiscalía, realizó un operativo de control de identidad en el local del Sindicato de Trabajadores Telefónicos, e impidió el desarrollo de una asamblea de organizaciones sociales. La desconcentración también se efectúa a través del uso de la fuerza, disparando gases lacrimógenos contra personas que se movilizaban pacíficamente, como era el caso de un amplio grupo de manifestantes que marchaban el 24/01/23, en Lima³⁶.

10. Detenciones arbitrarias, violaciones del debido proceso y criminalización de ciudadanos que no estaban cometiendo delito alguno, únicamente por su participación en las movilizaciones. La forma más frecuente de detención arbitraria se da bajo la modalidad de control de identidad, procedimiento que es usado para intimidar a las y los manifestantes e incluso, para trasladarlos a las dependencias policiales y retenerlos por algunas horas.

Otra modalidad también recurrente son las detenciones masivas e indiscriminadas, que incluían a personas que no participaban en las movilizaciones, adultos mayores, niñas y niños, y personas con discapacidad. Es así que, en Lima, las noches del 6 y 7 de enero hubo detenciones arbitrarias masivas de ciudadanas y ciudadanos que se movilizaban pacíficamente, porque, supuestamente, estaban vulnerando el estado de emergencia. El 6 de enero se intervino a 240 personas, así como a tres (03) menores de edad, varios adultos mayores y vendedores ambulantes que quedaron atrapados dentro del cerco policial. Todos fueron trasladados a una comisaría y liberados cuatro horas después, tras un control de identidad. Al día siguiente, se realizó una maniobra envolvente, pero esta vez detuvieron únicamente a los hombres, y

³⁴ <https://drive.google.com/file/d/12351ggEqllOCSeDP8fI2BqChjzHV28sD/view?usp=sharing>

³⁵ <https://s.rfi.fr/media/display/a6c14876-7fb5-11ed-b47c-005056a97e36/WhatsApp%20Image%202022-12-19%20at%2015.20.42%20%281%29.webp>

³⁶ <https://www.telesurtv.net/news/peru-continuan-movilizaciones-contrapresidenta-boluarte-20230124-0029.html>

los denunciaron por el delito de desobediencia a la autoridad. Otra intervención similar se ha producido el 21/01/23 contra las personas alojadas en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y sus estudiantes, registrándose la detención de 193 personas, quienes fueron brutalmente intervenidas y privadas de su libertad en condiciones indignas, hasta el día siguiente³⁷. De manera similar, en Abancay, en la madrugada del 14 de diciembre, efectivos policiales intervinieron violentamente un campamento de manifestantes, destruyeron sus enseres y detuvieron a más de 50 campesinas y campesinos³⁸.

Además, existe una tendencia generalizada a extender innecesariamente la detención hasta su plazo máximo, por la demora en la tramitación de los casos. Durante la mayor parte del tiempo, los detenidos deben esperar que se les atienda sin hacer nada. Ello resulta especialmente grave cuando se detiene a personas en condición de vulnerabilidad, como es el caso de una mujer con una niña y una mujer embarazada, quienes fueron intervenidas en la UNMSM, privadas de libertad hasta la tarde en el caso de la niña, y hasta la madrugada del día siguiente en el caso de la mujer.

Es una práctica recurrente, por parte de la Policía, generar barreras que limitan el acceso de los y las defensoras a los detenidos, mientras que estos son presionados para suscribir documentos sin asistencia legal, con información limitada o sometidos a coacción. A ello se suma la negativa a entregar información en tiempo real sobre la identidad y ubicación de las personas detenidas, incluso menores de edad, lo que incrementa el riesgo de torturas y la vulneración del derecho a la defensa.

No se garantiza la asistencia médica oportuna a los detenidos con problemas de salud o que enferman durante la detención. Por ejemplo, el 20/01/23 un detenido sufrió convulsiones dentro de la dependencia policial en Lima, al día siguiente de su detención. Pese a que durante horas manifestó sentirse muy mal, no se le trasladó al centro de salud hasta después de la crisis.

Al 24 de enero, la Fiscalía reportó 104 carpetas fiscales en las que se investiga a 507 personas por las protestas, de las cuales ocho se encuentran cumpliendo prisión preventiva. Respecto al número de detenciones se reportan 608 casos.

³⁷ <https://larepublica.pe/sociedad/2023/01/23/protestas-en-peru-liberan-a-todos-los-detenidos-y-la-universidad-san-marcos-recien-admite-abuso-policial-geri-ramon-pnp-ministerio-del-interior-unmsm>

³⁸ <https://bit.ly/3WIFnPd>

los cuales no consideran a quienes fueron sometidos a procedimientos de control de identidad³⁹.

El 1 de febrero, la PNP detuvo a Yaneth Navarro y Cirilio Jara, ambos dirigentes de Andahuaylas y Cusco, quienes fueron intervenidos entre los manifestantes que trataron de llegar al aeropuerto Jorge Chávez⁴⁰. Ambos son investigados por ser presuntos financistas de las protestas contra el régimen de Dina Boluarte y el cierre del Congreso.

En este contexto, sin acreditar evidencia del presunto origen ilícito del dinero que la policía encontró en los detenidos, a Yaneth Navarro se le impuso 30 meses de prisión preventiva y a Cirilo Jara se le dispuso comparecencia con restricciones^{41 42}.

Sobre Yanet Navarro, la jueza concluye que la profesora Y. N. no tiene un arraigo de calidad o perdió su arraigo domiciliario al venir a Lima y dejar a sus tres hijas menores en Andahuaylas, ya que se encontraba en un espacio/tiempo distinto a su domicilio, sin que pueda explicar la necesidad de su presencia indispensable en la ciudad de Lima. (...) No existe el arraigo familiar, pues puede abandonarlos.

La gravedad de la resolución judicial está en que considera que, al ser mujer y «abandonar a sus hijos» (es decir dejarlos con sus familiares), resulta ser un agravante, siendo claro un acto de discriminación por género, ya que su coacusado también tiene hijos y los ha dejado a cargo de sus familiares.

El 24 de febrero, la PNP detuvo al artista Julián Vargas, del grupo Yuyachkani, y al gestor cultural Daniel Matews, cuando realizaban una vigilia cultural en el parque Kennedy, en el distrito de Miraflores. Los agentes policiales los

³⁹ El Comercio (2023, 24 enero). La Fiscalía registro 608 detenciones por las protestas a nivel nacional. Disponible en: <https://elcomercio.pe/politica/actualidad/la-fiscalia-registra-608-detenciones-por-las-protestas-a-nivel-nacional-noticia/>

⁴⁰ RPP (2023, 31 enero). PNP intervino a dos personas que serán investigadas por presuntamente haber financiado manifestaciones. Disponible en: <https://rpp.pe/lima/actualidad/npn-intervino-a-dos-personas-que-seran-investigadas-por-presuntamente-haber-financiado-manifestaciones-noticia-1463658>

⁴¹ La República (2023, 14 febrero). Dictan 30 meses de prisión preventiva a Yaneth Navarro y comparecencia a Cirilo Jara. Disponible en: <https://larepublica.pe/politica/judiciales/2023/02/14/protestas-en-peru-poder-judicial-dicta-30-meses-de-prision-preventiva-contrayaneth-navarro-y-comparecencia-con-restricciones-cirilo-jara-705390>

⁴² IDL (2023, 15 febrero). Liberan a Cirilo Jara, detenido por recolectar fondos para heridos en protestas. Disponible en: <https://www.idl.org.pe/liberan-a-cirilo-jara-detenido-por-recolectar-fondos-para-heridos-en-protestas/>

subieron a la fuerza y sin motivo alguno a un patrullero para llevarlos a la comisaría⁴³. Los mismos fueron liberados a altas horas de la noche.

11. Agresiones a defensores de los derechos humanos

La señora Ruth Bárcena, presidenta de la Asociación de víctimas de la masacre de Ayacucho, sufrió la violación de domicilio y amenazas de muerte por parte de dos sujetos de porte militar el 14/01/23⁴⁴. El 13 de enero, un dirigente de la agroindustria recibió fotografías de su hija menor junto con amenazas por su supuesta participación en las movilizaciones. El abogado César Jáuregui fue agredido físicamente, detenido y denunciado a raíz de que se acercó a la PNP para interceder por unos jóvenes detenidos⁴⁵. Así también, la abogada Cruz Silva recibió un varazo con un rifle policial cuando intentaba ejercer defensa en la UNMSM⁴⁶.

De manera recurrente, los abogados que acuden a las dependencias policiales sufren maltratos y obstáculos para el ejercicio de su labor. Inclusive el 21/01/23 se produjo un altercado en medio de empujones, que provocó la caída de algunos abogados. Varios medios de comunicación publicaron las imágenes e incluso los domicilios de defensores de los derechos humanos, que los expuso a agresiones directas. También recibieron mensajes amenazantes en cinco líneas de asistencia legal del movimiento de derechos humanos, así como *scratches* de grupos de ultraderecha en tres locales institucionales. Del mismo modo, los integrantes del Colectivo 14N, que brindan primeros auxilios y documentan violaciones de derechos humanos durante las movilizaciones, fueron presentados por un medio de comunicación⁴⁷ e investigados por la Policía como integrantes de una organización criminal.

12. Vigilancia e Interceptación de comunicaciones⁴⁸ de personas, únicamente por la expresión de posiciones críticas frente al Ejecutivo y al Congreso.

13. Terruqueo. El oficialismo sostiene que las acciones de protesta a nivel nacional constituyen atentados terroristas y que el Movadef es el responsable

⁴³ La República (2023, 24 febrero). Miraflores: PNP detiene a artistas mientras realizaban vigilia cultural en el parque Kennedy. Disponible en: <https://larepublica.pe/sociedad/2023/02/24/miraflores-pnp-detiene-a-artistas-mientras-realizaban-vigilia-cultural-en-el-parque-kennedy-policia-dina-boluarte-nvb-1329720>

⁴⁴ <https://twitter.com/cnddhh/status/1614050690644467712>

⁴⁵ <https://twitter.com/cnddhh/status/1616495941191606272>

⁴⁶ <https://perurec.pe/tendencias/abogada-denuncia-haber-recibido-culatazo-por-parte-de-la-pnp-en-exterior-de-san-marcos/>

⁴⁷ <https://www.youtube.com/watch?v=cDNSE9Qpn8A>

⁴⁸ Declaraciones del primer ministro en Panamericana TV el 12/12: «hemos accedido a las comunicaciones de los manifestantes».

de las movilizaciones. Al mismo tiempo el canal de TV *Willax* y otros medios de comunicación presentaban como terroristas a ciudadanas y ciudadanos que participaban en las movilizaciones o que expresaron cuestionamientos al Gobierno, y como defensores de terroristas a las organizaciones defensoras de derechos humanos.

En todo el Perú se han identificado nueve (09) carpetas de investigaciones por terrorismo relacionadas con las protestas, aunque no descartamos que existan más. A su vez, se han creado cinco fiscalías especializadas en terrorismo, pese a que antes de las movilizaciones casi no existía carga procesal en la materia. Es decir, se ha construido una arquitectura institucional para investigar, bajo la legislación antiterrorista, conductas asociadas a la protesta social. Hay personas a las que se cita como testigos en las diligencias únicamente por tener como contacto en sus redes sociales a ciudadanos investigados bajo esta figura, contribuyendo así a sembrar el temor en la población y a estigmatizar a las personas investigadas. Especial indignación ha causado la investigación por terrorismo iniciada contra 28 campesinos que se alojaban en la Confederación Campesina del Perú.

Todo ello es posible en gran medida por una legislación antiterrorista que, de acuerdo con lo señalado ya en el 2010 por el Relator de la ONU sobre derechos humanos y terrorismo⁴⁹, no cumple con los estándares internacionales en la materia, según los cuales esta figura solo debería aplicarse a personas y organizaciones que atentan contra la vida. La aplicación de la legislación antiterrorista a situaciones de bloqueo de carreteras o inclusive de disturbios viola el principio de legalidad.

14. Desmantelan Fiscalías de Derechos Humanos. La fiscal de la nación ha reducido las Fiscalías de Derechos Humanos de 12 a 7, recortando significativamente el personal y los recursos logísticos asignados para investigar las graves violaciones de derechos humanos perpetradas durante las movilizaciones⁵⁰. Al mismo tiempo, al disponer que sean las Fiscalías de Crimen Organizado las que asuman inicialmente las investigaciones, se obstaculiza la conducción inicial de las diligencias conforme a los estándares de derechos humanos y se genera una fuerte desconfianza en las víctimas y testigos, ya que son las mismas las que investigan inicialmente a los manifestantes detenidos. Ello ha generado que las víctimas de la masacre de Juliaca se negasen, inicialmente, a declarar o firmar sus manifestaciones.

⁴⁹ Ver pág. 12 y ss. https://drive.google.com/file/d/1k2LdqvJfTV33WASi8hQ1i_PMGaZeYYY2/view .

⁵⁰ <https://larepublica.pe/politica/judiciales/2023/01/13/desmantelan-las-fiscalias-de-derechos-humanos-para-crear-fiscalias-de-terrorismo>

15. Ataques a periodistas. Desde el 1 de enero la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) ha documentado 37 agresiones contra los integrantes del gremio en el contexto de movilizaciones, de las cuales el 45 % han sido perpetradas por policías. Por ejemplo, el 24 /01 /23, durante las movilizaciones en Lima 5 reporteros recibieron disparos de la PNP⁵¹. Además, la PNP se mantiene impasible cuando la prensa alternativa es agredida por manifestantes, mientras que protege e incluso detiene a personas por el simple hecho de formular expresiones verbales contra la prensa oficialista.

Según la Oficina de Derechos Humanos del Periodista (OFIP) de la Asociación Nacional de Periodistas (ANP)⁵², en enero del 2023, se registraron 94 ataques a periodistas durante la cobertura de protestas sociales, especialmente en Lima, siendo los agentes agresores más frecuentes los efectivos policiales. Cabe señalar que, desde el 7 de diciembre de 2022, fecha en que iniciaron las movilizaciones a nivel nacional, hasta enero del 2023, se han registrado un total de 153 ataques.

De los casos más graves se registra lo ocurrido con el fotoperiodista Aldair Mejía, de la agencia EFE, quien el 7 de enero recibió un impacto de perdigón en la pierna derecha por parte de agentes policiales, los que también horas antes lo amenazaron. Este hecho le ocasionó una fractura de hueso.

Asimismo, se ha registrado la detención de cuatro comunicadores regionales de Puno, durante el operativo policial en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la agresión contra el equipo periodístico del portal informativo Wayka.pe, conformado por Kevin Huamaní y Valia Aguirre, quienes fueron agredidos físicamente por agentes policiales y se les despojó de sus equipos de trabajo, que quedaron inoperativos.

Respecto al equipo periodístico de América TV, se denunció la agresión hostil que habrían recibido por parte de vándalos que los abordaron dentro de su movilidad, quienes les arrojaron piedras. De igual forma, el 20 de enero, Andrea Amézquita, reportera de RPP, fue víctima de robo de su micrófono y le impidieron cumplir con la cobertura informativa, al igual que Omar Coca, video reportero de *La República*, a quien atacaron con palos, piedras y golpearon en el piso.

⁵¹ https://twitter.com/ANP_periodistas/status/1618049349996675074

⁵² ANP. (2023, 3 febrero). ANP registró 94 ataques a periodistas durante protestas en enero. (Nota de prensa). Disponible en: <https://www.facebook.com/photo/?fbid=549162690578789&set=a.451387483689644>

Durante el paro nacional del 19 de enero, se registró el mayor número de agresiones contra periodistas: 19 ataques en un solo día⁵³.

Ahora bien, el 21 de febrero, la periodista Rosa María Palacios y el director de IDL-Reporteros, Gustavo Gorriti, fueron atacados en las afueras de su domicilio por el grupo La Resistencia, cuyos integrantes lanzaron insultos, difamaciones, amenazas contra los periodistas y cuestionaron su labor desempeñada^{54 55}.

16. Violación de derechos indígenas y discriminación. Se documentaron dos situaciones de incautación de distintivos culturales de ciudadanos indígenas que se movilizaban portando las armas tradicionales que, ancestralmente, los identifican como guerreros, lo cual es percibido como una profunda humillación para dicho pueblo⁵⁶. Se han registrado barreras para el acceso al derecho a contar con un intérprete y, con ello, al derecho a la justicia. Las expresiones vejatorias y violencia innecesaria desplegada contra mujeres y hombres campesinos, durante la intervención en la UNMSM, evidencian una profunda carga racista y sexista en la actuación de las fuerzas del orden⁵⁷.

⁵³ OFIP. Informe Preliminar. Enero 2023. Ataques a periodistas durante cobertura de movilizaciones en el contexto de crisis política y social. Disponible en:

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3JFnaJC%3Ffbclid%3DIwAR36pTLgMKq9WmQB7qSsy7ggnyzr6lrkBEVYjNGzt2JqwZcXmKMKrCYFZDU&h=AT2v8LIYe-scQRXIHJ6uHjDad2TxxGplz6FEVqGNQthQIsd0hQIkB8UBthUGtYZihQ5UPz8Xw7E1YBbFHZpGmzL2HjM-yfXtKdDG3JOKzaO8xIAqVRtbsWSvm10dIMG45LIDVbnpjtsFIWHA4tw&tn=-UK*F

⁵⁴ La República (2023, 22 febrero). La Resistencia llega a vivienda de Rosa María Palacios y hostiga a periodista. Disponible en: <https://larepublica.pe/politica/actualidad/2023/02/21/la-resistencia-llega-a-vivienda-de-rosa-maria-palacios-y-hostiga-a-periodista-noticias-828219>

⁵⁵ IDL-Reporteros (2023, 23 febrero). «La Pestilencia» hostiga a Gorriti y Palacios en sus domicilios. Disponible en: <https://www.idl-reporteros.pe/la-pestilencia-hostiga-a-gorriti-y-palacios-en-sus-domicilios/>

⁵⁶ Hecho ocurrido durante una movilización del pueblo Cacataibo el 19/12/22 (<https://drive.google.com/file/d/1LAITVdmPwPlrK1dwF-wHBzRdFVS2LVqO/view?usp=sharing>) y durante una movilización del pueblo Ashaninka el 14/12/22 (<https://larepublica.pe/sociedad/2022/12/14/efectivos-pnp-arrebataron-arcos-y-flechas-a-ashaninkas-que-se-dirigian-a-lima>)

⁵⁷

<https://imgmedia.larepublica.pe/478x281/larepublica/migration/images/I7GEJFVLLJC53JXRS44OZJSBCM.webp>



INFOGRAFÍA DE LA REPRESIÓN

Lima 28 de enero 2023

En la protesta contra la presidenta Dina Boluarte, la Policía Nacional del Perú ejecutó a Víctor Santisteban con una bomba lacrimógena disparada a su cabeza. Esa noche, en un rango de 3 horas, en un radio de dos cuadras, 4 personas más recibieron proyectil de arma de fuego (PAF) en la cabeza

¿Existió un patrón para reprimir?

Periodista 1 y Luisenrrique Becerra eran fotoreporteros en cumplimiento de sus funciones. Si el Periodista 1, no hubiera llevado casco habría sufrido una lesión severa.

John Lapa y Rolando Marcos sufrieron Traumatismo Encefalocraneano (TECS) graves y lesión cerebral.

Rolando sigue internado en el hospital con la mitad del cuerpo paralizado.

INFORME

Impactos en el contexto de la movilización ciudadana **2022-2023:** profundizando desigualdades de género

* Lo que **NO**
es bueno para
La democracia
NO es bueno
para las mujeres

Abril 2023

#8M2023

#NosUneLaVida



Elaboración: Jennie Dador Tozzini

Lectoría: Ma. Ysabel Cedano

Corrección de estilo: Mariella Sala.

Enfrentamos una fractura de la democracia pública (como régimen e institucionalidad), pero también de la democracia en la vida cotidiana de las personas (cultura democrática), en sus principios de dignidad, libertad, igualdad, justicia, soberanía del pueblo y ejercicio efectivo de los derechos políticos, del diálogo como propiedad esencial de una vida libre de violencias y vulneración de derechos.

Hipótesis de trabajo:

- Las desigualdades, así como las múltiples y simultáneas discriminaciones, basadas en prejuicios y estereotipos sobre atributos, roles de género y asignación de espacios y responsabilidades de las mujeres en una sociedad patriarcal machista, colonial y racista, capitalista neoliberal extractivista, permean la respuesta de la función pública, la justicia y la actuación de las fuerzas del orden en el contexto del ejercicio legítimo del derecho a la protesta.
- Está en curso un proceso de consolidación de un régimen autoritarista que pretende controlar el uso de los territorios (extractivismo y explotación), los cuerpos (sexualidad, reproducción, trabajo) y las narrativas (discursos de odio, negacionismo).

1. Contexto explicativo de las desigualdades de género

En la sociedad peruana coexisten múltiples desigualdades y jerarquizaciones, que incluyen al patriarcado con sus desigualdades de género, al racismo con su hegemonía colonialista ante la diversidad cultural y la economía capitalista neoliberal basada en el extractivismo, la desregulación y flexibilización laboral, la privatización y el mercado monopolizado por familias y grupos de poder, dueños del capital, empresas y servicios como los medios de comunicación. Todas estas desigualdades se expresan en diferencias en el reconocimiento de derechos, la distribución del poder, y el acceso a bienes, servicios y recursos, entre mujeres y hombres de los distintos grupos poblacionales.

Además, en democracias ‘débiles’ y aparentemente ‘laicas’, como la peruana, los grupos antiderechos ganan fácilmente terreno. Un factor significativo de este fenómeno es la reacción de rearme patriarcal contra lo que denominan la ‘ideología de género’, los derechos humanos, los feminismos decoloniales, y las posibilidades de avance de los derechos de las niñas, las mujeres y sectores de la diversidad sexual, especialmente en lo que atañe a su mayor autonomía y la incorporación de los nuevos estándares internacionales de derechos humanos.

De ahí que, a pesar de los logros relativos en las últimas décadas, las desigualdades o brechas de género subsistan, y se expresan en indicadores como el Índice de Desigualdad de Género¹, que para el año 2021 se ubicó en

¹ El Índice de Desigualdad de Género se interpreta como una pérdida combinada en los logros de salud reproductiva, empoderamiento y participación en la fuerza laboral debido a las desigualdades de género. Fluctúa entre 0 (no hay desigualdad en las dimensiones incluidas) a 1 (hay desigualdad completa).

0,364. En pocas palabras, la segregación y la discriminación son la regla en la vida de las mujeres peruanas, lo que se agudiza cuando se trata de mujeres racializadas que se ubican en las periferias rurales, quienes demandan derechos desde sus actos políticos emergentes.

En el año 2022, las mujeres ya no deberían enfrentar obstáculos para decidir libremente acerca de su sexualidad y reproducción, para obtener educación sexual y acceder a metodologías anticonceptivas, anticoncepción de emergencia o a un aborto legal. Tampoco para ejercer su derecho a vivir libre de violencias. Sin embargo, de acuerdo con la información del Ministerio Público, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, la Policía Nacional del Perú y el Instituto Nacional de Estadística e Informática, en el periodo comprendido entre el 2015 y el 2021, se han registrado 897 víctimas de feminicidio. Y en los últimos cinco años, las víctimas se han incrementado, al pasar de 84 en el 2015 a 141 en el año 2021. Durante el 2022 se cometieron 11 080 violaciones sexuales en agravio de mujeres y, en el primer trimestre del 2023, ocho mujeres trans han sido asesinadas².

Sin embargo, estrategias de probado valor preventivo del abuso sexual, como la Educación Sexual Integral (ESI), son vetadas por los distintos sectores antiderechos presentes en el Parlamento, en alianza con movimientos de la sociedad civil como «Padres en Acción» y «Con mis hijos no te metas», que se oponen a toda propuesta de ley que contribuya a la consolidación de las autonomías de las mujeres.

Por ejemplo, la ley que reduce el rol rector del Ministerio de Educación (Minedu) y otorga a determinadas organizaciones de padres y madres de familia la facultad de revisar, para la escuela pública, el contenido de los textos escolares y materiales educativos sobre Educación Sexual e Historia. Esto contradice el estándar establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para la región, sobre la naturaleza y contenido del derecho a la educación sexual: «(...) *el derecho a la educación sexual y reproductiva integra el derecho a la educación y, como ha señalado el Comité DESC, entraña un derecho a una educación sobre la sexualidad y la reproducción que sea integral, que no sea discriminatoria, que esté basada en pruebas, que sea científicamente rigurosa y que sea adecuada en función de la edad*» (sentencia caso *P. Guzmán Albarracín vs. Ecuador*, párr. 139)³.

Detrás de estos fundamentalismos del «terruqueo»⁴, de los discursos de odio y negacionistas, existen redes de organizaciones privadas y partidos políticos de

2

<https://twitter.com/PresentesLatam/status/1629605909843554305?t=QqhnYS2zcTtRDtCOc8W2Og&s=08>

3 Ver: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_405_esp.pdf

4 Sinónimo de terrorismo, se creó en los años 80, la época álgida de Sendero Luminoso. Se utiliza para manipular la opinión pública y desacreditar las protestas sociales, así como para justificar la represión violenta. El terruqueo funciona como una posverdad, porque se nutre de la negación de una memoria real y objetiva, construyendo una narrativa en base a estereotipos que están basados en conveniencias de grupos de interés particular. El terruqueado generalmente

3

apariciencia democrática, no solo de extrema derecha, sino transversales a todo el espectro ideológico y confesional, lo que se expresa en el llamado Compromiso por el Perú (2014), en el que destacan cuatro puntos clave:

- i) Derecho y respeto a la vida para contrarrestar el avance de los derechos sexuales y reproductivos.
- ii) Libertad religiosa, que busca debilitar la laicidad del Estado y hacer políticas públicas basadas en confesiones religiosas.
- iii) Defensa y promoción del matrimonio y la familia.
- iv) Derecho a la educación, hacia la reconquista del espacio escolar y contra el discurso científico y la autonomía de pensamiento (CDD Perú, 2018).

Las amenazas fundamentalistas se expresan en acciones como las relatadas en el testimonio de esta joven defensora de derechos humanos:

Soy mujer, comunicadora social y activista por los derechos sexuales y reproductivos. Desde mi asociación, crESlendo, promovemos el derecho a una vida sin discriminación ni violencia. Los ataques de grupos antiderechos son cada vez más intensos. En agosto de 2018, durante una acción frente al Palacio de Justicia para exigir que se respete la incorporación del enfoque de género en el Currículo Nacional de Educación Básica, fuimos agredidas con golpes, empujones e insultos por un grupo de evangélicos, «Padres en Acción». En diciembre del mismo año, recibí mensajes amenazantes desde una cuenta falsa que exponía mis nombres legales y mencionaba a mi hijo. Posteriormente, un portal publicó un supuesto reportaje con mis datos personales bajo el título «La verdad de Madres en Acción: Lesbianas, Feministas y Marxistas». Nuevamente mencionaban a mi hijo y nos señalaban como terroristas. Por último, en octubre de 2019, recibí una carta notarial, informándome que el nombre de mi organización, «Madres en Acción», había sido registrado por el presidente del colectivo antiderechos «Padres en Acción». (Ayesha, 2023).

En el campo de la economía, al año 2021, el 32,5% de las mujeres de 14 y más años de edad no tienen ingresos propios, proporción que es 2,3 veces más que la de los hombres (14,3%). La brecha más significativa se presenta en las mujeres del área rural, donde el 43,1% de ellas no consiguen ingresos propios, mientras que en el caso de los hombres representa el 12,2%. Un 7,6% de la población femenina es analfabeta, este indicador resulta especialmente crítico entre los que tienen como lengua materna una lengua originaria, entonces, la brecha llega a 16,6 puntos porcentuales. El porcentaje de mujeres internautas está todavía en 3,4 puntos por debajo del correspondiente a los hombres.

Sobre la participación de las mujeres en los espacios deliberativos de los poderes del Estado se observa un incremento a partir del año 2000, pero sin alcanzar la paridad. La proporción de mujeres que integran el Parlamento Nacional en el último período congresal 2021-2026 es de 37,7%; comparada con el período 2000-2001, la participación de las mujeres ha crecido en 17,7 puntos porcentuales. En cuanto a los Gobiernos locales, el promedio nacional de alcaldesas apenas se incrementó de 2,8% a 4,8%.

Sin embargo, el bienestar de las mujeres no depende solo de ingresos propios o de un mecanismo de cuotas de participación en el sistema representativo al que no alcanzaban, sino también de la posibilidad de disponer de un tiempo propio y

es una persona que vive en las provincias del sur del país, que tiene ideas de izquierda y que es considerado de 'piel marrón'.

superar la noción de la mujer como complemento del varón ‘trabajador y ciudadano ideal’, pues la organización y funcionamiento del mundo del trabajo y la efectiva participación en la democracia liberal requieren de una logística de cuidados que siguen siendo asumidos por las mujeres en el mundo doméstico, sin reconocimiento y con escasa protección jurídica (Pautassi L., 2019:721).

A medida que el tiempo dedicado al trabajo no remunerado, sea mayor, menor es el tiempo disponible para otras actividades, como el descanso y el ocio, o la participación política, el trabajo fuera del hogar y los estudios. Este es el caso de las mujeres peruanas que viven en la ‘pobreza de tiempo’. En promedio, las mujeres dedican mucho más tiempo que los hombres al trabajo doméstico. Así, mientras los hombres dedican 15 horas con 54 minutos durante la semana a actividades no remuneradas, las mujeres destinan 39 horas con 28 minutos, es decir, 23 horas con 34 minutos más que los hombres (ENUT, 2010).

Se trata, entonces, de profundizar y ampliar la democracia para la vida cotidiana, imperfecta y siempre en crisis, lejana de sus fundamentos filosóficos de origen como la igualdad entre los miembros de una comunidad, de soberanía y autodeterminación de los pueblos y cuerpos, del diálogo como propiedad esencial y de la proscripción de la violencia pública, simbólica y privada (Dahl, 1999). Esto supone imaginar y tomar en cuenta a formas políticas que mantengan vivo el vínculo entre el cuerpo social y las instituciones que lo sostienen. Se apuesta por el derecho a la protesta, siempre incómodo, con posibilidad de redistribución del poder y los recursos (Negri, 2015).

2. Balance general de las violencias contra las mujeres en el contexto de las movilizaciones ciudadanas

El Perú es un país donde, a pesar de haber transcurrido más de 500 años de las primeras expresiones de dominación y 200 años de emancipación, no ha logrado constituirse una República de ciudadanas y ciudadanos con libertades y derechos; ni siquiera con igualdad ante la ley. Así, la academia ha sustentado que el Perú, lejos de hacer realidad el sueño de la República de iguales de los libertadores, se ha convertido en una República de plebeyos o en una República sin ciudadanos⁵.

Una consecuencia del agotamiento de esa República pasmada, con dictaduras y democracias débiles, se evidenció en los 20 años de conflicto armado interno (1980-1990), en el que el Estado peruano usó la violencia, incluidas la violencia sexual, la tortura y las esterilizaciones forzadas contra las mujeres campesinas, indígenas y pobres. Ellas también fueron terruqueadas como parte de la violencia antisubversiva y de esa manera particular de mirar a los «otros», sospechosas solo por ser de una población racializada y rural que hasta la actualidad es considerada como manipulable y carente de derechos.

Antes, durante y en el posconflicto armado interno, es decir hoy, 20 años después de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), las víctimas y la

⁵ Alberto Flores Galindo (1987). República sin ciudadanos; Cecilia Méndez (2014). La república plebeya. Huanta y la formación del Estado peruano 1820-1820; Alberto Vergara (2013). Ciudadanos sin República.

academia hablan de la continuidad de la violencia contra las mujeres. Se puede constatar cómo la violencia sexual corresponde a códigos de género sorprendentemente parecidos en distintos momentos históricos, respecto a quiénes son los principales agresores, usualmente varones, y las víctimas, usualmente las mujeres (Henríquez N., 2006, p.78).

Desde la noche de la conquista, en la que más de 5000 indígenas fueron violadas y tomadas como botín —luego en la guerra con Chile, la hacienda, los conflictos económicos territoriales como Conga, los conflictos sociales como el 14N y el conflicto social y político de hoy—; las mujeres, hombres y personas LGBTIQ+ comparten violencias del terror al que las sometieron, como detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, torturas, etc.; pero el uso de la violencia sexual es el tipo de ataque particularmente dirigido contra las mujeres.

Han pasado más de 40 años desde que la Constitución Política de 1979 declaró por primera vez la igualdad entre los sexos. Las mujeres y las niñas se ven afectadas por una desigualdad de género estructural, de clase y con un fuerte componente de racismo y discriminación interseccional, lo que se refleja, incluso, en las representaciones sociales de la opinión pública, donde todavía un 52% de la población (hombres y mujeres) manifiesta estar de acuerdo con la afirmación de que *«las mujeres deben ser primero madres, luego esposas y por último sus sueños»* (Enares, INEI 2020).

En correlato, garantizar la vigencia de los derechos humanos de las mujeres, como la participación política, ha necesitado de la aprobación de leyes de cuotas y, recientemente, de paridad política y alternancia en las listas electorales.

De allí la importancia de considerar la variable de género en la sistematización y análisis de los procesos de movilización y defensa del derecho a la protesta pacífica desde un marco de derechos humanos, más allá de la visión estereotipada, conforme lo recomienda la Cedaw frente al informe de Perú (2022, párr. 52 y 16).

Desde el 7 de diciembre del 2022, se inició el estallido de la crisis política en Lima y varias regiones del país (Ayacucho, Puno, Cusco, Apurímac, Arequipa y La Libertad), hecho que se convirtió rápidamente en una crisis de derechos humanos, debido a la respuesta represiva del Estado sobre las personas manifestantes, víctimas directas del uso desproporcionado de la fuerza y la privación arbitraria de la libertad.

El registro oficial de la Defensoría del Pueblo señala que 48 personas han perdido la vida en las movilizaciones —de las cuales dos eran mujeres— en medio de masacres, ejecuciones extrajudiciales y rutas cortadas. De un total de 1237 heridos, 33 son mujeres y, del universo de detenidos, 202 son mujeres. Respecto a la procedencia de las víctimas, Amnistía Internacional (2023) precisa que en los departamentos con población mayoritariamente indígena se concentra el 80% de las muertes totales registradas.

Cuando se produce la detención de mujeres, las fuerzas de seguridad, lejos de actuar sobre la base de protocolos que respondan a una ciudadanía diferenciada con necesidades específicas, intervienen basadas en lógicas androcéntricas que

ven en la ciudadanía solo a hombres letrados y urbanos. Bajo esta perspectiva, las mujeres son privadas de un conjunto de derechos; por ejemplo, del acceso a útiles de higiene menstrual o a la libertad a sus hijas/os menores de edad, o estos quedan en estado de desprotección.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha identificado el impacto diferenciado por género en las vulneraciones a las que se ven expuestas las mujeres detenidas o arrestadas, quienes no deben sufrir discriminación y deben ser protegidas de la violencia. La sentencia del caso Penal Castro Castro contra Perú, señala: «La desnudez de las mujeres frente a los perpetradores del ataque, tanto durante el operativo como durante el internamiento en el hospital; la falta de ropa o artículos de higiene básica femenina, como toallas higiénicas mientras estuvieron en el hospital; la ausencia de privacidad al ser obligadas a asistir al baño siempre en compañía de un oficial varón, y las inspecciones vaginales realizadas a algunas reclusas en forma casi pública, también las afecta en gran medida» (párr. 341).

Si bien los hombres detenidos durante los operativos fueron víctimas del uso excesivo de la fuerza, las mujeres también se vieron afectadas por formas diferenciadas de violencia, con connotaciones y naturaleza claramente sexistas y sexuales, enfocadas en partes íntimas de sus cuerpos, cargadas de estereotipos en cuanto a sus roles de género, en el hogar y en la sociedad, así como en cuanto a su credibilidad, con el distintivo propósito de humillarlas y disciplinarlas por ser mujeres que, presuntamente, participaban en una manifestación pública en contra de la decisión de la autoridad estatal⁶. Situaciones que se agudizan cuando existen interseccionalidades, mujeres de pueblos indígenas y campesinas, o que viven en zonas rurales o barrios populares: «(...) en el marco de detenciones arbitrarias, además del atentado contra la libertad ambulatoria y derecho de defensa, recibimos diversos testimonios de atentados contra la integridad sexual de las manifestantes, lo cual nos muestra un plus de violencia en razón de género» (Misión de Solidaridad Internacional y Derechos Humanos, 2023).

Sin embargo, hay otro tipo de afectaciones, aparentemente menos directas y casi imperceptibles, que impactan en las mujeres que estuvieron participando en las movilizaciones sociales. Nos referimos a un reencasillamiento en los roles tradicionales de género: A los hombres les corresponden asuntos como la vocería pública, la toma de decisiones y la defensa; mientras a las mujeres, en cambio, les toca todo lo relacionado con las tareas de cuidados sociales y familiares, cuya transgresión es sentida como amenazadora del orden social establecido.

Ellas están a cargo de la atención de heridos y personas con secuelas de discapacidad sobreviviente, debido al uso desproporcionado de la violencia. Como regeneradoras del tejido social, acompañan emocionalmente a los otros miembros de las familias, impactadas por el dolor de las pérdidas y la desarticulación; además de recuperar sus vidas y generar ingresos para el sostenimiento de sus familias; acopian dineros y enseres, distribuyen la ayuda,

⁶ Corte IDH. Caso Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2018. Serie C No. 371. Párr. 2011

registran gastos y otro tipo de trabajos, no siempre considerados como tales: «(...) Por un lado, la misión identificó una participación mayoritaria de mujeres en actividades de apoyo a las bases, es decir, las tareas de cuidado y alimentación en los lugares de albergue y refugio de provincianos/as, tal como se puede observar en las 'polladas populares' en la zona del Álamo, ciudad de Ica (Misión de Solidaridad Internacional y Derechos Humanos, 2023).

En estos escenarios de protesta y movilización social: *«los símbolos del dolor y el sufrimiento tienden a corporizarse en las mujeres, mientras que los mecanismos institucionales parecen pertenecer a los hombres»*. (E. Jelin en Valdés, 1999).

En el caso de los heridos, las mujeres no solo se encargan de su cuidado directo en casa, pues muchos no acuden a los establecimientos de salud por temor a ser denunciados, sino que también se trasladan con ellos desde las ciudades del interior hacia los establecimientos de salud de mayor capacidad resolutive en las capitales. Ante la ausencia de servicios de cuidado y de miembros de la familia dispuestos a asumir el trabajo del hogar y la vigilancia de las niñas y niños, estos quedan en situación de desprotección y son fácil presa del abuso sexual incestuoso.

«Una joven madre busca ayuda para traer a sus niñas de 2 y 4 años, desde Pichanaki (Chanchamayo) a Lima, dado que el padre es alcohólico y habría ejercido violencia psicológica y física durante su convivencia».

«La madre tuvo que dejar a sus niñas con el padre para venir a Lima a cuidar y realizar gestiones administrativas en el hospital, para la atención de su hijo adolescente, herido en las protestas del mes de diciembre. La madre y el adolescente se encuentran albergados en la Casa Ronald Mac Donald en Surco, donde no se pueden recibir niñas».

- Violencia verbal y discriminación estructural

Mientras que el Gobierno de Dina Boluarte celebra el Día Internacional de la Mujer, un grupo de mujeres aimaras, con sus hijos atados a la espalda en sus llicllas, fueron frontalmente reprimidas con gases lacrimógenos por los efectivos policiales. Ellas participaban en una protesta pacífica en el centro de Lima. Ante la indignación ciudadana, ellas, incluso, fueron amenazadas por la autoridad con ser denunciadas por el delito de exposición a persona en peligro (de la niñez), sin considerar las prácticas culturales y la ausencia de servicios de cuidado que harían inviable su participación pública en condiciones de igualdad: El ministro de Educación, Óscar Becerra, señaló que estas mujeres aimaras actuaban «peor que animales». Es más, se atrevió a deslizar la idea de que los niños que las mujeres cargaban en sus espaldas cuando fueron reprimidas serían «alquilados».

Como señala Ruíz Bravo (2023), se las acusa de exponer a sus hijos por traerlos a la marcha, y con ello se las revictimiza y estigmatiza por una maternidad que en otras ocasiones se ensalza y venera. Sabemos bien que ellas van con sus

hijos a trabajar, al club de madres, a la organización, a las ollas comunes y a las distintas actividades en las que se insertan. La mujer con su lliclla y la cría en la espalda es una imagen icónica que todos reconocen y valoran. ¿Por qué entonces son castigadas? ¿Por qué el ministro de Educación las insulta al señalar que son peor que animales? La respuesta es solo una: se las castiga porque han salido del lugar de sumisión. Se han alzado. Reclaman ser escuchadas y pasaron del silencio a la acción.

- Discriminación por género en el uso del derecho penal: valoración de la prisión preventiva

Hubo dos imputados, un hombre (C. J.) y una mujer (Y. N.), por los delitos de disturbios y organización criminal, al llevar montos de dinero que no excedían los 500 dólares, así como los registros transparentes de la recaudación y disposición de ese dinero entre las y los manifestantes, procedentes de los distintos territorios del interior del país que se encuentran movilizados. En el caso del hombre, la juez dicta comparecencia con restricciones, pero en el caso de la mujer, la juez ordena prisión preventiva de 30 meses. La única explicación: los estereotipos de género presentes en la cabeza de la jueza.

Ella, al igual que él, presentó un conjunto de documentos que sustentaban la existencia del arraigo (declaración de su padre, constancia domiciliaria, documentos de contrataciones temporales en el sector Educación), por ende, no evadiría la acción de la justicia. Ninguno de estos documentos fue objetado o desvirtuado en su valor por el agente del Ministerio Público: «La jueza concluye que la profesora Y. N. no tiene un arraigo de calidad o perdió su arraigo domiciliario al venir a Lima y dejar a sus tres hijas menores en Andahuaylas, ya que se encontraba en un espacio/tiempo distinto a su domicilio, sin que pueda explicar la necesidad de su presencia indispensable en la ciudad de Lima⁷. (...) No existe el arraigo familiar, pues puede abandonarlos».

Sin embargo, en el caso de C. J., quien también dejó a su familia e hijos en su comunidad, la jueza no formula cuestionamiento alguno. Él no perdió su arraigo familiar. Ella, que es mujer y madre de familia, perdió todo por luchar por sus ideas, por ejercer su derecho a la participación política, específicamente a la protesta. Según la jueza, no era indispensable su presencia en Lima.

Casos como estos llevan a pensar que, si bien las leyes no las hacen ni las aplican mayoritariamente las mujeres, más de una magistrada actúa cual perro cancerbero del patriarcado, justificando lo injustificable. Y es que el patriarcado, orden social sobre la que descansa la dominación femenina y las libertades masculinas, encierra una violencia simbólica que se expresa en el mandato de mantener a cada uno en lo que se considera su lugar, dificultando la construcción de mujeres autónomas (Dador, 2018).

Salvo raras excepciones, los fallos judiciales atienden la discriminación. Las y los magistrados tienen internalizado el machismo y están influenciados por la cultura de la discriminación basada en la concepción de la familia nuclear hetero-patriarcal y la división sexual del trabajo. El rol de padre-marido-proveedor se complementa con el de la mujer madre-esposa-ama de casa; ciudadanas de

⁷ Quinto juzgado de investigación preparatoria de la Corte Superior Nacional.

segunda clase, subordinadas a los hombres⁸ y disciplinadas cuando incumplen los mandatos o intentan realizar sus sueños.

Con posterioridad, cuando el Tribunal evaluó la apelación, el representante del Fiscal Superior, en medio de maltratos y un discurso moralizante, sostuvo: «(...) la señora tiene un hijo de 15, una niña de 12 años y otra de 4 años, abandonados en un pueblo de Huancavelica o Ayacucho, mientras ella está azuzando a la población. (...) El Ministerio Público tiene que defender la vida, los derechos fundamentales. No podemos cerrar los ojos frente a una persona que está en estado de gestación. Y nosotros del Ministerio Público, defendemos la vida, no en razón de la persona que está siendo juzgada, sino en razón del ser que está llevando en su vientre para que pueda nacer vivo (...)». (Fiscal Superior Coordinador de fiscalías de crimen organizado, febrero 2023). Este discurso reduce a la mujer denunciada a la condición de un receptáculo, carente de valor en sí misma, aunque la Constitución señale que la persona humana, y no el feto, es el fin supremo de la sociedad y el Estado.

Frente a la evidencia de este tipo de patrones discriminatorios que afectan negativamente las actuaciones de las y los abogados, fiscales, jueces y funcionarios de la administración de la justicia en general, así como de la Policía, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Atala Riffo y niñas vs. Chile, advierte a los países de la región sobre el peligro de administrar justicia desde una concepción tradicional sobre el rol social de las mujeres: «(...) La Corte considera que exigirle a la madre que condicionara sus opciones de vida implica utilizar una concepción 'tradicional' sobre el rol social de las mujeres como madres, según la cual se espera socialmente que las mujeres lleven la responsabilidad principal en la crianza de sus hijos e hijas y que en pos de esto hubiera debido privilegiar la crianza de los niños y niñas, renunciando a un aspecto esencial de su identidad⁹».

En noviembre del año pasado, el Poder Judicial, como parte de una estrategia para revertir este tipo de situaciones, aprobó el «Protocolo de Administración de Justicia con Enfoque de Género del Poder Judicial»¹⁰; sin embargo, el proceso de implementación aún no muestra sus resultados.

Otro nivel de afectación, que aflora en los procesos de reclamo ante las violaciones de derechos humanos durante las movilizaciones, guarda relación con las mujeres que inician y lideran los procesos de reclamo por verdad y justicia, por la libertad de los presos o el entierro de sus muertos. Son las mujeres quienes asumen entonces un rol protagónico a favor de los derechos humanos, y son muchas veces victimizadas en este largo proceso (Guillerot J., 2007, p. 9).

⁸ Corte IDH. Caso González y otras (Campo Algodonero) vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205. Párr. 132.

⁹ Corte IDH. Caso Atala Riffo y niñas vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de febrero de 2012. Serie C No. 239. Párr. 140.

¹⁰ Resolución Administrativa N°114-2022-P-CE-PJ, 14 de noviembre de 2022. En: <https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/27e8a9804946b9eb81daf59026c349a4/RESOLUCION+ADMINISTRATIVA-000114-2022-P-CE.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=27e8a9804946b9eb81daf59026c349a4>

Para nosotros ha sido un giro de 90 grados. Perder a nuestros esposos, que nuestros hijos queden huérfanos. Yo estaba embarazada de mellizos cuando sucedieron los hechos, a consecuencia de todo eso, yo perdí a mis hijos, mataron a mi esposo, pero también a mis hijos. (...) Formamos la Asociación. He visitado a cada uno de los heridos y fallecidos. Los hijos han quedado botados. Los heridos pasan marginación en los hospitales: "Jódate, a qué has ido, para qué tienes que participar en la marcha". Otros no van por temor a ser reportados a los militares y policías. Estos heridos son atendidos y cuidados por las mujeres de la familia. Hemos tenido que recurrir a muchas cosas para que sean atendidos y puedan recibir apoyo (R. B., Asociación de Familiares de Asesinados y Heridos del 15 de diciembre de 2022, Ayacucho).

Esta demanda, aparentemente privada, no es tal. Se trata de una demanda pública y política de ejercicio democrático, con lo que se dota de una nueva definición al contexto de acción pública de las mujeres en las asociaciones de familiares de víctimas y heridos de la represión policial.

3. Conclusiones

En la sociedad peruana coexisten múltiples desajustes históricos, que son funcionales al patriarcado con sus desigualdades de género e intersecciones.

En democracias 'débiles' y aparentemente 'laicas', como la peruana, los grupos antiderechos, contrarios a la igualdad de género, consolidan avances; mientras las mujeres enfrentan serias restricciones para el ejercicio y goce de sus derechos, especialmente cuando se apartan de sus roles tradicionales.

Ni la democracia con sus ciudadanas y ciudadanos ni el mundo laboral serían posibles sin el subsidio del trabajo doméstico no remunerado que realizan las mujeres por la asignación del patriarcado y el modelo capitalista.

La presencia masiva de las mujeres en las movilizaciones colisiona con un reencasillamiento en roles de género tradicionales. El trabajo de cuidados, la ayuda humanitaria y la atención de los heridos durante las protestas todavía recae en las mujeres en su diversidad. En un segundo momento apunta al desarrollo de actorías.

Las mujeres no suelen denunciar los hechos de violencia sexual de inmediato. Es necesario respetar y atender sus necesidades y tiempos, aunque no siempre coincidan con los periodos procesales que impone la justicia.

Las fuerzas de seguridad no actúan con base en protocolos contruidos de acuerdo con una ciudadanía diferenciada, sino desde el androcentrismo del supuesto ciudadano neutro, que en realidad es un varón. Bajo esta perspectiva, las mujeres son privadas de un conjunto de derechos.

Ellas se vieron afectadas por formas diferenciadas de violencia, de naturaleza claramente sexual y sexista, cargada de estereotipos en cuanto a sus roles, y con el propósito de castigarlas, por participar en las manifestaciones públicas.

La formación militarizada de las fuerzas policiales responde a las necesidades de un poder económico que requiere de este tipo de violencia para defender e imponer sus privilegios.

La crisis de derechos humanos genera una reducción de la agenda de derechos. Lo avanzado con anterioridad se reduce a la defensa de la vida y las libertades civiles y políticas.

4. Recomendaciones

Las víctimas y sus familias tienen derecho a conocer la verdad, acceder a la justicia y obtener una indemnización, por los hechos que jamás podrán ser efectivamente reparados, como la pérdida de familiares, la dignidad humana, las lesiones, los efectos en la salud mental y la baja confianza en sus instituciones.

Más allá de la diversidad de situaciones, es clave diseñar sistemas integrales de cuidado que tengan como horizonte la universalización en el acceso y en la calidad de los servicios, basados en la corresponsabilidad social y corresponsabilidad de género (ONU Mujeres y Cepal, 2022), y los cuidados no pueden seguir recayendo en las mujeres.

Crear conciencia respecto a la contribución valiosa de las defensoras de derechos humanos para la realización de los derechos de las mujeres en su diversidad y el sostenimiento de la democracia.

Recordar al Parlamento de la República que las iniciativas de ley, que se propongan o aprueben, deben respetar, como mínimo, los estándares internacionales de derechos humanos: en el campo de los derechos humanos, solo existe la progresividad, la regresividad es denunciabile.

Los marcos normativos de salud que contienen dispositivos que obligan al personal sanitario a denunciar a las personas que llegan a los establecimientos de salud con heridas de bala, arma punzocortante o abortos criminales deben ser derogados. No es función del personal de salud la persecución del delito, por el contrario, genera un efecto perverso y expone a las mujeres y personas heridas a riesgos mayores para su salud, a la sobrecriminalización y a jornadas largas de cuidados de las mujeres a la familia.

La formación de las y los abogados debe dotarlos de herramientas precisas que, en contexto de crisis de derechos humanos, les permitan identificar desde la primera aproximación a las personas detenidas, las posibles vulneraciones de derechos: maltratos, humillaciones, violencia sexual, amenazas, privación de comunicaciones, medicinas, alimentos, útiles de aseo, etc.

El proceso de formación de los efectivos policiales debe ser revisado y mejorado. Se debe incorporar la enseñanza doctrinaria y práctica de los derechos humanos, elementos que respondan a una Policía especializada en la atención de la ciudadanía y, particularmente, lo referente a la violencia de género y la posibilidad de desactivar las masculinidades hegemónicas que reproducen violencia intragénero, hacia las mujeres y otros sujetos femeninos.

Las violencias de género y sexuales deben ser parte de un enfoque diferencial para su investigación e impedir la revictimización y atender efectivamente a los perjudicados en su dignidad humana.

La OEA, la CIDH y el Parlamento Europeo deben pronunciarse y reconocer que, en el Perú, la democracia ha sido herida de muerte y no se puede sostener sobre el crimen y la represión de sus ciudadanas y ciudadanos.

Bibliografía revisada:

CICR (2022). Los efectos de los conflictos sociales según el género y sus implicancias para la aplicación del DIH. Julio 19, 2022. En: <https://blogs.icrc.org/law-and-policy/es/2022/07/19/los-efectos-de-los-conflictos-armados-segun-el-genero-y-sus-implicaciones-para-la-aplicacion-del-dih/>

Católicas por el Derecho a Decidir. (2018). Actores y estrategias del conservadurismo religioso: Mapeo del terreno. Lima, Perú.

Corte Interamericana de Derechos Humanos (2021), Cuadernillo de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos No. 4: Derechos Humanos de las Mujeres / Corte Interamericana de Derechos Humanos. San José, C.R.: Corte IDH.

Dador Jennie (2018). Las cancerberas del patriarcado. Ideele N° 263.

Dahl, Robert (1999). La Democracia una guía para los ciudadanos. Taurus.

De Miguel Ana (2019). Neoliberalismo sexual. El mito de la libre elección. 12° edición.

Guillerot Julie (2008). Los desafíos de la perspectiva de género en un programa de reparaciones. En; número especial Género y Violencia Política en América Latina. Revista Género de la Universidad Federal Fluminense, Brasil.

Henríquez Narda (2006). Cuestiones de género y poder en el conflicto armado interno en el Perú.

Instituto Nacional de Estadística e Informática-INEI (2023). Perú: brechas de género 2022: avances hacia la igualdad de mujeres y hombres.

Instituto Nacional de Estadística e Informática-INEI (2010). Encuesta Nacional del Uso del Tiempo.

Jelin Elizabeth (2001). Los trabajos de la memoria, Siglo Veintiuno editores, España.

Misión de Solidaridad Internacional y Derechos Humanos (2023). Informe preliminar. Febrero de 2023.

Negri A., (2015). El poder constituyente. Ensayo sobre las alternativas de la modernidad. Traficantes de Sueños. Madrid.

Patuassi C., L. (2019). El cuidado: de cuestión problematizada a derecho. Un recorrido estratégico, una agenda en construcción. El trabajo de cuidado: una cuestión de derechos humanos y políticas públicas. ONU MUJERES, 175-188.

Pérez Mar (2023). 50 días de Represión en el Perú. Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Lima.

Ruíz-Bravo Patricia (2023). Culpa y estigma. Las mujeres en las movilizaciones. <https://cisepa.pucp.edu.pe/novedades-y-eventos/novedades/culpa-y-estigma-las-mujeres-en-las-movilizaciones/>

Valdés Teresa (1999). Algunas ideas para la consideración de la dimensión de género en la memoria colectiva de la represión. Programa MEMORIA del SSRC. Santiago de Chile.

Valdez A. Flor de María (2007). Avances reconocidos en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Penal Miguel Castro Castro vs. Perú. Demus.

